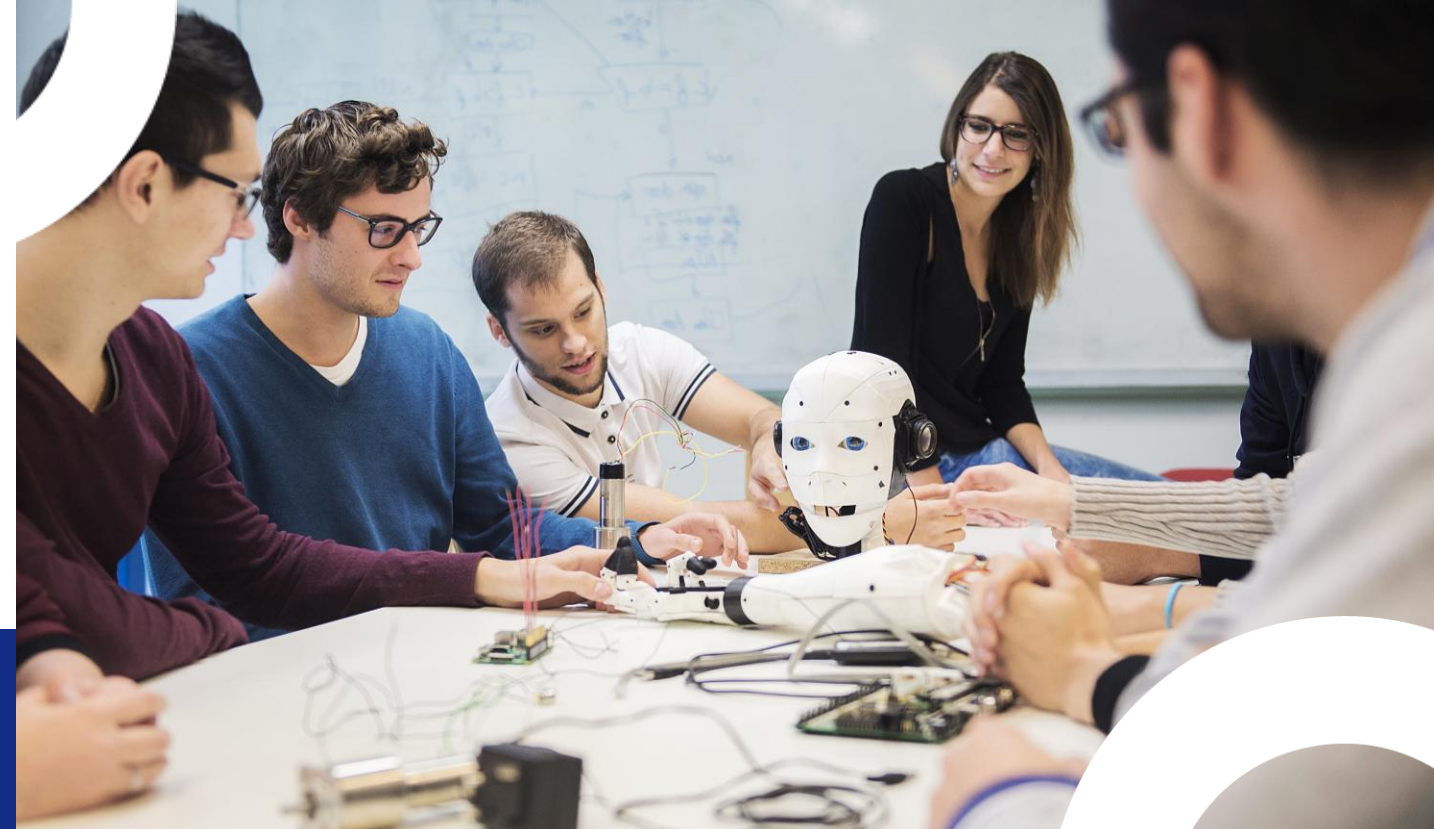




L'ÉCOLE DE L'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE



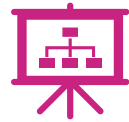
INTRODUCTION AU DROIT DU TRAVAIL

Management : 2024-2025

Une école de



INTRODUCTION



Mathieu SOUCHET



Qui suis-je ?

De formation juridique et en management des ressources humaines, j'ai occupé de 2003 à 2020 différents postes à responsabilité en qualité de responsable et directeur des ressources humaines.

Après avoir entamé une expérience entrepreneuriale à Toulouse au sein du cabinet Sociatool, j'ai créé début 2024 la société Faubourg RH afin d'accompagner les PME dans le développement de leurs ressources humaines.

Parcours professionnel

Faubourg RH

Associé gérant / Depuis 2024

- Conseil RH opérationnel et stratégique.
- RH externalisées.

Sociatool
Les RH avec plaisir

Associé gérant / 2020 - 2024

- Conseil RH opérationnel et stratégique.
- RH externalisées.

Lagardère

DRH / 2010 - 2020

- Secteur : média et production artistique.
- 250 à 1 000 salariés.

Monsieur Vincent
ASSOCIATION

RRH / 2004 - 2010

- Secteur : médico-social.
- 250 salariés.

CHU de RENNES

RRH / 2003 - 2004

- Secteur : médical.
- 6 500 salariés.

En tant que professeur

ESIEE
PARIS

IFAG
Ecole de management
ENTREPRENEZ VOTRE AVENIR

Domaines d'activités

Droit du travail

Relations collectives et individuelles

Audit social et organisationnel

Développement RH

Gestion de la paie

Gestion du changement

Recrutement

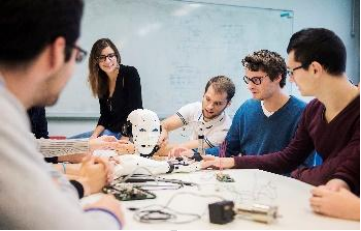
Formation

Dauphine | PSL
UNIVERSITÉ PARIS

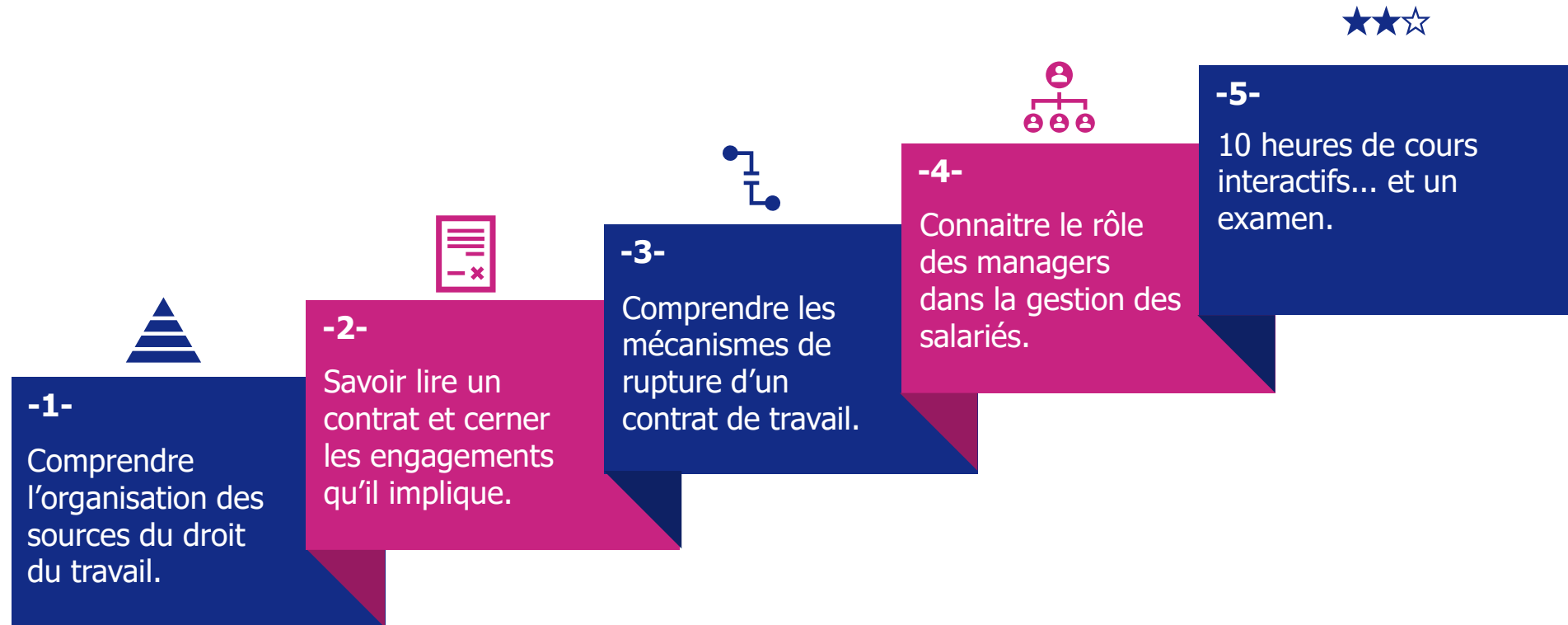
MBA Management des RH

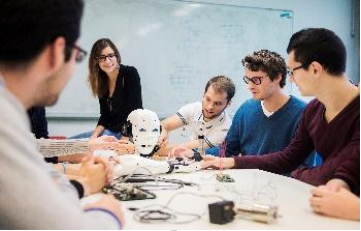
université
PARIS-SACLAY

Master Droit de la Santé

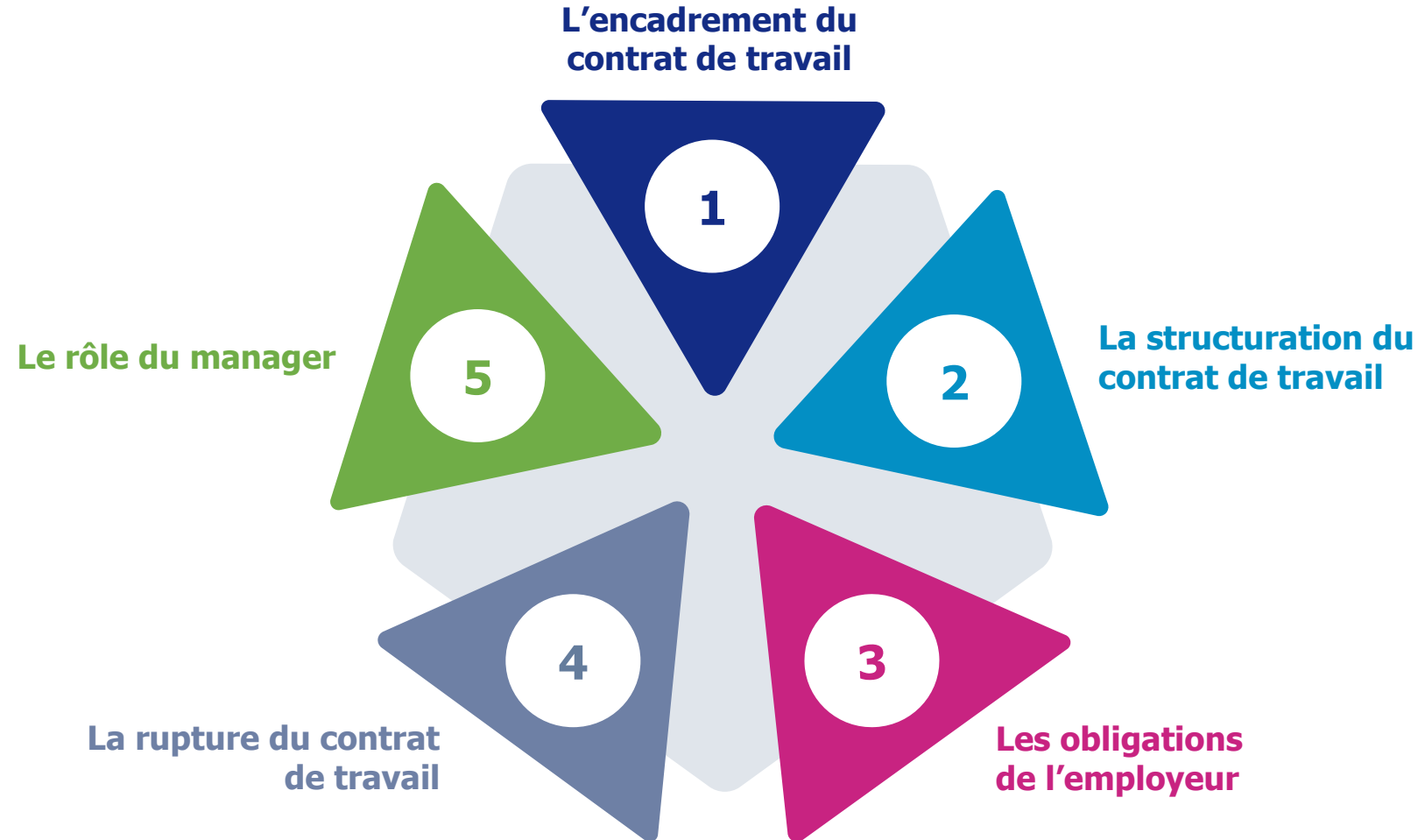


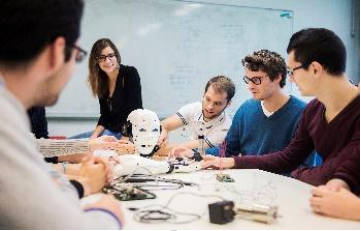
NOS OBJECTIFS COMMUNS





LE PLAN DU COURS : 5 SESSIONS





MÉTHODOLOGIE



De la théorie
(on est bien obligés...)



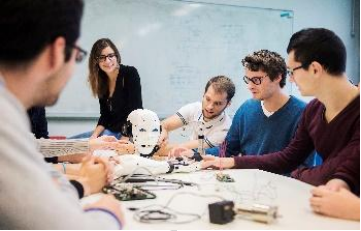
**Des interactions et des
partages d'expériences**
(le plus d'échanges possibles)



**Des mises en situation
opérationnelles**
(si on a le temps...)



UNE 1^{ÈRE} APPROCHE DU CONTRAT DE TRAVAIL



QUELLE EST LA DÉFINITION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ?

Il n'existe pas de définition légale du contrat de travail. Rien dans le code du travail...
C'est la Cour de cassation, plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui en apporte les contours !!



Un accord de volonté libre et éclairé par des personnes ayant la capacité de contracter



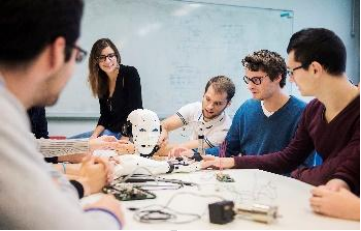
Une prestation de travail réelle et non fictive



Une rémunération



Un lien de subordination



QUELLE EST LA DÉFINITION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ?

Il n'existe pas de définition légale du contrat de travail. Rien dans le code du travail...
C'est la Cour de cassation, plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui en apporte les contours !!

Aucune définition légale...

- ▶ L'article L. 1221-1 CT : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »

C'est la Cour de cassation, plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui en apporte les contours :

- ▶ « *Convention par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, l'employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.* »

-1-

Un accord de volonté libre et éclairé par des personnes ayant la capacité de contracter.

-2-

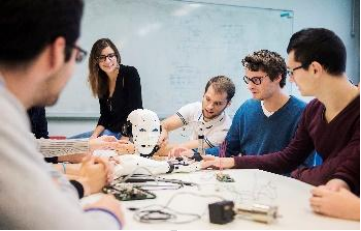
Une prestation de travail réelle et non fictive.

-3-

Une rémunération.

-4-

Un lien de subordination.



EST-CE QUE CELA RELÈVE DU MANAGEMENT ?

Pas vraiment...

Ce qu'il se passe avant... OUI

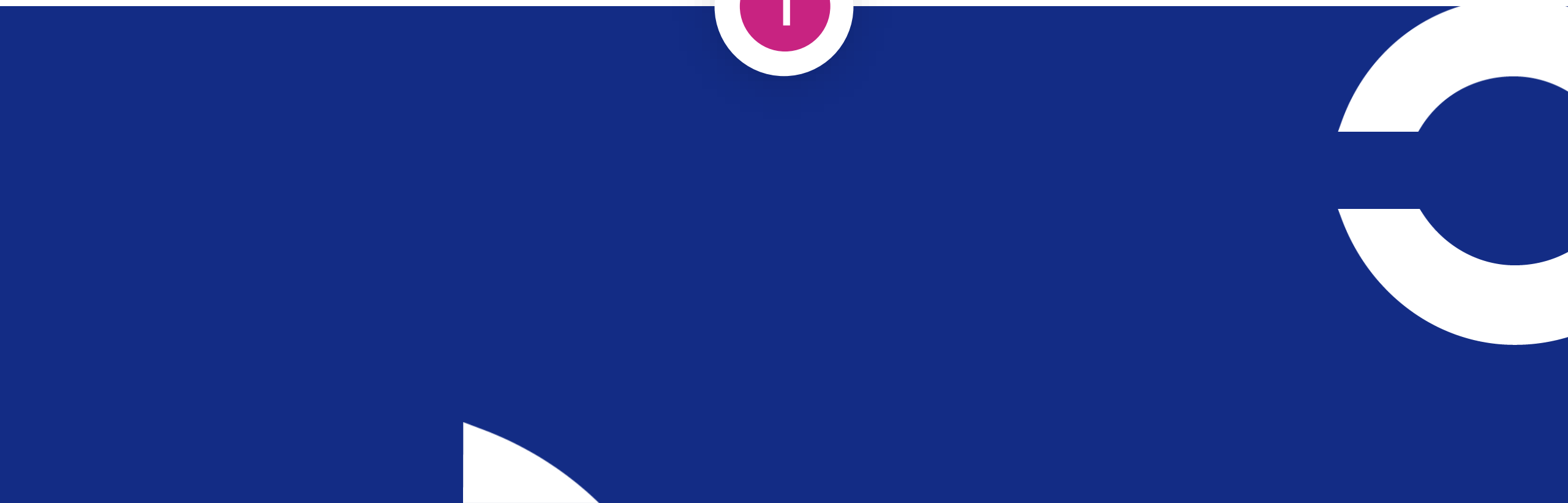
Pendant et après... AUSSI

En revanche c'est la pierre angulaire de la relation de travail, indispensable pour un consentement libre et éclairé, et vers laquelle on va se retourner en cas de conflit ou de séparation.

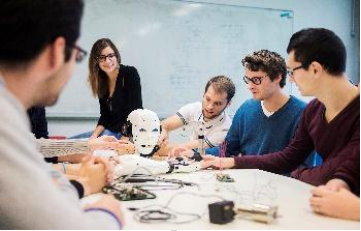
IL DOIT DONC ÊTRE BIEN RÉDIGÉ !! ET RESPECTER TOUTES LES NORMES DU DROIT DU TRAVAIL...

L'ENCADREMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL

1

A decorative graphic featuring a dark blue background. A white circle with a dark blue center is positioned on the right side. A white curved shape is visible at the bottom left corner.

LA HIÉRARCHIE DES NORMES



POURQUOI A-T-ON BESOIN DE NORMES HIÉRARCHISÉES ?



Qu'est-ce qu'une norme ?

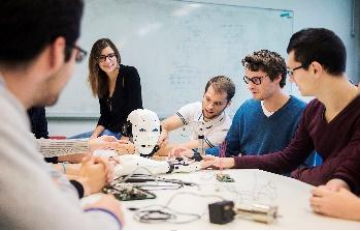
Toute règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l'autorité publique.



Pourquoi une hiérarchie des normes ?

Elle permet de limiter la puissance de l'État et constitue un élément essentiel d'un État de droit !!





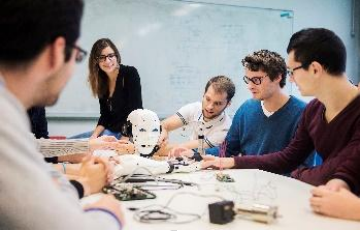
POURQUOI A-T-ON BESOIN DE NORMES HIÉRARCHISÉES ?

Qu'est-ce qu'une norme ?

- ▶ **La Loi au sens large** : toute règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l'autorité publique : la constitution, les traités internationaux, la loi votée par le Parlement, les règlements... On parle de définition fonctionnelle.

À quoi sert la hiérarchie des normes ?

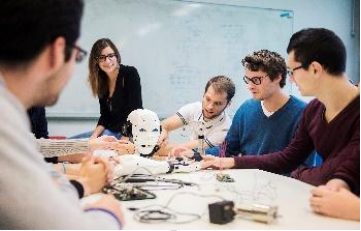
- ▶ Elle constitue un des critères de l'État de droit (avec l'égalité des citoyens devant la loi et l'indépendance de la justice) : un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée.
- ▶ Dans un État de droit, chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est supérieure et chaque norme doit être conforme à la norme qui lui est supérieure, sous peine de ne pouvoir être appliquée.
- ▶ Le problème c'est qu'en France, on aime bien complexifier ce qui se conçoit clairement, et en particulier en droit du travail... donc la hiérarchie des sources du droit du travail comporte un certain nombre d'exceptions !



QUELLES SONT LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL ?

Il existe des normes spécifiques au droit du travail, et d'autres qui sont générales.





LES SOURCES NON SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Le bloc de constitutionnalité



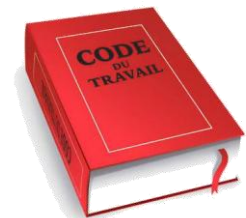
Le bloc de conventionalité

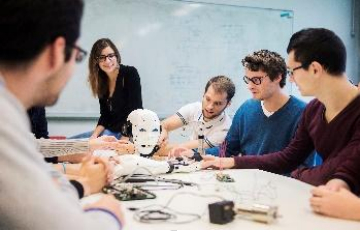


Le bloc de légalité



Le bloc réglementaire





LES SOURCES SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Les conventions et accords collectifs



Les usages et décisions unilatérales

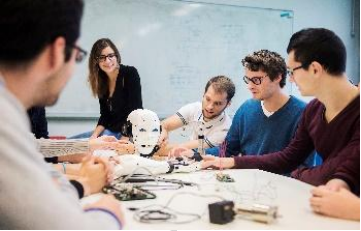


Le contrat de travail



La jurisprudence





LES SOURCES NON SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Le bloc de constitutionalité

- ▶ La Constitution française du 4 octobre 1958.
- ▶ Le Préambule de la Constitution de 1946.
- ▶ La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- ▶ La jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

Le bloc de conventionalité

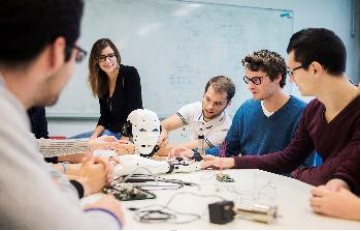
- ▶ Les traités internationaux.
- ▶ Les conventions de l'OIT (Organisation Internationale du Travail, organe de l'ONU).
- ▶ Les traités constitutifs de l'Union Européenne.
- ▶ Les règlements et les directives de l'Union Européenne.
- ▶ La jurisprudence de la CJUE.

Le bloc de légalité

- ▶ Les lois organiques (organisation des pouvoirs publics).
- ▶ Les lois ordinaires.
- ▶ Les lois référendaires (adoptées à l'issue d'un référendum).
- ▶ Les ordonnances (prises par le Gouvernement sur habilitation du Parlement et ratifiées par lui).

Le bloc réglementaire

- ▶ Les décrets autonomes (matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi).
- ▶ Les décrets d'application des lois (lorsque celles-ci le prévoient).



LES SOURCES SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Les conventions et accords collectifs

- Les Accords Nationaux Interprofessionnels.
- Les Conventions Collectives Nationales (métallurgie, SYNTEC, FEHAP...).
- Les Accords de Branches (sur un thème précis).
- Les accords professionnels (pour un métier spécifique. Ex : journalistes).
- Les accords d'entreprise.

Les usages et décisions unilatérales

- **Décision unilatérale** : décision de l'employeur qui crée au profit de ses salariés des droits nouveaux.
- **Usage d'entreprise** : pratique qui en raison de son caractère général (tout le personnel ou une partie), de sa constance (plusieurs années) et de sa fixité (règles précises) , finit par s'imposer à l'Employeur.

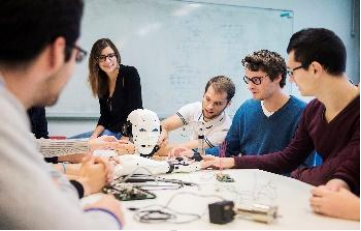
Le contrat de travail

- CDI.
- CDD.
- Alternance.
- Intérim...

La jurisprudence

- **Niveau 1** : Les Conseils des Prud'hommes.
- **Niveau 2** : Les Cours d'Appel.
- **Niveau 3** : La Chambre sociale de la Cour de cassation.

L'ARTICULATION DES NORMES



QUI RÈGLE LES CONFLITS DE NORMES ?



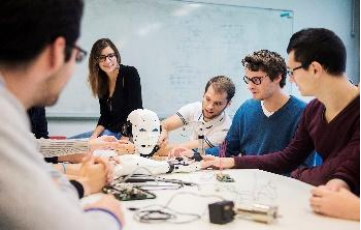
Contrôle du respect par les lois et règlements du bloc de constitutionnalité

- ▶ Avant la promulgation de la loi.
- ▶ Depuis le 23/07/2008 : question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui permet à un justiciable de demander au juge de faire vérifier que la loi qui s'applique au procès est conforme à la constitution.

Contrôle du respect par les traités internationaux du bloc de constitutionnalité

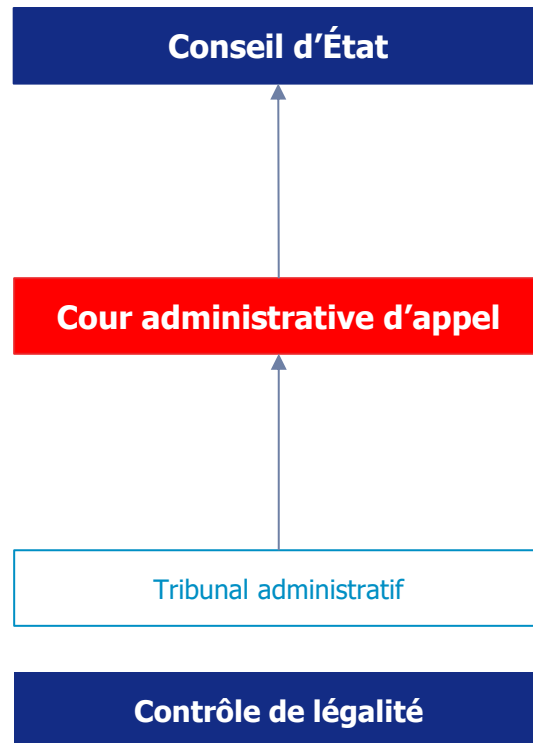
- ▶ Avant leur ratification.
- ▶ En cas d'incompatibilité il est nécessaire de modifier la Constitution.

On peut donc se poser la question de la supériorité de la Constitution au droit international.

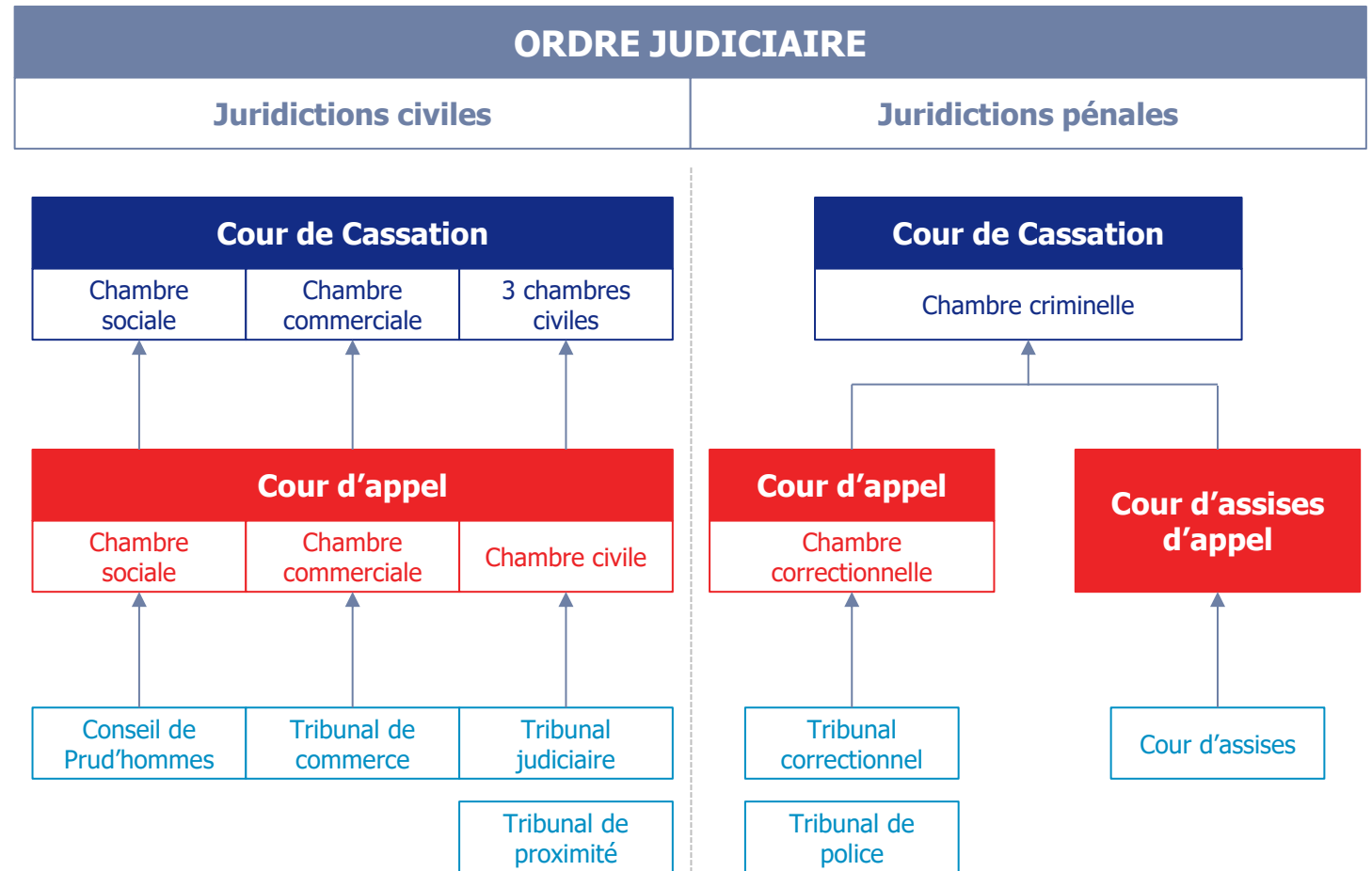


LES ORDRES DE JURIDICTION

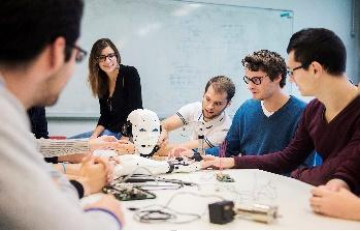
ORDRE ADMINISTRATIF



ORDRE JUDICIAIRE

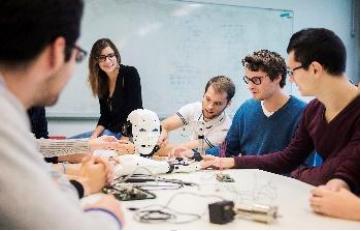


Contrôle de conventionnalité



COMMENT LES NORMES S'ARTICULENT-ELLES ? EN DROIT DU TRAVAIL...





POURQUOI EST-CE SI COMPLEXE EN DROIT DU TRAVAIL...

◆ Coexistence de plusieurs techniques d'articulation.



**Critère de
temporalité**



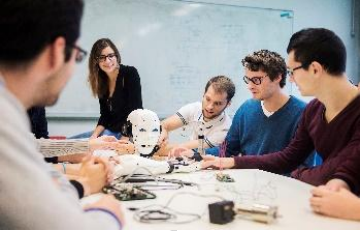
**Ordre
public**



**Principe de
faveur**



**Principe de
proximité**



DONC, ON VA SIMPLIFIER...

ON APPLIQUE LE PRINCIPE DE FAVEUR !!

Une norme inférieure peut déroger à une norme qui lui est supérieure sous réserve de comporter des dispositions plus favorables (**pour les salariés**).

Loi VS Accord collectif

Article **L.2251-1** du code du travail
« Une convention ou un accord peut comporter des stipulations **plus favorables** aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère **d'ordre public**. »

Accords collectifs entre eux

Bloc 1

Ordre public de branche **impératif**

L'accord d'entreprise ne peut que prévoir des dispositions plus favorables.

Bloc 2

Ordre public de branche **facultatif**

L'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables si l'accord de branche le permet.

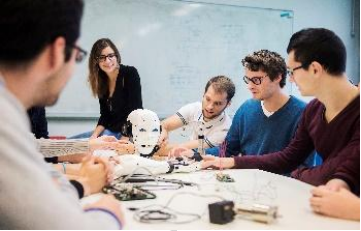
Bloc 3

Tous les autres domaines

L'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables.

Accords collectifs et contrats

« Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, **sauf stipulations plus favorables**. »



PETIT QUIZZ : DE LA DIFFICULTÉ D'ÊTRE DRH OU UN SALARIÉ EN FRANCE...

Combien de réformes du droit du travail en France entre 2008 et 2019 ?

- ▶ Plus de 30 (soit presque 3 en moyenne par an) !!

Combien de Conventions collectives en France en 2025 ?

- ▶ 657... Mais 50 concernent 80 % des salariés.

Combien d'articles compte le code du travail ?

- ▶ Plus de 11.000.

Combien d'affaires en attente de jugement au Conseil des Prud'hommes de Paris en 2023 ?

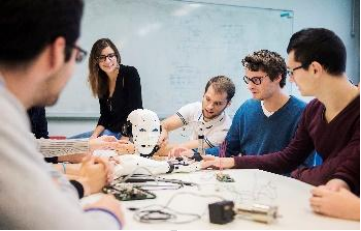
- ▶ Près de 15.000...

Durée d'une procédure au Conseil des Prud'hommes de Nanterre ?

- ▶ 4 ans.
- ▶ En moyenne, de 6 mois à 4 ans.

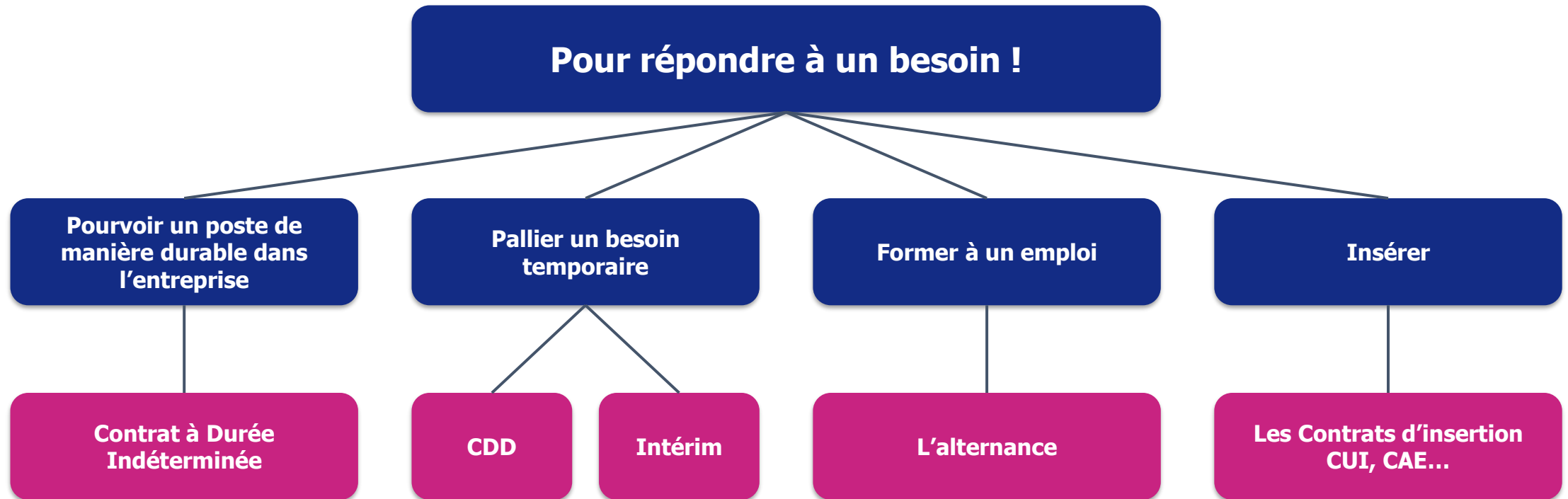


LES DIFFÉRENTS CONTRATS DE TRAVAIL



POURQUOI CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL ?

Chaque type de contrat permet de répondre à un besoin particulier et chaque contrat doit respecter des règles particulières.

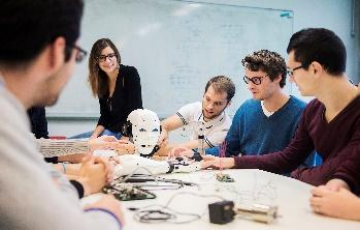




POURQUOI ET COMMENT RECOURIR À UN CDI ?

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est un contrat sans limitation de durée, conclu à temps plein ou à temps partiel, entre un employeur et un salarié.

Cas de recours	Pourvoir un emploi durable au sein de l'entreprise	
Formalisme	Auparavant, pas d'écrit Mais depuis une loi prenant effet le 1 ^{er} août 2022, il est prévu une obligation d'information écrite	
Délai de signature	Auparavant aucun formalisme Depuis le 01/08/2022, obligation d'information sur les clauses essentielles dans les 7 jours du début du contrat	
Clauses obligatoires	▸ Identité des parties ▸ Date de début du contrat ▸ Durée et conditions de la période d'essai ▸ Lieu de travail ▸ Fonction, classification, statut ▸ Rémunération ▸ Durée du travail quotidienne ou hebdomadaire	▸ S'il s'agit d'un CDD, la durée prévisible ▸ Durée des congés payés ▸ Procédure en cas de rupture (dont préavis) ▸ Droit à la formation octroyé par l'employeur ▸ Mention des conventions et accords collectifs ▸ Identité des organismes de protection sociale ▸ Protection des données personnelles
Modes de rupture	À l'initiative de l'employeur ▸ Rupture durant la période d'essai ▸ Rupture conventionnelle ▸ Licenciement ▸ Mise à la retraite d'office	À l'initiative du salarié ▸ Rupture durant la période d'essai ▸ Rupture conventionnelle ▸ Démission ou départ à la retraite ▸ Prise d'acte de la rupture
Indemnités	▸ Indemnité de préavis (sauf faute grave/lourde) ▸ Indemnité de licenciement (sauf faute grave/lourde) ▸ Indemnité de Congés Payés (non-pris)	▸ Indemnité de Congés Payés (non-pris)



QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL ?

TEMPS PLEIN



Les mentions issues de la directive européenne



**35 heures hebdomadaires
(151,67 heures mensuelles)**

Ou durée supérieure prévue par la convention collective
(38,5 heures pour la Convention SYNTEC par exemple)
Forfait Jours (217 + 1)



Heures supplémentaires

- ▶ **Réalisées à la demande de l'employeur**
- ▶ Au-delà de la durée contractuelle (décompte à la semaine)
- ▶ Contingent annuel fixé par la loi (220h par an) ou la CCN
- ▶ Compensation en repos ou salaire :
 - » majoration de **25 % pour les 8 premières heures**
 - » Majoration de **50 % au-delà de 8 heures**

TEMPS PARTIEL

Mentions supplémentaires

- ▶ Répartition de la durée du travail (semaine ou mois)
- ▶ Modalités de modification de cette répartition
- ▶ Plafond d'heures complémentaires

**Minimum de 24 heures hebdomadaires
(104 heures mensuelles)**

Sauf exceptions

- ▶ Demande expresse du salarié
- ▶ Possibilité prévue par la convention collective
- ▶ Salarié de moins de 26 ans poursuivant des études
- ▶ CDD de remplacement d'un salarié absent

Heures complémentaires

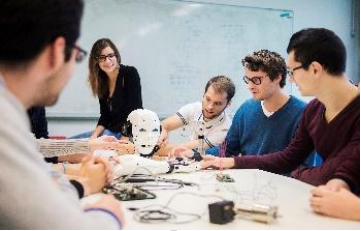
- ▶ **Réalisées à la demande de l'employeur**
- ▶ Dans la limite de **1/10** de la durée du travail fixée par le contrat (pouvant être portée à **1/3**)
- ▶ Rémunération majorée de **10 %** dans la limite d'1/10 et de **25 %** pour les heures effectuées au-delà



POURQUOI ET COMMENT RECOURIR À UN CDD ?

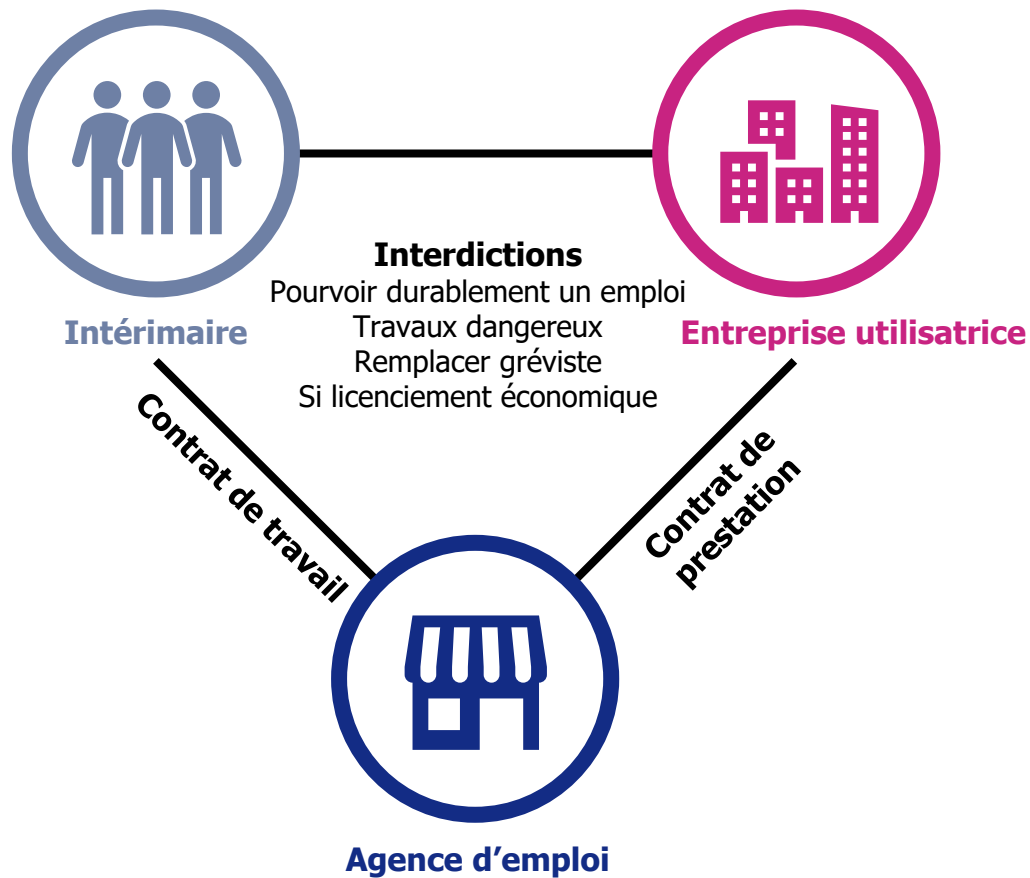
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

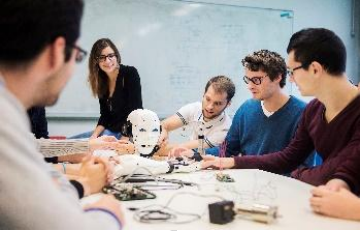
Cas de recours	Limitativement énumérés par la loi ▶ Remplacement d'un salarié absent (sauf gréviste) ▶ Accroissement temporaire d'activité (MAX 18 mois) ▶ Occupation temporaire dans l'attente d'une embauche en CDI (MAX 9 mois) ▶ Emplois saisonniers ▶ Emploi senior (MAX 36 mois) ▶ Emploi à objet défini (MAX 36 mois) ▶ Emplois d'usage (exemple : sportifs professionnels)	
Délai de signature	Dans les 48 heures suivant la prise de poste (sinon requalification en CDI)	
Clauses obligatoires	▶ Les clauses d'un CDI avec en plus...	▶ Motif du recours (nom et qualification de la personne absente, raison de l'accroissement temporaire d'activité...) ▶ Terme du contrat (date ou terme imprécis) ▶ Possibilité de renouvellement
Modes de rupture	▶ Fin du terme ▶ Démission du salarié pour un CDI ▶ Rupture durant la période d'essai	▶ Licenciement pour faute grave ou lourde ▶ Force majeure ▶ Commun accord des parties
Indemnités	▶ Indemnité de Congés Payés ▶ Indemnité de précarité (10 % de la rémunération perçue durant le contrat)	



QU'EST-CE QUE L'INTÉRIM ?

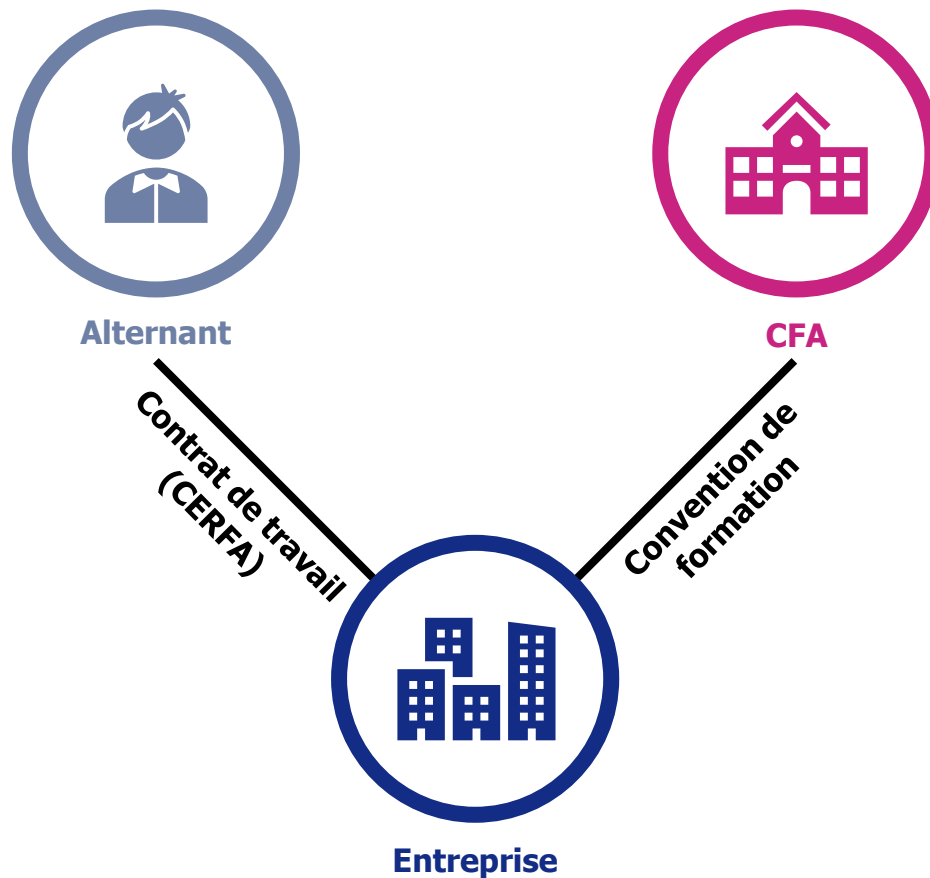
Le contrat d'intérim est un contrat à durée limitée qui permet à un salarié (de l'entreprise de travail temporaire) de réaliser une mission au profit d'une entreprise utilisatrice.





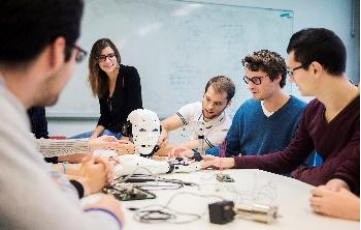
QU'EST-CE QUE L'ALTERNANCE ?

Relation tripartite entre un étudiant, un CFA et une entreprise.



Les + de l'alternance

- ▶ Allier apprentissage **théorique** et **pratique**.
- ▶ Augmenter son **employabilité**.
- ▶ Être **rémunéré** pendant ses études.
- ▶ Prise en charge des frais **pédagogiques**.
- ▶ **Pour les entreprises** : avec les aides étatiques, il est aujourd'hui moins cher de recruter un alternant qu'un stagiaire.

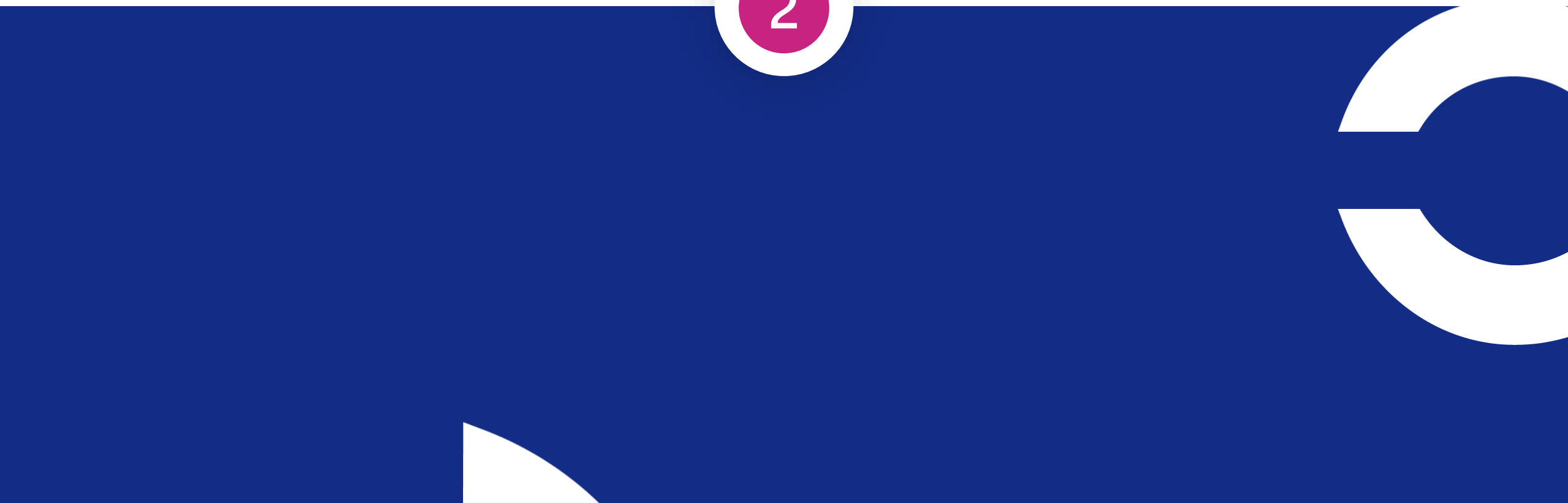


LES DEUX CONTRATS EXISTANTS

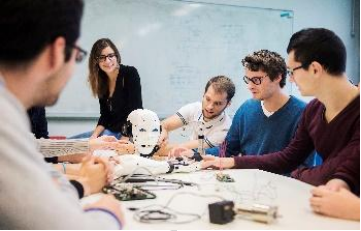
		Contrat de professionnalisation	Contrat d'apprentissage
	Durée	De 6 mois à 3 ans	
	Objectif	Favoriser l'insertion (réinsertion) professionnelle Acquérir une expérience professionnelle	Permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue
	Âge	16 à 26 ans Sans limite d'âge dans certains cas	16 à 29 ans (pouvant être portés à 35)
	Nombre d'heures de formation	Minimum de 150 heures par an Entre 15 % et 25 % de la durée du contrat	Minimum de 400 heures minimum par an
	Rémunération	Entre 55 % et 100 % du SMIC	Entre 43 % et 100 % du SMIC 27 % pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans

LA STRUCTURATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

2

A decorative graphic featuring a solid blue background. On the right side, there is a large white circle. On the left side, there is a white quarter-circle shape. In the center, there is a white circle containing the number '2'.

DES OBLIGATIONS AVANT LA CONCLUSION DU CONTRAT



POURQUOI LE RECRUTEMENT EST-IL ENCADRÉ ?

Pour éviter toute forme de discrimination et pour garantir les droits et l'égalité des candidats.



L'ANNONCE

Elle peut être publiée sur tout type de support.

Plusieurs interdictions

1. Ne pas publier d'**annonces dites permanentes**.
2. Ne pas fixer une **limite d'âge** supérieure.
3. Ne pas faire référence à l'origine, au sexe, aux mœurs, à l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la situation de famille, la religion, une appartenance syndicale... (**L.1132-1 CT**).

L'article R.1142-1 fixe la liste des emplois ou une condition de genre peut-être exigée :

- ▶ Artistes appelés à interpréter soit un rôle Féminin, soit un rôle Masculin ;
- ▶ Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
- ▶ Modèles masculins et féminins.

4. Utilisation d'une **langue étrangère**.

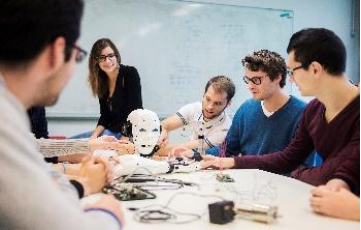
LE PROCESSUS



Plusieurs obligations

1. Le candidat à un emploi doit être clairement informé des méthodes et techniques de recrutement (tests, questionnaires, graphologie...) auxquelles il devra se soumettre. **Les résultats doivent rester confidentiels**.
2. Les informations demandées lors des entretiens doivent avoir **pour seul but d'apprécier la capacité du candidat** à occuper l'emploi ou ses aptitudes professionnelles et avoir un lien direct avec l'emploi proposé.
3. **Aucune question sur la situation familiale** et même la **localisation** du domicile.

Petite astuce pour éviter les biais cognitifs...
(distorsion dans le traitement de l'information conduisant à une mauvaise décision)

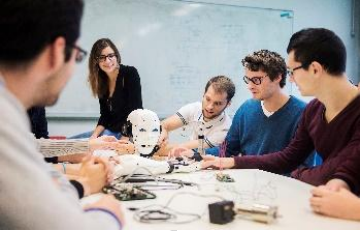


À QUOI SERT UNE PROMESSE D'EMBAUCHE ?

À rassurer le salarié sur l'engagement de l'employeur et lui permettre de démissionner avant de signer le contrat de travail.

Offre de contrat de travail	Promesse unilatérale de contrat
L'engagement de l'employeur doit préciser les éléments suivants : ▶ la définition du poste (à tout le moins le titre), ▶ la date d'entrée en fonction envisagée, ▶ la rémunération, ▶ le lieu de travail, ▶ le délai d'acceptation du candidat.	
Le candidat peut accepter la promesse unilatérale ou l'offre de contrat de travail dans le délai fixé par l'employeur .	
L'employeur propose un engagement à un candidat.	L'employeur promet un engagement à un candidat.
Il n'y a pas de contrat de travail.	La Cour de cassation considère alors que le contrat de travail est d'ores-et-déjà formé...
Si l'employeur retire son offre avant le délai laissé au salarié il pourra être condamné à des dommages et intérêts .	Le non-respect d'une promesse unilatérale de contrat par l'employeur est assimilé à un licenciement injustifié .

ATTENTION !! Le salarié qui accepte la proposition de l'entreprise et qui ne respecte pas son engagement peut aussi être condamné à verser des **dommages et intérêts**.



UNE DPAE : POUR QUOI FAIRE ?

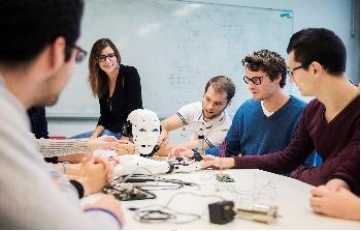
◆ La Déclaration Préalable À l'Embauche est une procédure de déclaration systématique et nominative de chaque salarié que L'Employeur a l'intention d'embaucher.

Comment et Pourquoi ?

- ▶ Elle doit être effectuée dans les **8 jours** qui précèdent toute embauche de salarié.
- ▶ Elle constitue un moyen de **preuve** de la date réelle de l'embauche auprès des services de contrôle.

Sanctions en cas d'absence...

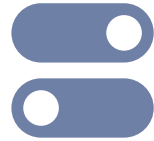
- ▶ Des sanctions **civiles** : régularisation des cotisations de Sécurité sociale éludées du fait de l'absence de déclaration.
- ▶ Des sanctions **administratives** : pénalité égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti par salarié non-déclaré.
- ▶ Des sanctions **pénales** : l'absence intentionnelle de DPAE constitue un délit de travail dissimulé :
 - ▶▶ 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement si vous êtes une personne physique ;
 - ▶▶ 225 000 € d'amende et un placement sous surveillance judiciaire si vous êtes une personne morale.



LA STRUCTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL



+



+



+



**Les clauses
essentielles**

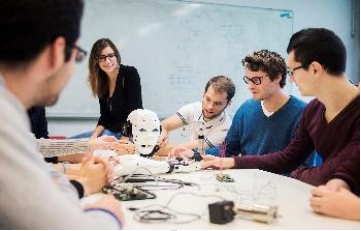
**Les clauses
facultatives**

**Les clauses
informatives**

**Les clauses
interdites**

Le contrat de travail est composé de l'addition de plusieurs articles qui fixent les conditions d'emploi du salarié.

LES CLAUSES ESSENTIELLES



QUELLES SONT LES CLAUSES ESSENTIELLES ?

♦ **Piliers du contrat de travail dans un contrat écrit. Elles ne pourront être modifiées qu'avec l'accord du salarié. Il y en a quatre...**



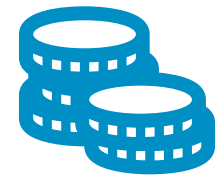
**Qualification et
fonction**



Durée du travail

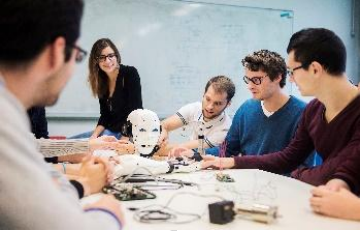


Lieu de travail



Rémunération





LA FONCTION ET LA QUALIFICATION

La qualification et les fonctions d'un salarié doivent être précisées dans les contrats de travail.

La fonction

L'objectif du descriptif de la fonction est de **définir les tâches et missions du salarié** mais aussi son niveau de **responsabilité** (management ou pas).

Il est possible d'annexer une fiche de poste et de prévoir que les missions peuvent évoluer en fonction de la stratégie de l'entreprise, **mais dans le cadre de la qualification et des compétences du salarié.**

La qualification

Le salarié doit bénéficier de la qualification **correspondant aux fonctions** qu'il exerce réellement.

Le Code du travail, distingue **trois grandes catégories professionnelles** :

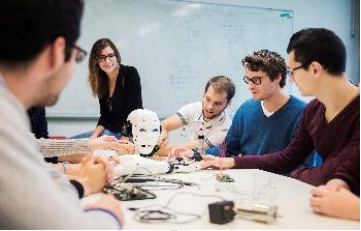
- ▶ ouvriers et employés,
- ▶ techniciens et agents de maîtrise,
- ▶ cadres.

Les conventions collectives peuvent également imposer une **classification**.

Elle impactera **la rémunération** du salarié puisqu'une grille de salaire minimum y est associée.

La qualification doit être indiquée dans le contrat de travail **et la fiche de paie**.

Par exemple, dans la convention Syntec la **Position 2.1 - Coefficient 115** correspond à un cadre ingénieur junior de plus de 26 ans et plus de 2 ans d'expérience : rémunération min. 2 394,30 €.



LA DURÉE DU TRAVAIL

La durée l'égale du temps de travail en France pour un temps complet est de 35 heures par semaine. Pour un temps partiel, rappel du principe : durée minimum de 24 heures.



LIMITES MAXIMALES

Durées maximales prévues par le code du travail :

- ▶ **10** heures de travail **quotidien**.
- ▶ **13** heures **d'amplitude** quotidienne.
- ▶ **44** heures de travail par semaine (48 sur 12 semaines).
- ▶ **11h** consécutives de repos entre 2 journées de travail.
- ▶ **35h** consécutives de repos au moins 1 fois / semaine.

Le dépassement de la durée légale du travail entraîne des heures supplémentaires.

Ces heures ne peuvent être réalisées qu'à la **demande** de **l'employeur** et ne peuvent être refusées par le salarié.

Rappel sur les heures supplémentaires

- ▶ Contingent MAX de **220** heures par an (sauf CCN).
- ▶ **8** premières heures par semaine = majoration **25 %**.
- ▶ Au-delà : majoration de **50 %**.
- ▶ Majoration en **salaire** ou en **repos**.

CONVENTIONS DE FORFAIT



Fixation du temps de travail selon un forfait

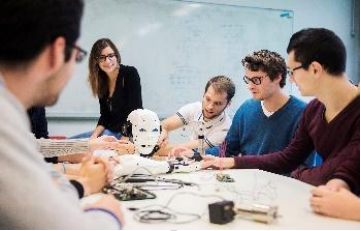
Forfait en heures (semaine, mois, année)

- ▶ Par exemple : 39 heures par semaine (169 / mois).
- ▶ Obligatoirement prévu au contrat de travail.
- ▶ Majoration des heures supplémentaires.

Forfait jours (218 ou moins)

- ▶ Obligatoirement prévu par accord collectif.
- ▶ Obligatoirement indiqué dans le contrat de travail.
- ▶ Pour les salariés ayant une large autonomie.
- ▶ Rémunération forfaitaire avec jour de repos.
- ▶ Contrôle obligatoire de la charge de travail.
- ▶ Respect des limites quotidiennes et hebdomadaires.

→ En cas de non-respect des conditions : retour rétroactif aux 35 heures (et donc paiement des HS).



LE LIEU DE TRAVAIL

Le lieu de travail est géré différemment selon que la modification concerne, ou non, le même secteur géographique.



LA FIXATION DU LIEU DE TRAVAIL

Selon la directive européenne du 14/10/1991, le **lieu de travail s'entend des endroits fixes ou prédominants où le salarié est occupé.**

Il peut donc s'agir :

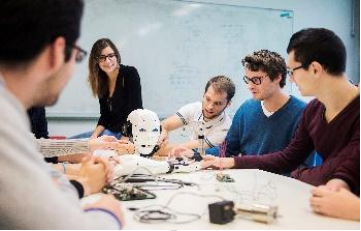
- ▶ d'un **lieu fixe et unique** : au siège de l'entreprise, dans l'un de ses établissements ou l'une de leurs dépendances, voire au domicile du salarié ou un tiers lieu (télétravail) ;
- ▶ de **plusieurs** lieux fixes et déterminés ;
- ▶ pour les salariés **itinérants** :
 - ▶ une **zone géographique ou professionnelle** avec rattachement administratif à un établissement ;
 - ▶ une combinaison de lieux fixes et de zones d'intervention.



LA MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL

L'employeur peut modifier le lieu de travail sans l'accord du salarié sous certaines conditions...

- 1.** Dans le **même secteur géographique** (critères objectifs de distance entre deux sites et qualité du réseau de transport).
- 2.** En cas de changement temporaire justifié par l'intérêt de l'entreprise ou de **circonstances exceptionnelles**.
- 3.** En cas de **déménagement** de l'entreprise.
- 4.** Par application d'une clause de **mobilité**, qui doit être :
 - ▶ définie géographiquement (précise),
 - ▶ justifiée dans l'intérêt de l'entreprise,
 - ▶ soumise à délai de prévenance.



LA RÉMUNÉRATION

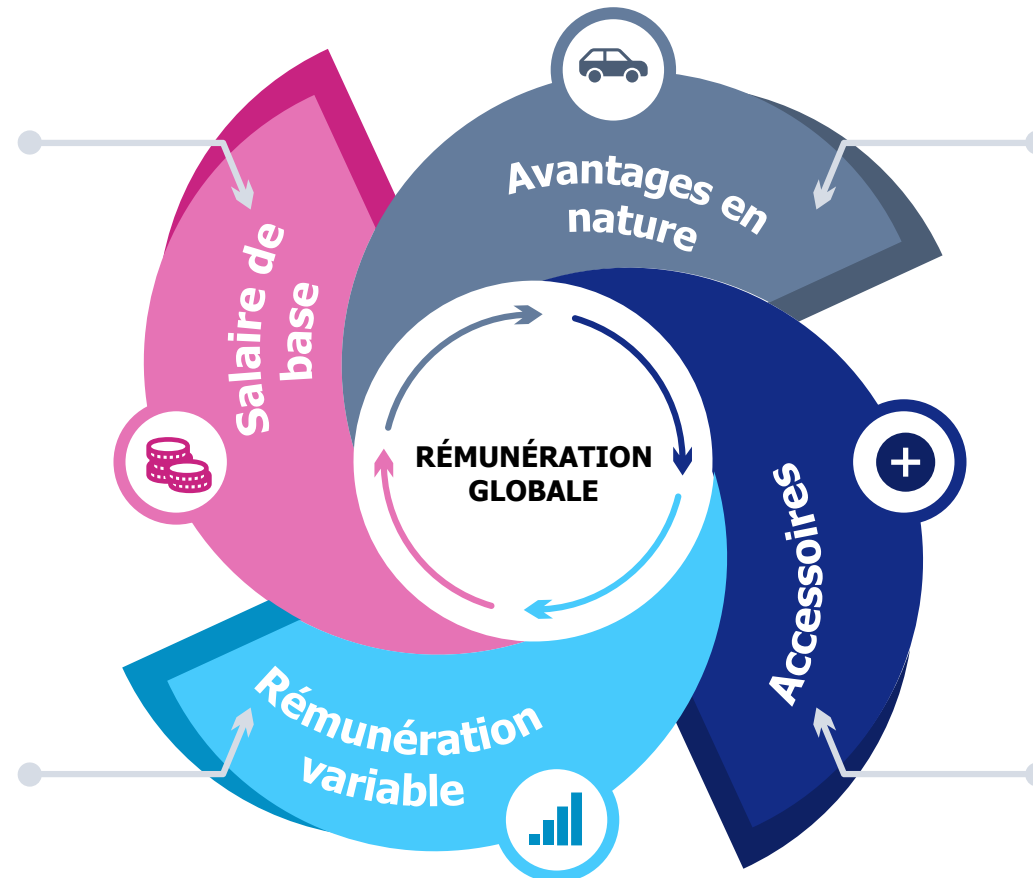
La rémunération est composée de différents éléments : rémunération directe ou indirecte, individuelle ou collective, fixe ou variable...

Somme forfaitaire versée chaque mois en contrepartie de la durée du travail prévue par le contrat du salarié.

Au minimum : SMIC ou SMC.

Versée en contrepartie de la performance du salarié. Les objectifs doivent être en lien son activité.

Commissions, primes sur objectifs ou discrétionnaires...



Utilisation à titre personnel de biens ou services fournis et payés par l'entreprise.

Voiture ou logement de fonction...

Compléments du salaire, prévus par la loi, la CCN ou un accord d'entreprise.

Prime d'ancienneté, 13^{ème} mois, prime de rendement, prime de vacances, participation, intéressement...



À QUOI RESSEMBLAIT UN BULLETIN DE PAIE AVANT ?

Nom, profession et Adresse de l'Employeur

ÉTAT Paul HUC
Rue du Pressoir Blanc

Loi du 4 Mars 1931 modifiée par les Décrets-Loi du 28 Octobre 1935, 12 Novembre 1938, 12 Janvier 1939

BULLETIN DE PAYE
(Modèle Déposé)

du **24 DEC 1940** au **9 JANV 1941**

Nom et prénoms : *Doucet P.*

Adresse : _____

N° Mat^{le} A. S. _____ Emploi : _____

Appointements

10 Heures à *6.10* *488*

H^{res} sup^{res} à _____

Retenue 40%, H^{res} sup^{res} _____

Montant du Salaire _____

A déduire Assurances Sociales *19.40*

Somme imposable _____

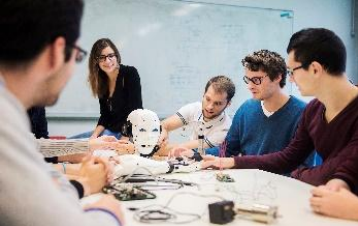
A DÉDUIRE { Cont^{on} N^o 5 ou 15 % *6* *29.40*

{ Impôt Cédulaire _____

{ Acomptes versés _____

NET A PAYER *462.60*

Vérifier votre paye avant le départ de l'Atelier.



COMMENT LIRE UN BULLETIN DE PAIE ?

BULLETIN DE PAIE - EN EUROS

SOCIÉTÉ
Adresse

Salarié
Adresse

Détail du salarié
Salarié - Non Cadre
Employé - 1 - 1
Serveuse

CLASSIFICATION
CATEGORIE
EMPL01

N° SIRET :
N°APE : 5610A

Convention Collective : HCR (HÔTELS, CAFES, RESTAURANTS) - 1979

Début de période : 01/12/2022
Fin de période : 31/12/2022
Début de contrat : 01/03/2022
Date d'ancienneté : 25/07/2021
N° de sécurité sociale : - - - - -

MINIMUM COEFFICIENT : 1 678,95
REMUNERATION TOTALE DU MOIS : 1 733,03
Salaires de base : 1 669,88
151.67 h
Durée mensuelle
Taux horaire : 11,0102

DESIGNATION	BASE	PART SALARIÉ		PART EMPLOYEUR	CALENDRIER		
		Taux ou %	MONTANT		JOUR	ÉVÉNEMENT	
Salaires de base	151,67	11,0102	1 669,88			J01	
Heures supplémentaires non contractuelles 10,00 %	11,10	12,1112	134,43			V02	
Absence maladie ordinaire	3,00	57,0933	-171,28			S03	
600+ clients a day			100,00			D04	
Google 4.5+			0,00			L05	
Rémunération brute			1 733,03			M06	
Assurance maladie	1 733,03			121,31		M07	
Mutuelle Forfait Alan			17,50			J08	
Prévoyance Alan Tranche A	1 733,03		0,00			V09	
Accidents du travail - Maladies professionnelles	1 733,03			19,93		S10	
Sécurité sociale plafonnée	1 733,03	6,900	119,58	38,30		D11	
Sécurité sociale déplafonnée	1 733,03	0,400	6,93	148,17		L12	
Complémentaire Tranche 1	1 733,03	4,795	83,09	32,93		M13	
Famille	1 733,03			90,55		M14	mo
Chômage	1 733,03			59,79		J15	mo
Autres contributions dues par l'employeur				72,79		V16	
CSG déductible de l'impôt sur le revenu	1 608,05	6,800	109,35	28,52		S17	
CSG/CRDS non déductible de l'impôt sur le revenu	1 608,05	2,900	46,63			D18	
CSG/CRDS 9,7 % non déductible	132,08	9,700	12,81			L19	
Réduction salariale sur heures supplémentaires	-134,43	11,31	-15,20			M20	mo
EXONERATIONS, ECRETEMENT ET ALLEGEMENT DE COTISATIONS						M21	
TOTAL COTISATIONS & CONTRIBUTIONS SALARIALES			380,69			J22	
TOTAL COTISATIONS & CONTRIBUTIONS PATRONALES				479,82		S24	
Frais transport public	75,20	0,5000	37,60			D25	
Indemnités non soumisees			37,60			L26	
Net à payer avant impôt sur le revenu				1 389,94		M27	
Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie				25,01		M28	
Net payé en euros (chèque)				1 389,94		J29	
Date de paiement						V30	
						S31	mo Maladie ordinaire

Impôt sur le revenu

	Base (Net Imposable)	Taux non personnalisé	Montant
Impôt sur le revenu prélevé à la source	1 294,85	0,00 %	0,00

Soldes de congés

	CP N-1	CP N
Acquis	18,00	14,30
Pris	11,00	0,00
Solde	7,00	14,30

Autres informations

Total versé par l'employeur	1 920,60
Allègement de cotisations employeur	615,00
Net imposable	1 294,85
Montant net des heures supplémentaires exonérées	125,45
Temps travaillé ce mois	151,1 h

Cumuls DEPUIS JANV. 2022

Net imposable	17 225,49
Salaires brut	26 048,08
Prélèvement à la source	54,62
Montant net des heures supplémentaires exonérées	4 490,00
Temps travaillé	2125,25h

Dans votre intérêt, et pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce document sans limitation de durée.
Pour la définition des termes employés, se reporter au site Internet www.service-public.fr rubrique cotisations sociales

PayFit

Emploi : **Directrice commerciale**
Statut professionnel : **Cadre**
Groupe : **06**
Coefficient : **145**

Entrée : **01/05/2001**
Ancienneté : **20 ans et 8 mois** 01/05/2001

NOM Prénom du Salarié
Adresse CP - VILLE

Convention collective : **Transports routiers et activités auxiliaires du transport**

Eléments de paie	Base	Taux	A déduire	A payer	Charges patronales
Salaire de base	151.67	34.6155		5 250.14	
Heures mensuelles majorées 25%	17.33	43.2694		749.86	
Sous total Salaire de base	169.00			6 000.00	
Avantage en nature voiture				300.00	
Prime exceptionnelle				5 000.00	
Réintégration sociale	246.67				
Salaire brut				11 300.00	
Santé					
Sécurité Sociale - Mal. Mat. Inval. Décès				11 546.67	13.0000 1 501.07
Complémentaire - Incap. Inval. Décès				3 428.00	2.4500 83.99
Complémentaire - Incap. Inval. Décès				8 118.67	3.2400 263.04
Complémentaire - Santé				3 428.00	8.2500 282.81
Accidents du travail & mal. professionnelles				11 546.67	1.8000 207.84
Retraite					
Sécurité Sociale plafonnée	3 428.00	6.9000	236.53	3 428.00	8.5500 293.09
Sécurité Sociale déplafonnée	11 546.67	0.4000	46.19	11 546.67	1.9000 219.39
Complémentaire Tranche 1	3 428.00	4.9300	169.00	3 428.00	5.4400 186.48
Complémentaire Tranche 2	8 118.67	9.8600	800.50	8 118.67	14.7800 1 199.94
Famille				11 546.67	5.2500 606.20
Assurance chômage					
Chômage				11 546.67	4.2000 484.96
APEC	11 546.67	0.0240	2.77	11 546.67	0.0360 4.15
Cot. statutaires ou prévues par la conv. coll.					
Financement dialogue social Tr1	3 428.00	0.0250	0.86	3 428.00	0.0250 0.86
Financement dialogue social Tr2	8 118.67	0.0250	2.03	8 118.67	0.0250 2.03
Investissement formation				11 546.67	0.5000 57.73
Autres contributions dues par l'employeur					
Autres contributions dues par l'employeur				11 546.67	4.9460 571.11
Autres contributions dues par l'employeur				3 428.00	0.1000 3.43
Autres contributions dues par l'employeur				375.18	8.0000 30.01
Autres contributions dues par l'employeur				68 066.14	0.4500 306.30
CSG déduct. de l'impôt sur le revenu	11 724.10	6.8000	797.24		
CSG/CRDS non déduct. de l'impôt sur le revenu	11 724.10	2.9000	340.00		
Exonérations de cotisations employeur					- 26.00
Exonération sociale sur HC/HS	749.86	- 10.7000	- 80.24		
Total des cotisations et contributions			2 314.88		6 278.43
Avantage en nature voiture	- 300.00		300.00		
Réintégration fiscale	282.81				
Net à payer avant impôt sur le revenu				8 685.12	
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie	164.41				

PAS

9 604,93

- 17,20 %

- 1652,56 €

► Quelles sont les informations importantes sur le bulletin, en dehors des chiffres ?

►► Emploi, Statut, Classification, Ancienneté.

► Quel est le temps de travail du salarié ?

►► Forfait mensuel 169 heures.

► Quel est le montant du salaire de base ? Du salaire brut ?

►► 6 000 €.

►► 11 300 € (prime + AVN).

► Quel est le taux de charges patronales ?

►► 6 278,43 / 11 300 : 55,55 %.

► Quel est le taux de charges salariales ?

►► 2 314,88 / 11 300 = 20,50 %.

► Qu'est-ce qui manque ?

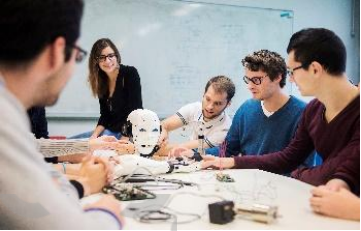
►► L'impôt à la source.

En résumé...

Pour qu'un salarié touche **8 685 €** (avant IR) le coût total employeur est de plus **17 500 €**.



LES CLAUSES INFORMATIVES



QUELLES SONT LES CLAUSES INFORMATIVES ?

Ces clauses sont devenues obligatoires et doivent faire l'objet d'une information des salariés, depuis la loi de transposition en date du 1^{er} août 2022.

Clauses devant faire l'objet d'une information, en plus des clauses essentielles

Convention Collective accords collectifs applicables dans l'entreprise

Identité des organismes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO)
Identité des organismes de prévoyance (incapacité, invalidité, décès et frais de santé)

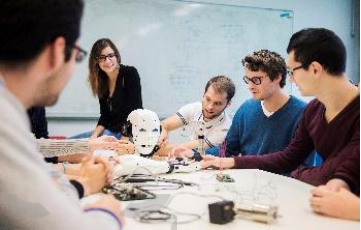
Congés Payés (conditions d'acquisition et d'utilisation)

Procédure en cas de rupture du contrat de travail et notamment la durée du préavis

Droit à la formation professionnelle

Durée de la période d'essai

Traitement des données personnelles



LA PÉRIODE D'ESSAI

OBJET DE LA PÉRIODE D'ESSAI

Elle doit expressément être stipulée dans le contrat de travail.

C'est un droit autant pour l'employeur que pour le salarié.

Elle permet...

L'évaluation par l'employeur :

- ▶ des compétences professionnelles du salarié ;
- ▶ de ses aptitudes personnelles à adhérer aux valeurs et à la culture de l'entreprise.

L'évaluation par le salarié :

- ▶ de l'adéquation des fonctions et missions avec ses attentes professionnelles ;
- ▶ de l'ambiance de travail.

DURÉE DE LA PÉRIODE D'ESSAI

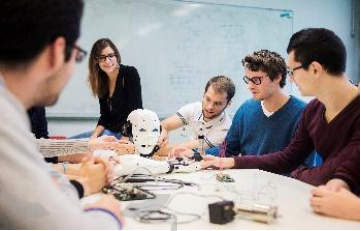
Elle est librement fixée par l'employeur et le salarié dans la limite des durées maximum prévues par la loi ou la convention collective.

Elle peut être renouvelée sous 3 conditions :

- ▶ si la **Convention collective** le prévoit,
- ▶ avec l'accord **écrit** du salarié,
- ▶ **une seule fois**, dans la limite de la durée initiale.

Elle peut être prolongée en cas de congés payés ou arrêt maladie.

Catégories	Durée initiale	Renouvellement	Maximum
Ouvriers & Employés	2 mois	2 mois	4 mois
ETAM	3 mois	3 mois	6 mois
Cadres	4 mois	4 mois	8 mois



LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES : QU'EST-CE QUE LE RGPD ?

Le règlement général sur la protection des données de l'Union Européenne a pour objectif de protéger le droit des personnes physiques à la protection des données à caractère personnel et leur traitement.

PRÉSENTATION

► Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement (nom prénom) ou indirectement (identifiant client, numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale...).

► Qu'est-ce qu'un traitement ?

Toute opération, ou ensemble d'opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (fichier clients, SIRH...) et quel que soit le support (papier ou numérique).

CONSÉQUENCES POUR L'EMPLOYEUR

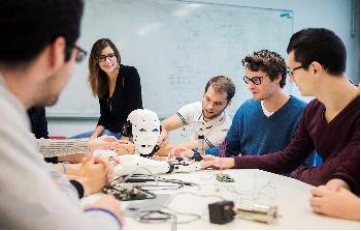
► Obligation de nommer un DPO

Délégué à la Protection des Données chargé de s'assurer de la conformité des traitements au RGPD.

► Obligation d'informer

Le salarié sur l'existence de traitements automatisés nécessaires à la gestion de son dossier, la durée de conservation des données, les personnes internes et externes habilitées à y avoir accès et enfin son droit d'accès et à rectification.

LES CLAUSES SPÉCIFIQUES



QUELLES SONT-ELLES ? QUELLES SONT LEURS CONSÉQUENCES ?

◆ Ces clauses ne peuvent s'appliquer que si elles sont prévues au contrat de travail.
Elles font peser des obligations spécifiques sur l'employeur, le salarié ou les deux...

EMPLOYEUR

Garantie d'emploi

Clause de sortie

Reprise d'ancienneté

LES DEUX

Non-concurrence

Télétravail

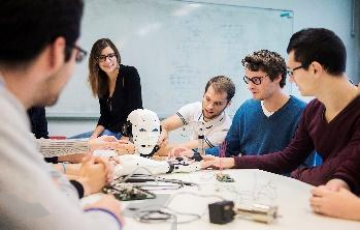
EMPLOYÉ

Exclusivité

Loyauté

Confidentialité

Débit formation



LE TÉLÉTRAVAIL



Une grande souplesse est accordée aux employeurs et aux salariés pour mettre en place le télétravail.

Une condition est requise :
→ **le double volontariat**

Rappel : La mise en œuvre du télétravail en cas de force majeure ne nécessite **aucun formalisme particulier** et s'impose à l'employeur comme aux salariés.



Un accord collectif ou une charte sur le télétravail

Qui précise les postes télétravaillables et oblige l'employeur à motiver un refus.



Un accord mutuel

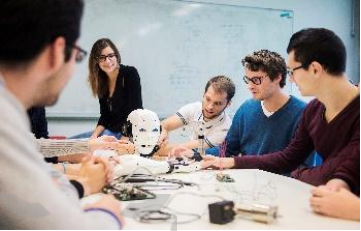
Formalisé par tout moyen et notamment un avenant ou une clause spécifique.



Dispositions à inclure dans la charte ou le contrat de travail

En l'absence de charte, elle devra notamment spécifier :

- ▶ le rythme hebdomadaire de télétravail,
- ▶ le lieu de télétravail du salarié (domicile ou tiers-lieu),
- ▶ les plages horaires durant lesquelles le salarié devra être joignable,
- ▶ les modalités de retour à une exécution des missions sans télétravail,
- ▶ les restrictions à l'usage des équipements et des services de communication,
- ▶ les modalités de contrôle de la charge de travail.



GARANTIE D'EMPLOI OU CLAUSE DE SORTIE

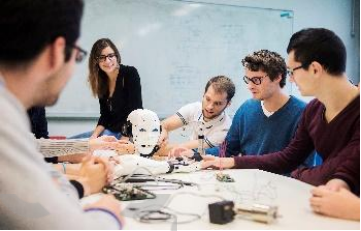
Ces clauses permettent de bénéficier de garanties concernant la rupture du contrat.
Leur non-respect engage la responsabilité de l'employeur.

GARANTIE D'EMPLOI

- ▶ L'employeur garantit au salarié de ne pas être licencié pendant un certain délai (même pour une durée indéterminée).
- ▶ La Cour de cassation a ainsi admis qu'était licite la clause octroyant une garantie d'emploi illimitée au salarié, à condition qu'il réalise un objectif de vente déterminé (20/05/2009).
- ▶ Elle peut être restrictive et prévoir par exemple que sont exclus les cas de faute grave et/ou lourde.
- ▶ Elle peut également prévoir le versement d'une somme forfaitaire en cas de non-respect.

CLAUSE DE SORTIE

- ▶ Une telle clause prévoit un montant d'indemnité supralégale (en plus des indemnités légales ou conventionnelles) qui sera accordé au salarié en cas de départ (ce que l'on appelle également les parachutes dorés...).
- ▶ Elle peut également être restrictive sur les types de départ concernés.



LOYAUTÉ, CONFIDENTIALITÉ, EXCLUSIVITÉ

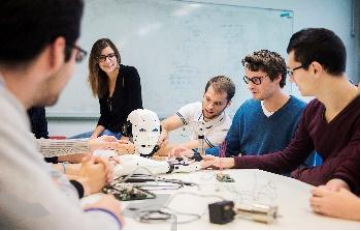
Ces clauses soulignent l'obligation globale de loyauté du salarié vis-à-vis de son employeur.

LOYAUTÉ CONFIDENTIALITÉ

- ▶ Le salarié est tenu de ne pas divulguer à un tiers (clients, fournisseurs, concurrents et même autres salariés de l'entreprise...) les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
- ▶ Cette clause n'est totalement licite qu'à partir du moment où elle est en **rapport direct** avec l'activité du salarié.
- ▶ Un manque de loyauté peut même en l'absence d'une clause spécifique motiver un licenciement pour faute grave, voire pour faute lourde.

EXCLUSIVITÉ

- ▶ Interdit au salarié d'exercer une activité **concurrente**, même non-salariée, en parallèle de l'exécution de son contrat de travail. À l'origine, elle permettait d'interdire à un salarié d'exercer une autre activité, même non-concurrente.
- ▶ Mais les juges ont fini par en limiter la portée : désormais, elle se borne à prohiber les activités concurrentielles à celles de l'employeur (11/07/2000).



CLAUDE DE NON-CONCURRENCE

Clause qui interdit d'exercer une activité concurrente de l'employeur après la rupture. Elle doit permettre de respecter un juste équilibre entre la protection des intérêts légitimes de l'employeur à ne pas subir un **préjudice** du fait de la nouvelle activité du salarié, et la capacité de ce dernier à reprendre un emploi sans être obligé à une **reconversion** ou **expatriation**.



CONDITIONS DE VALIDITÉ

- ▶ Obligatoirement prévue dans le contrat de travail.
- ▶ Limitée dans son objet (activités interdites).
- ▶ Limitée dans sa durée (rarement plus de 2 ans).
- ▶ Limitée dans son étendue géographique.
- ▶ **Rémunérée dans les conditions suivantes...**

Sanctions en cas de non-respect par le salarié

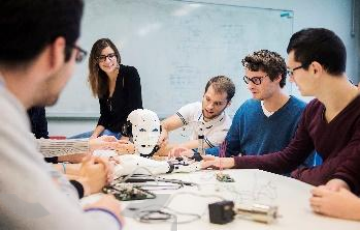
- ▶ Restitution de l'indemnité de non-concurrence par le salarié à l'employeur et réparation du préjudice subi.
- ▶ Paiement de la sanction financière éventuellement prévue par le contrat.

- ▶ Le non-respect de ces conditions entraîne la nullité de la clause.
- ▶ Il est également important de prévoir les conditions de renonciation.



- ▶ Proportionnée à la contrainte pesant sur le salarié.
- ▶ Ne pas être dérisoire (10% du salaire = dérisoire).
- ▶ Payée mensuellement pendant toute la durée d'application.

LES CLAUSES INTERDITES



CLAUSES INTERDITES

Certaines clauses ne peuvent apparaître dans un contrat de travail. Elles sont interdites par la loi ou peuvent se trouver interdites par la convention collective applicable.



Les clauses portant atteinte à une liberté



Les clauses discriminatoires



Les clauses d'indexation des salaires



Les clauses de sanction pécuniaire



Les clauses compromissaires et clauses attributive de juridiction



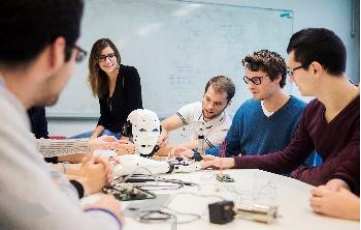
Les clauses de modification de contrat sans l'accord du salarié



Les clauses de préconisation d'un motif de licenciement



Les clauses de départ à la retraite

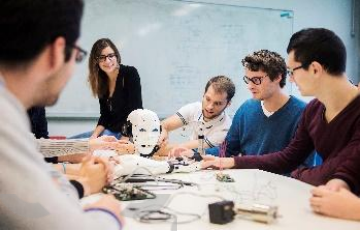


CLAUSES INTERDITES

Certaines clauses ne peuvent apparaître dans un contrat de travail. Elles sont interdites par la loi ou peuvent se trouver interdites par la convention collective applicable.

Les clauses portant atteinte à une liberté	Parmi les droits les plus protégés, le droit de grève ne peut être remis en cause par une clause particulière. Aucune clause ne peut porter atteinte à la liberté du mariage, aucune clause de célibat ne peut non plus être insérée dans le contrat de travail, portant atteinte à la liberté de personnalité. La liberté syndicale se doit d'être respectée : les clauses obligeant un salarié à adhérer à un syndicat ou à l'inverse, lui interdisant d'adhérer sous peine de licenciement sont strictement interdites.	Les clauses compromissaires et clauses attributive de juridiction	Il est interdit d'imposer, par avance, un arbitrage extrajudiciaire en cas de litige. Les litiges portant sur un contrat de travail ne peuvent être traités que par les Prud'hommes.
Les clauses discriminatoires	On ne peut pas imposer une clause discriminatoire portant atteinte aux mœurs, à la religion, aux opinions politiques ou à la situation familiale, au sexe, de la même manière qu'on ne peut licencier un salarié pour l'un de ces motifs.	Les clauses de modification de contrat sans l'accord du salarié	Le contrat de travail ne peut être modifié unilatéralement, sans l'accord du salarié, même en incluant une clause particulière. Celle-ci est interdite.
Les clauses d'indexation des salaires	Il est interdit de préciser une clause qui indexerait le salaire sur l'indice des prix, sur le SMIC, le niveau général des prix ou sur le prix des biens, des produits ou des services qui n'ont pas de lien direct avec l'objet du contrat de travail .	Les clauses de préconisation d'un motif de licenciement	Une clause qui prévoit des motifs de licenciement est interdite. En cas de licenciement, seul le juge peut apprécier du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement.
Les clauses de sanction pécuniaire	Un contrat de travail ne peut prévoir une clause portant sur une amende ou une sanction pécuniaire imposée au salarié.	Les clauses de départ à la retraite	Il est interdit de prévoir par une clause la rupture de plein droit de contrat de travail en raison de l'âge du salarié, ou de son droit à disposer d'une pension de vieillesse. Le salarié seul peut le décider.

LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL



COMMENT MODIFIER LE CONTRAT DE TRAVAIL ?

Il y a une différence essentielle en droit du travail entre la modification substantielle du contrat de travail et la modification des conditions de travail.

Modification substantielle du contrat de travail

Touche aux éléments essentiels du contrat

► Lieu de travail, rémunération, qualification et fonction, durée du travail.



L'accord du salarié est requis et un avenant doit donc être rédigé.

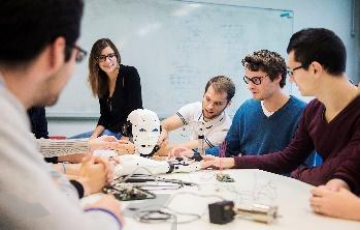
Le refus du salarié ne peut justifier un licenciement pour motif personnel mais peut justifier un licenciement pour motif économique.

Modification des conditions de travail

Ne touche pas à un élément essentiel du contrat ou dans des proportions « acceptables »



Aucune formalité obligatoire.

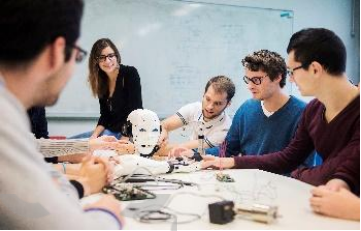


BIEN-SÛR TOUT EST PLUS NUANCÉ EN DROIT DU TRAVAIL...

Les modifications ci-dessous nécessitent-elles de signer un avenant ?

Modification	Exemple 1	Exemple 2
Lieu de travail	Un salarié travaillant à Paris est muté pour un travail identique à Cachan. Même secteur géographique	Un salarié travaillant à Paris est muté à Saint-Etienne. Avenant nécessaire sauf si clause de mobilité France
Rémunération	Un employeur prend la décision de diminuer le taux horaire d'un ses salariés pour motif disciplinaire. Interdiction des sanctions pécuniaires En dehors, accord nécessaire du salarié	Un employeur souhaite modifier les conditions de la rémunération variable de l'ensemble de ses commerciaux. Avenant nécessaire pour chaque salarié !!
Fonctions	Un employeur décide d'aménager les fonctions d'un salarié en lui ajoutant des tâches et en lui retirant d'autres. Les missions peuvent évoluer si elles restent dans le cadre de la qualification du salarié	Un employeur décide de réduire ses responsabilités de manager (réduction de l'équipe). Le retrait de responsabilités nécessite l'accord du salarié
Durée du travail	L'employeur souhaite passer à la semaine de 4 jours sans diminuer le NB d'heures. Un simple aménagement des horaires de travail est possible sans l'accord du salarié	L'employeur souhaite qu'un salarié passe à un horaire variable pour les besoins de l'entreprise. Avenant nécessaire





LE CONTRAT DE TRAVAIL N'A PLUS DE SECRET POUR VOUS !!

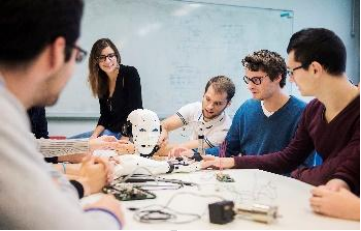
Vous avez désormais toutes les clés pour lire, comprendre, et signer un contrat de travail

En tant que futur salarié ou futur manager voici les questions que vous devez systématiquement vous poser face à un contrat de travail...

- ▶ Quelles sont les missions ?
- ▶ La classification est-elle correcte ?
- ▶ Quelle modalité du temps de travail appliquée ?
- ▶ Quelle doit être la rémunération ? (fixe & variable)
- ▶ Quel est le lieu de travail ?
- ▶ Faut-il prévoir des clauses spécifiques ? (non-concurrence, exclusivité...)

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

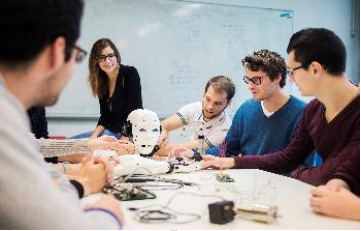
3



4 DOMAINES PRINCIPAUX



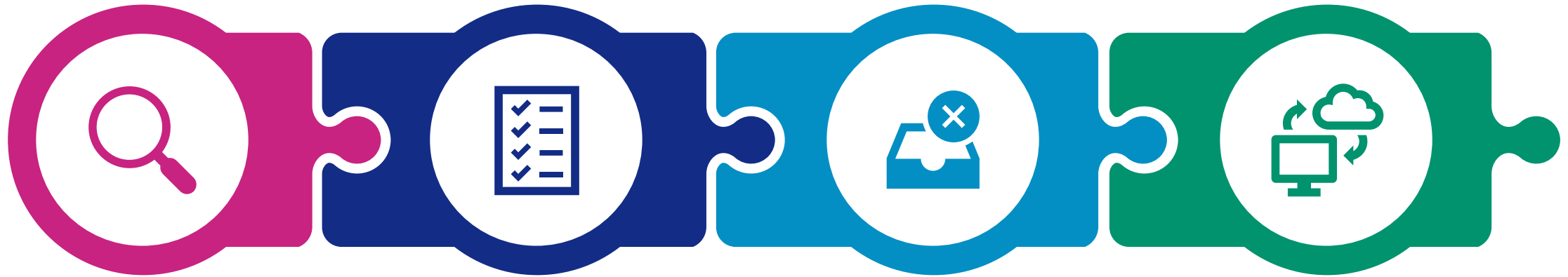
LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L'EMPLOYEUR



LE REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL

Article L.1221-13 du code du travail

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.



OBJET

Permet de s'assurer de la transparence des emplois dans chaque établissement de l'entreprise.

MENTIONS

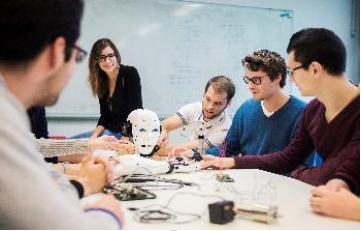
La nationalité, la date de naissance, le sexe, la qualification, l'emploi, les dates d'entrée et de sortie de l'établissement, le type de contrat...

ABSENCE

Amende de 4^{ème} classe (135 € majorée à 375)
X NB de salariés absents du registre.

SUPPORT

Le registre peut-être tenu sur un support numérique. Dans ce cas, l'employeur doit consulter le Comité Social et Économique.



LES AFFICHAGES OBLIGATOIRES

Les coordonnées

- Inspection du Travail.
- Service de Santé au Travail.



Les modalités de consultation

- Document Unique des Risques Professionnels.
- Convention Collective applicable.
- Règlement intérieur.



Interdiction de fumer et vapoter



Les consignes de sécurité Le plan d'évacuation



Les horaires collectifs L'ordre de départ en congés



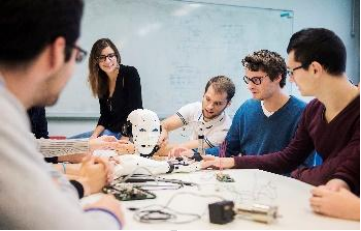
Les dispositions en matière **d'égalité** salariale entre les hommes et les femmes.

Les dispositions en matière de lutte contre le **harcèlement** moral et sexuel et les agissements sexistes.

Les dispositions en matière de lutte contre les **discriminations** à l'embauche.



CODE DU TRAVAIL



ZOOM SUR LE HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL

01. Harcèlement moral

- ▶ **Article L.1152-1** : aucun salarié ne doit subir les agissements **répétés** de harcèlement moral qui ont pour **objet** ou pour **effet** une **dégradation** de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa **dignité**, d'altérer sa **santé physique ou mentale** ou de compromettre son avenir professionnel.
- ▶ **Article L.1152-2** : aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (rémunération, formation, affectation, classification, promotion...) **pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.**

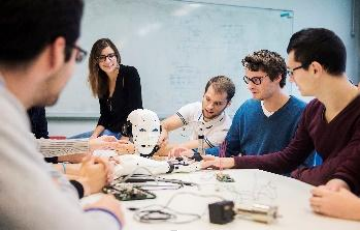
Harcèlement sexuel

02.

Article L.1153-1

Aucun salarié ne doit subir des faits...

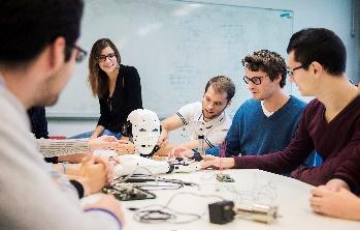
- ▶ **1°** Soit de harcèlement sexuel, constitué par des **propos** ou **comportements** à connotation **sexuelle répétés** qui soit portent atteinte à sa **dignité** en raison de leur caractère **dégradant** ou **humiliant**, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
- ▶ **2°** Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de **pression grave, même non répétée**, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un **acte de nature sexuelle**, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »



LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

De très nombreuses données personnelles relatives aux employés sont nécessaires pour la gestion de leur carrière au sein de l'entreprise.





LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

À quoi sert le règlement intérieur ?

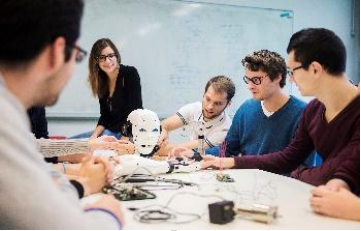
- ▶ Document créé par l'employeur qui fixe les **règles de conduite** dans l'entreprise.
- ▶ Les dispositions doivent être conformes aux dispositions des lois, règlements et conventions collectives applicables dans l'entreprise et ne pas comporter de **clauses restreignant les libertés individuelles ou collectives**, non proportionnées au but recherché.

Pour quelles entreprises ?

- ▶ Pour les entreprises de **plus de 50 salariés**.
- ▶ Pour les autres il est facultatif mais l'entreprise peut le rédiger et doit respecter les mêmes règles.

À qui s'applique-t-il ?

- ▶ **À l'ensemble des salariés** liés à l'entreprise par un contrat de travail (yc alternants et stagiaires).
- ▶ Les **intérimaires** sont soumis au règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice, pour les règles d'hygiène et de sécurité et pour les règles relatives à la discipline (en raison de l'autorité reconnue de façon générale à l'entreprise utilisatrice sur les intérimaires pour assurer l'exécution correcte de leur tâche).



LE CONTENU DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

◆ Un contenu strictement encadré et une attention particulière portée aux clauses restreignant les libertés individuelles ou collectives.

01

Les mesures en matière **d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise** et notamment les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuels, des substances et préparations dangereuses...

04

Les dispositions relatives aux **harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes**.



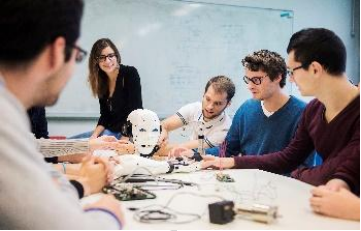
Le règlement intérieur ne peut apporter aux **droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives** des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni **proportionnées** au but recherché.

02

Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent exercer leur **droit de retrait et la procédure d'alerte** dès que les conditions de santé et de sécurité apparaissent compromises

03

Les règles relatives à la **discipline** et notamment la nature et l'échelle des **sanctions** et les dispositions relatives aux **droits de la défense des salariés**.



LES RÈGLES DE PUBLICITÉ

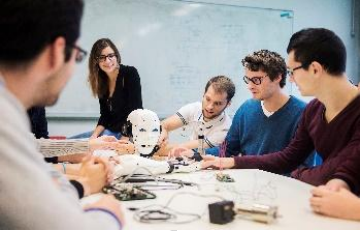
Les règles d'opposabilité

- ▶ Préalablement à son entrée en vigueur, le Règlement Intérieur est soumis à **l'information/consultation** du Comité Social et Économique.
- ▶ Le Règlement Intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur qui doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
- ▶ Formalités de publicité : auprès du greffe du **conseil de prud'hommes** et de **l'Inspection du Travail** (accompagné de l'avis du CSE).

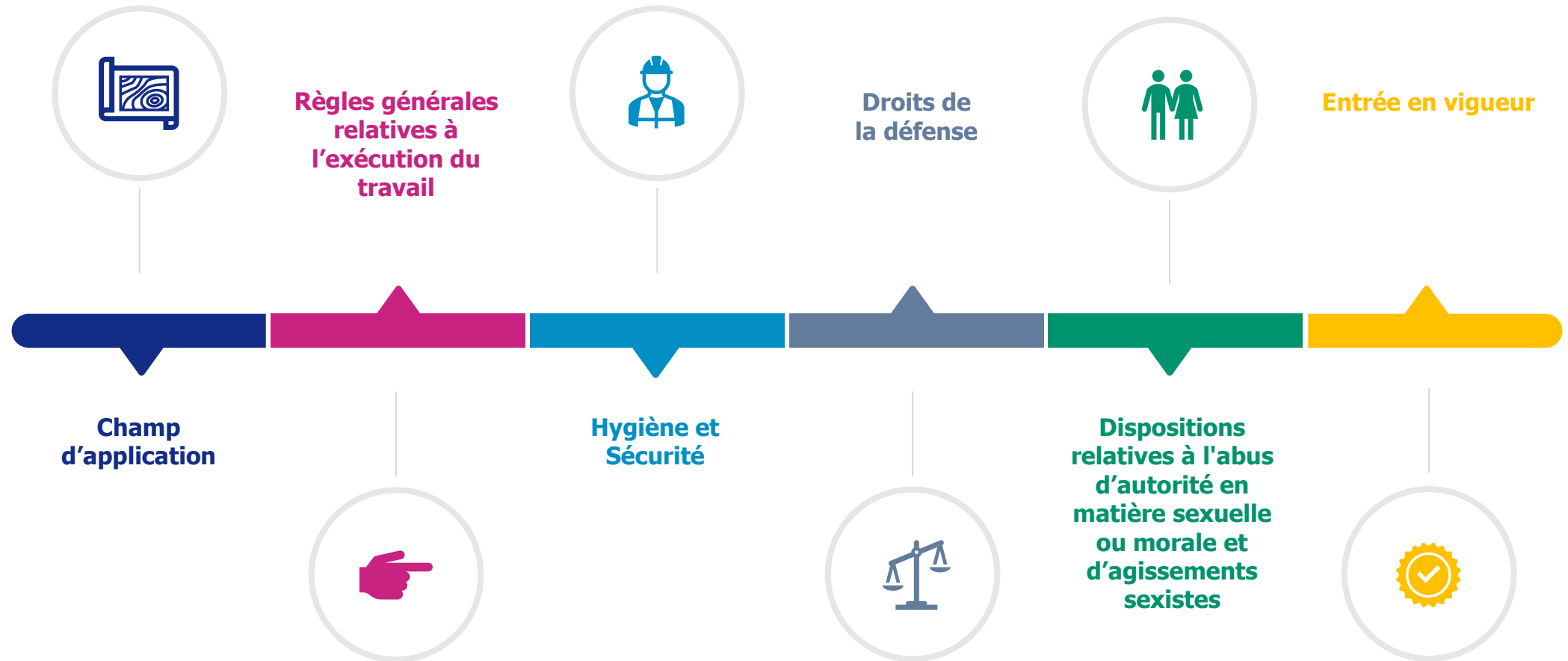
Les sanctions éventuelles

L'employeur s'expose à une contravention de 4^{ème} classe s'il :

- ▶ n'a pas établi de règlement intérieur alors que l'entreprise a plus 50 salariés ;
- ▶ a adopté un règlement intérieur sans respecter la procédure d'élaboration fixée par la loi ;
- ▶ a laissé subsister dans le règlement intérieur une clause qui a été considérée comme illégale ;
- ▶ n'a pas respecté l'obligation de rédiger le document en français.



EXEMPLE DE SOMMAIRE



CES CLAUSES ONT-ELLES RÉELLEMENT EXISTÉ ?

Clause interdisant le mariage avec un autre salarié de la même entreprise ou avec une personne divorcée ?

▶ **Oui**, et elle a été considérée comme abusive.

Clause interdisant de se faire la bise au travail afin d'éviter tout acte de harcèlement sexuel ?

▶ **Non**, mais on pourrait bien l'imaginer. Elle serait considérée comme abusive...

Clause interdisant aux femmes des salariés d'une entreprise de tenir un commerce sans l'autorisation préalable de la direction ?

▶ **Oui**, et elle a été considérée comme abusive.

Clause interdisant de siffler, de chanter, d'avoir des conversations extérieures au service ?

▶ **Oui**, et elle a été considérée comme abusive.

Clause interdisant de boire l'eau du robinet (afin de limiter les factures) ?

▶ **Non**, et elle serait considérée comme abusive ;

▶ En revanche, pour des questions d'hygiène et de sécurité, pourquoi pas...

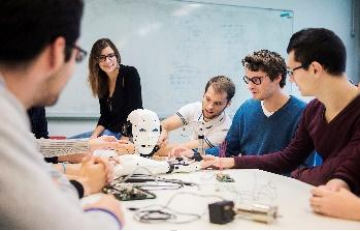
Clause interdisant aux hommes de venir en bermuda et de porter des tongs ?

▶ **Oui**, et c'est moi qui l'ai rédigée !!

▶ Ce n'est pas considéré comme abusif car **1-** c'est moi qui l'ai rédigée et, **2-** on peut interdire certaines tenues sur le lieu de travail pour des questions d'image, d'hygiène ou de sécurité.

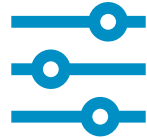


LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ AU TRAVAIL



D'UNE OBLIGATION DE RÉSULTAT...

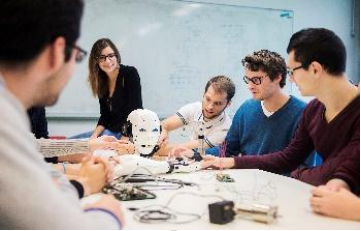
◆ Quelle est la différence entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat ?



Obligation de moyens : le débiteur doit mettre en œuvre toutes les ressources qu'il a à sa disposition pour accomplir la prestation convenue, **sans pour autant garantir le résultat**.



Obligation de résultat : le débiteur **garantit un résultat** et engage sa responsabilité s'il n'est pas atteint, quels que soient les moyens mis en œuvre.



... À UNE OBLIGATION DE MOYENS RENFORCÉS

Selon l'article L.4121-1 du Code du Travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs... ».

01.

Éviter les risques.

02.

Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.

03.

Combattre les risques à la source.

04.

Adapter le travail à l'homme et non l'inverse.

05.

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique.

06.

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.

07.

Planifier la prévention.

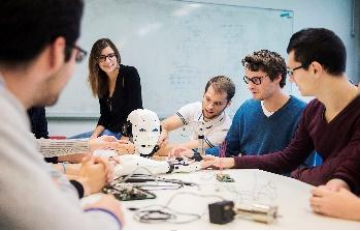
08.

Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures individuelles.

09.

Donner les instructions appropriées aux travailleurs

**Les 9 principes
de la prévention
en entreprise.**



LES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL

Pour qui ?

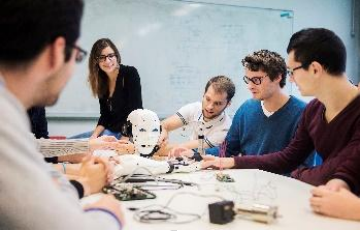
- ▶ Tous les salariés de l'entreprise (CDI, CDD, intérimaires, alternants... à l'exclusion des stagiaires sauf s'ils doivent occuper un poste à risque. La convention de stage doit le préciser).

Comment ?

- ▶ Selon l'effectif de l'entreprise, le service de santé au travail est assuré soit par un service de santé interne à l'entreprise, soit par un service de santé interentreprises (seuil = 500 salariés).

Quel rôle ?

- ▶ Rôle exclusif de prévention (aucun droit de prescrire).
- ▶ Préserver la santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
- ▶ Surveiller l'état de santé des travailleurs.
- ▶ Conseiller l'employeur, les travailleurs et les représentants du personnel sur les risques professionnels.



LES MOYENS DES SERVICES DE SANTÉ

Les rapports

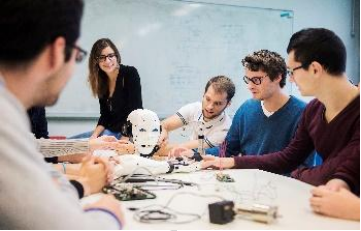
- ▶ Rédaction de la fiche entreprise.
- ▶ Rapport annuel d'activité.

Les visites médicales

- ▶ La **visite d'information et de prévention** réalisée dans un délai de 3 mois à partir de la date d'embauche.
- ▶ Le **suivi individuel renforcé** pour les salariés exposés à certains risques (par exemple, amiante, plomb, etc.).
- ▶ Les visites de **reprise obligatoires** :
 - ▶▶ Maladie ou accident ayant entraîné un arrêt d'au moins 60 jours (30 jours pour un AT) ;
 - ▶▶ Maladie professionnelle (quelle que soit sa durée) ;
 - ▶▶ Retour de congé maternité.
- ▶ Visite de **préreprise** organisée par le médecin du travail à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de la Sécurité sociale pour un arrêt de travail de plus de 3 mois et de reprise du travail.
- ▶ Depuis la loi Santé au Travail du 28 août 2021 : visite de mi-carrière (45 ans).

Les conséquences possibles des visites

- ▶ Aménagements du poste du travail ou déclaration d'inaptitude.



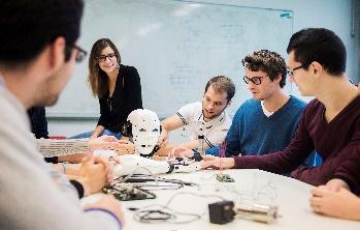
LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Définition

- ▶ Le **DUERP** a été rendu obligatoire par le décret du 5 novembre 2001 qui porte sur la création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et sécurité des travailleurs (Article L.4121-3).
- ▶ Il met l'accent sur les risques susceptibles d'être rencontrés par les salariés dans leur milieu de travail au sein même de leur activité. C'est le point d'entrée de la sécurité dans l'entreprise.

Objectifs

- ▶ **Identifier** les sources de dangers et les risques associés.
- ▶ **Supprimer** ou réduire les risques professionnels.
- ▶ **Réduire** les coûts liés aux accidents du travail, à l'absentéisme et aux maladies professionnelles.
- ▶ **Remplir** ses obligations en santé-sécurité au travail.
- ▶ **Développer** une culture de prévention au sein de l'entreprise.



LE DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

L'employeur est responsable de la rédaction et de la mise à jour.

Qui est responsable ?

Qui peut être associé ?

L'employeur peut faire appel à toute personne souhaitant s'investir dans la démarche : **CSE**, **salariés**, service de santé au travail, organismes de conseil, de formation...

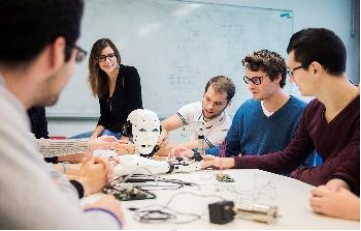
Tout employeur quelle que soit l'activité et l'effectif de son entreprise, à partir de **1 salarié**

Il doit au minimum être mis à jour **tous les ans** (entreprises > 50) ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail.

Quel est le suivi ?

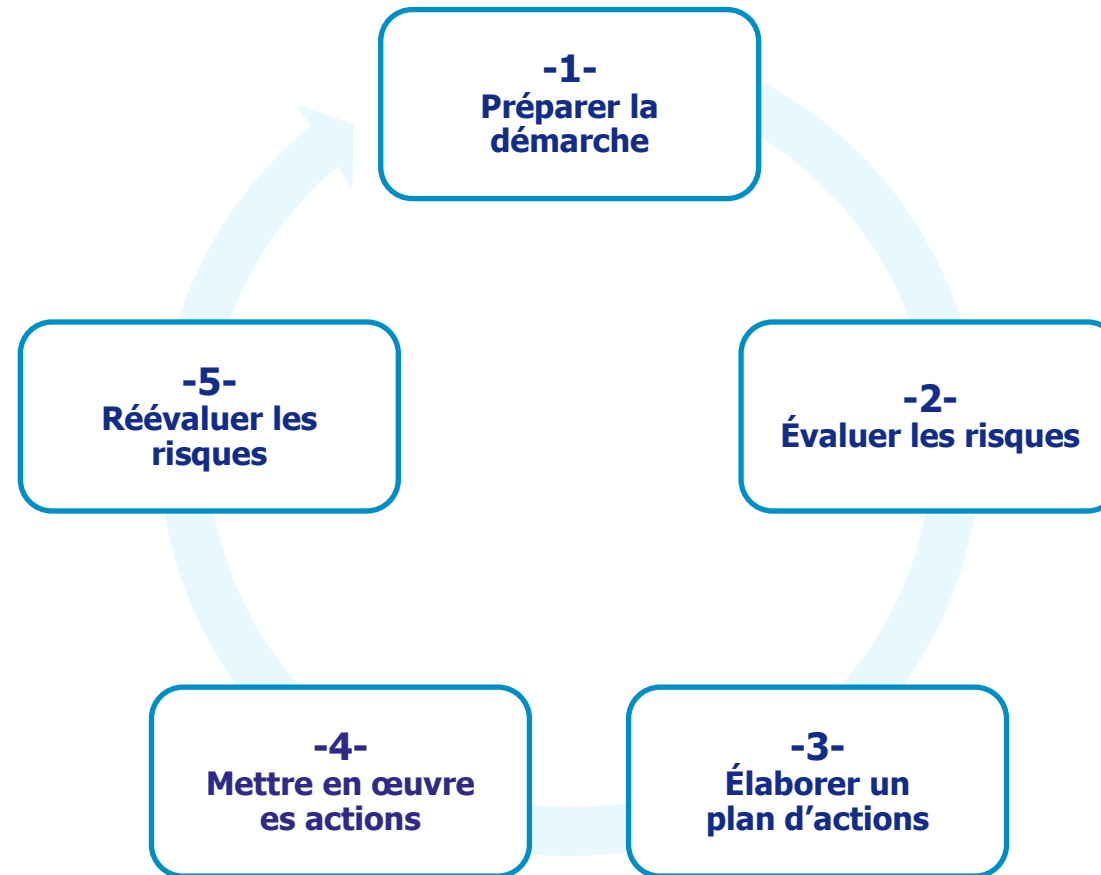
Pour qui ?

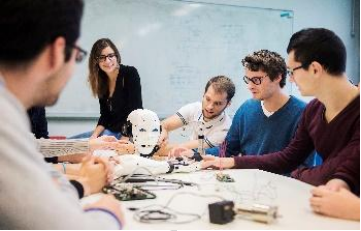
Il est tenu à disposition des **instances représentatives du personnel**, des salariés et du médecin du travail. En externe, **l'inspection du travail** et des agents des CRAM.



LA DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU DUERP

La démarche du DUERP s'articule autour de cinq étapes.





LA DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU DUERP

1

Identifier les unités de travail

L'entreprise est constituée de salariés qui ne sont pas tous exposés aux mêmes risques. Il faut analyser les risques selon les différentes situations de travail réelles. C'est pourquoi pour établir le DUERP, il faut définir un découpage en unités de travail.

Cette notion s'entend au sens large : découpage **géographique**, découpage par **secteur** d'activité, par **poste** de travail, etc.

2

Identifier les risques

Un risque survient dès qu'il existe une présence simultanée entre un salarié et un élément présentant un danger.

On peut distinguer 5 familles de risques :

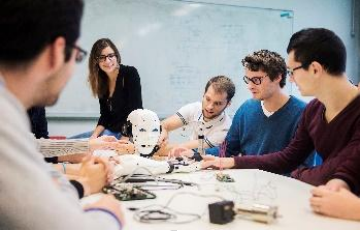
- 1/ **Risques physiques et chimiques** : ambiance thermique, ambiance lumineuse, ambiance sonore, produits chimiques...
- 2/ **Risques liées aux contraintes de travail** : travail isolé, travail de nuit, gestes et postures, ports de charges...
- 3/ **Risques d'accidents prépondérants** : chutes d'objets, incendie, risque électrique, machines dangereuses...
- 4/ **Risques psychosociaux** : complexité du travail, charge de travail, rapports sociaux dégradés...
- 5/ **Autres risques** : travail sur écran, addictions...

3

Identifier le niveau de criticité du risque

2 indicateurs :

- 1/ **Fréquence d'exposition** : rare, occasionnelle, fréquente, très fréquente.
- 2/ **Gravité** : faible (pas d'arrêt), modérée (arrêt < 7 jours), grave (> 7 jours, maladie pro), très grave (incapacité permanente, décès).



LA DÉMARCHE D'ÉLABORATION DU DUERP

4

Identifier le niveau de protection

2 indicateurs :

- 1/ **Type de moyen de protection** : organisationnel, technique, humain.
- 2/ **Efficacité du moyen de protection** : très efficace, efficace, peu efficace.

5

Identifier le niveau du risque pour ensuite hiérarchiser

Calcul à partir des différents niveaux :

Note < 10 = risque **faible**, note entre 10 et 50 = risque **modéré**, note > 50 = risque **majeur**.

Gravité	
Très grave	16
Grave	8
Modérée	4
Faible	2

Fréquence d'exposition	
Très fréquente	16
Fréquente	8
Occasionnelle	4
Rare	2

Types de protection	
O+T+H	4
O+T	3
O+H	3
T+H	3
O	2
T	2
H	2
Inexistant	1

Efficacité	
Peu efficace	1
Efficace	2
Très efficace	3



Coefficient de protection	
Résultat	Coefficient
1	1
2	1
3	1
4	0,5
6	0,5
8	0,25
9	0,25
12	0,125

Niveau de fréquence

X

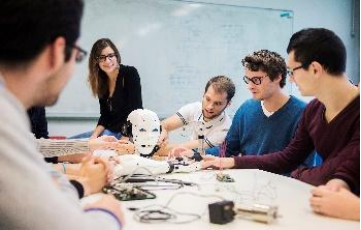
Niveau de gravité

X

Coefficient de protection

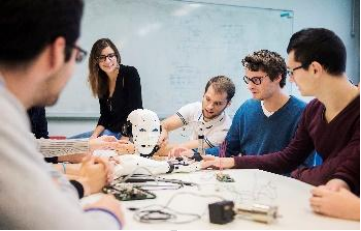
=

Niveau de risque



EXEMPLE DE VUE D'ENSEMBLE

Unités de travail	Risques physiques et chimiques						Risques d'accidents prépondérants						RPS	Autres risques			
	Ambiances thermiques	Ambiances sonores	Ambiances lumineuses	Produits chimiques et substances dangereuses	Activité physique de travail	Vibrations	Covid-19	Chutes de plain-pied	Chute d'objets	Machines dangereuses et outils manuels	Circulations et déplacements routiers	Engins mobiles et appareils de levage	Rapports sociaux dégradés	Organisation des secours	Risques électriques	Explosion, Incendie	Travail sur écran
UT1 - Atelier	8	32	16	64	16	NC	32	8	8	32	32	NC	8	32	16	16	NC
UT2 - Logistique	8	NC	NC	NC	64	32	32	16	16	32	NC	64	8	32	16	16	16
UT3 - Interventions & SAV	8	32	NC	NC	64	32	32	NC	NC	32	32	NC	8	32	16	16	16
UT4 - Commercial	8	NC	NC	NC	NC	NC	32	NC	NC	NC	32	NC	8	32	16	16	16
UT5 - Administratif	8	NC	NC	NC	NC	NC	32	NC	NC	NC	NC	NC	8	32	16	16	16



LA GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL

Définition

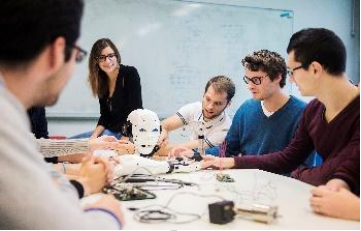
- ▶ **Événement soudain** : fait précis dont on peut déterminer la date et l'origine de façon certaine.
- ▶ Lésion imputable à l'activité **professionnelle**.
- ▶ **Accident de trajet** : accident survenu sur le trajet entre le lieu de travail et le domicile (sur le trajet habituel et pendant une plage horaire correspondant aux heures de travail du salarié) ou le lieu de restauration (si lieu fréquenté régulièrement et pendant la plage horaire du déjeuner).
- ▶ **Maladie professionnelle** : une maladie peut être considérée comme professionnelle lorsqu'elle est contractée du fait du travail du salarié (manipulation ou exposition à des matériaux ou substances toxiques). La maladie peut être d'origine professionnelle qu'elle figure ou non au tableau des maladies professionnelles.

Les conséquences

- ▶ Les indemnités journalières sont d'un niveau supérieur que pour un arrêt maladie classique.
- ▶ Aucun délai de carence (contre 3 jours pour la maladie).
- ▶ La CCN peut également prévoir des modalités d'indemnisation plus favorables que le code du travail.
- ▶ En cas de faute inexcusable de l'employeur : indemnisation supplémentaire.

Obligation de déclarer l'AT dans les 48 heures

- ▶ Possibilité pour l'employeur de contester le caractère professionnel de l'arrêt maladie.
- ▶ Une enquête peut être menée par le Comité Social et Économique.



LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS

Le régime frais de santé

- ▶ Depuis le **1^{er} janvier 2016** les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés et d'y contribuer à hauteur, au minimum, de 50 %.
- ▶ Depuis le **1^{er} janvier 2018**, ils ont l'obligation de respecter les termes du contrat responsable qui prévoit :
 - ▶▶ l'encadrement des remboursements des dépenses d'optique ;
 - ▶▶ le plafonnement du remboursement des dépassements d'honoraires ;
 - ▶▶ le respect d'un panier de soins minimum.

La prévoyance collective

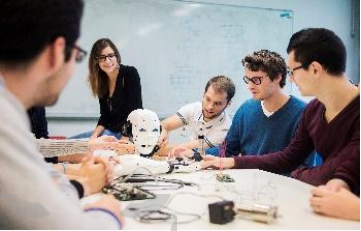
- ▶ la garantie incapacité de travail (partielle ou complète, temporaire ou permanente) ;
- ▶ la garantie invalidité ;
- ▶ la garantie décès (versement de sommes en capital ou en rente).

Les employeurs du secteur privé ont l'obligation de mettre en place une prévoyance collective pour leurs salariés cadres : au minimum 1,50 % du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (3 925 € en 2025), affectée en priorité (50 % minimum) au risque décès. Les conventions collectives peuvent prévoir d'autres niveaux de garanties que l'employeur devra respecter, pour les cadres et les non-cadres.

LES OBLIGATIONS ENVERS LES SALARIÉS



LE RESPECT DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES



QUELLES LIBERTÉS ?

Le respect de la vie privée

Certes, sur son lieu de travail et durant son temps de travail, le Salarié est soumis à la subordination de son employeur dans le cadre de ses activités professionnelles. Mais de manière constante il est considéré qu'il existe une « sphère résiduelle de vie privée du salarié sur son lieu de travail. »

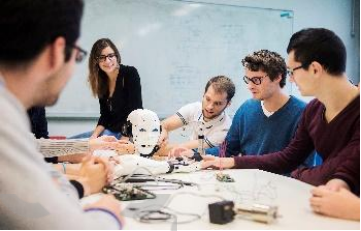
- ▶ Les courriers adressés à un salarié ne peuvent être ouverts par l'employeur.
- ▶ Les mails (et les dossiers sur le serveur) où il est indiqué « personnel », ne peuvent être lus par l'employeur.
- ▶ Les vestiaires et les casiers ne peuvent être fouillés que sous certaines conditions.

La Liberté d'expression

- ▶ Sur son lieu de travail et en dehors, le salarié conserve sa liberté d'expression sous réserve du respect des principes de confidentialité et de loyauté vis-à-vis de son employeur et de ne pas faire de propagande politique ou de prosélytisme religieux.

Le droit d'expression

- ▶ L'article L.2281-1 du code du travail prévoit que « les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. »



LE DROIT DE GRÈVE

Les conditions de validité

Le droit de grève est un droit constitutionnel et collectif à disposition des salariés, qui ne peut être remis en cause par l'employeur (interdiction de remplacer un salarié gréviste, par exemple). Pour être légal, ce droit implique :

- ▶ un arrêt total et **concerté** du travail ;
- ▶ un arrêt **collectif** du travail ;
- ▶ Des revendications **professionnelles** (revendications salariales, conditions de travail ou défense de l'emploi...).

Les interdictions

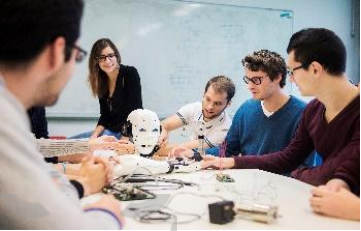
- ▶ Grève dite **perlée** (travail effectué au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses).
- ▶ Actions successives menant au blocage de l'entreprise **sans arrêt collectif et concerté du travail**.
- ▶ Grève fondée uniquement sur des motifs **politiques**.

La procédure

- ▶ Dans le secteur privé, **aucun délai de prévenance** (5 jours dans le secteur public).
- ▶ L'employeur doit toutefois être tenu **informé** des revendications au moment du déclenchement.
- ▶ Pas de **limitation** de durée.
- ▶ Pas de **rémunération** des salariés grévistes.



LES ENTRETIENS OBLIGATOIRES



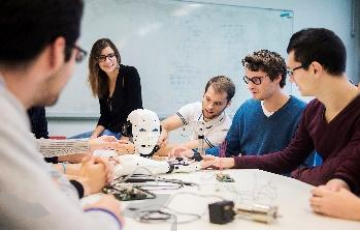
3 ENTRETIENS OBLIGATOIRES

L'entretien annuel d'évaluation est-il obligatoire ?

- ▶ **D'après le code du travail... non !!**
- ▶ Certaines conventions collectives peuvent l'imposer (Centres sociaux-culturels).
- ▶ L'employeur peut parfaitement prévoir une évaluation de ses salariés mais il doit au préalable consulter le CSE.

Les entretiens obligatoires dans l'entreprise

- ▶ **Article L.1222-10 CT** : l'employeur est tenu à l'égard du salarié en **télétravail** d'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.
- ▶ **Article L.3121-46 CT** : un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de **forfait en jours**. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
- ▶ **L'entretien professionnel.**



L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Article L.6315-1 du Code du Travail.

OBJECTIFS

- ▶ **Bilan du parcours professionnel** (avant et au sein de l'entreprise).
- ▶ Accompagner le salarié dans son **projet d'avenir**.
- ▶ Définir les **perspectives** d'évolutions professionnelles à moyen terme.
- ▶ Identifier les besoins en **formation**.
- ▶ **Maintenir l'employabilité des salariés**

CADRE JURIDIQUE

- ▶ **Obligatoire à partir de un salarié !!**
- ▶ Thématiques à aborder **obligatoirement** :
 - ▶ les perspectives d'évolution professionnelle ;
 - ▶ l'utilisation du compte CPF ;
 - ▶ le recours à un Conseil en Évolution Professionnelle.
- ▶ **Il ne doit pas aborder l'évaluation de la performance du salarié**

ÉCHÉANCES

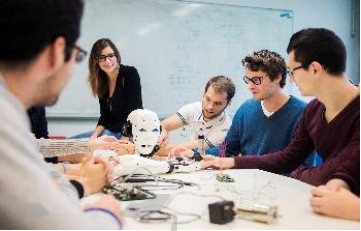
- ▶ A minima tous les **2 ans**.
Avec un état des lieux tous les **6 ans**.
- ▶ Obligatoire après : congé de **longue durée**, arrêt **longue maladie**, **mandat** syndical.

SANCTIONS

- ▶ Dans les entreprises de **plus de 50 salariés**.
- ▶ Si à l'échéance du bilan à 6 ans, le salarié n'a pas bénéficié d'au moins 3 entretiens et d'au moins 2 des 3 mesures suivantes (une formation, une certification ou qualification, une évolution professionnelle ou salariale) :
 - ▶ **abonnement du CPF de 3.000 €.**



LA FORMATION PROFESSIONNELLE



LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Obligations de l'employeur

- ▶ Permettre aux salariés de **s'adapter** à leur poste de travail et veiller au maintien dans l'emploi.
- ▶ Permettre aux salariés d'occuper un **nouvel emploi** (reclassement...).
- ▶ Assurer la formation d'un jeune en contrat **d'insertion ou d'alternance**.
- ▶ Se conformer à **l'obligation** de formation.

Santé et sécurité

- ▶ Les salariés **nouvellement** embauchés.
 - ▶ Les salariés sous contrat à durée **déterminée** ou liés par un contrat de travail **temporaire**.

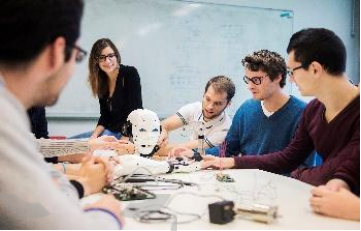
Financement

- ▶ Contributions **légales**.
- ▶ Contributions **conventionnelles** (imposées par certaines CCN).
- ▶ Contributions **volontaires** (effectuées librement par l'entreprise).
- ▶ **Taxe d'apprentissage**.

Les OPCO

- ▶ Assurer le **financement de l'alternance**.
 - ▶ Apporter un appui **technique** aux branches professionnelles.
- ▶ Assurer un service de proximité auprès des **petites** et **moyennes** entreprises.
 - ▶ Proposer des actions **spécifiques gratuites** ou à coûts **réduits**.





LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Qu'est-ce que c'est ?

- ▶ Le CPF est un dispositif de **financement public de formation continue** utilisable par tout salarié **tout au long de sa vie active** (y compris en période de chômage).
- ▶ Il est financé par l'employeur et est alimenté automatiquement au début de l'année qui suit l'année travaillée.
- ▶ Pour un salarié à temps plein ou au moins à mi-temps : **500 €** par an dans la limite de **5 000 €**.

Les frais pris en charge

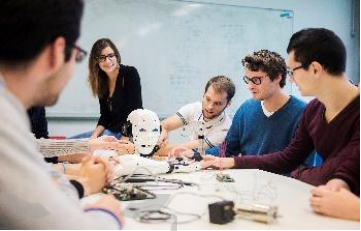
- ▶ Les frais **pédagogiques** mais pas les frais annexes (transport, repas, etc.).
- ▶ En cas d'accord de l'employeur pour une formation pendant le temps de travail, le salarié conserve sa rémunération, contrairement à une formation suivie en dehors du temps de travail.

Exemples d'actions de formations

- ▶ Acquisition d'une qualification (diplôme, titre professionnel, certification professionnelle etc.).
- ▶ Accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience (VAE).
- ▶ Bilans de compétences.
- ▶ Financement des permis B, C (poids lourd) ou D (transport en commun).



LA RÉMUNÉRATION



LE CONCEPT DE RÉMUNÉRATION GLOBALE

La rémunération des salariés doit désormais être appréhendée de manière globale.

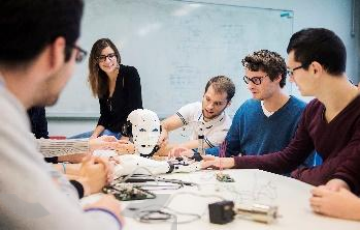
On ne peut plus simplement prendre en compte les éléments de rémunération directe :

- ▶ salaire de base et primes diverses.

À cette rémunération directe, peuvent s'ajouter :

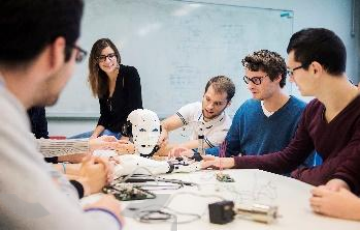
- ▶ les avantages sociaux (complémentaire santé, épargne salariale, retraites supplémentaires, titres-restaurant, etc.) ;
- ▶ les rémunérations différées permettant de retenir certains collaborateurs (actionnariat salarié) ;
- ▶ également aujourd'hui de plus en plus les entreprises mettent en avant les éléments favorisant la qualité de vie au travail : les dispositifs favorisant la pratique du sport ou la relaxation en entreprise, les œuvres sociales (de l'employeur ou du Comité Social et Économique) et même les politiques de promotions...

Focus sur 2 dispositifs très proches : la participation et l'intéressement.



L'ÉPARGNE SALARIALE

	PARTICIPATION	INTÉRESSEMENT
Entreprises concernées	Obligatoire pour les sociétés commerciales dont les effectifs sont supérieurs à 50 ETP	Tout type de société de droit privé ou public, quels que soient les effectifs (facultatif)
Salariés concernés	CDD et CDI de plus de 3 mois (on ne peut prévoir une condition d'ancienneté supérieure)	
Modalités de mise en place	Accord collectif	Accord collectif Décision unilatérale de l'employeur
Modalités de calcul	RSP = (Bénéfice - 5% Capitaux propres) X 1/2 X (Salaires / VA)	Formule de calcul libre Les critères doivent être aléatoires
Plafonnement	Collectif : pas de plafonnement Individuel : 3/4 du PASS (35 325 € en 2025)	Collectif : 20 % MSB Individuel : 3/4 du PASS (35 325 € en 2025)
Clé de répartition	Uniforme / Temps de présence / Proportionnelle aux salaires Un mix des trois (pour les plus fous...)	
Régime social	Exonération de charges sociales (sauf CSG/CRDS) Forfait social pour les sociétés > 50 salariés	Exonération de charges sociales (sauf CSG/CRDS) Forfait social pour les sociétés > 250 salariés
Régime fiscal	Soumis à l'impôt sur le revenu si perçu directement sur le bulletin de paie Exonération en cas de placement sur un plan d'épargne Les sommes sont bloquées 5 ans sauf 9 cas de déblocage expressément prévus par la loi	



L'INDEX D'ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

QUELLES ENTREPRISES ?

Article L.1142-8 CT
Entreprises d'au moins cinquante salariés.



MODALITÉS DE CALCUL ?

Sur l'**année civile** ou toute autre période au choix de l'employeur.



SALARIÉS PRIS EN COMPTE

Salariés présents pendant une période d'au moins **6 mois continus ou discontinus**.

En sont **exclus** : les alternants, salariés mis à disposition (dont intérimaires), CDD de moins de 6 mois, salariés dont le contrat a été suspendu plus de la moitié de la période de référence.

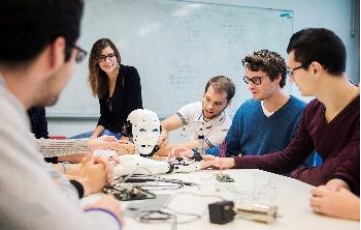


QUELLES RÉMUNÉRATIONS ?

Salaire de base, rémunération variable, primes collectives, avantages en nature.

Sont **exclus** : les indemnités de départ, les primes d'ancienneté, les heures supplémentaires, les sommes issues de l'intéressement et la participation.





LES INDICATEURS

Les indicateurs diffèrent légèrement en fonction de la taille de l'entreprise.

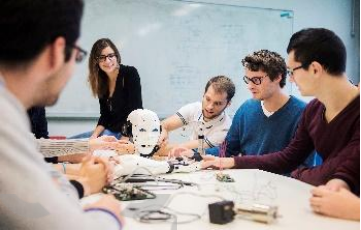
Les indicateurs			
> 250 salariés		Entre 50 et 250 salariés	
1. Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes *	40	1. Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes	40
2. Écarts des taux d'augmentation	20	2. Écarts des taux d'augmentation (ensemble des salariés)	35
3. Écarts des taux de promotion	15		
4. Rattrapage de salaire au retour de congé maternité	15	3. Rattrapage de salaire au retour de congé maternité	15
5. Mixité des 10 plus hautes rémunérations	10	4. Mixité des 10 plus hautes rémunérations	10

* L'employeur doit constituer des tranches d'âge (moins de 30 ans, 30 à 39, 40 à 49 et plus de 50) et des catégories de postes équivalents :

- Les **CSP** du code du travail (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres) ;
- Les classifications de la CCN (après consultation du CSE) ;
- Méthode de cotation propre à l'entreprise (après consultation du CSE).

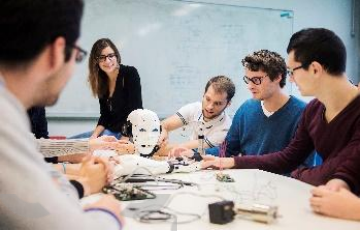
Les catégories doivent comprendre a minima 3 hommes et 3 femmes.

L'indicateur doit concerner au moins **40 % des effectifs** de l'entreprise pour être calculé.



LE BARÈME

Entreprises de plus de 250 salariés				
Indicateurs		Résultats	Points	
Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes		0 %	40	
		> 0 <= 1 %...	39	
		> 20 %	0	
Écarts des taux d'augmentation	Écarts des taux de promotion	> 0 % <= 2 %	20	15
		> 2 % <= 5 %	10	10
		> 5 % <= 10 %	5	5
		> 10 %	0	0
Rattrapage au retour de congé maternité		100 % des salariées	15	
		< 100 %	0	
Mixité des 10 plus hautes rémunérations (notion de sexe sous-représenté)		4 ou 5 salariés	10	
		2 ou 3 salariés	5	
		0 ou 1 salarié	0	



LES CONSÉQUENCES

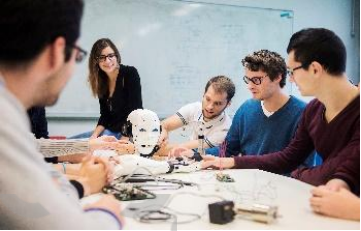
Publicité des indicateurs

- ▶ **Auprès du personnel et des tiers** : la note globale est publiée sur le site Internet de l'entreprise.
- ▶ **Auprès des représentants du personnel** : la note globale obtenue par l'entreprise et les résultats de chaque indicateur présenté par catégories sont intégrés dans la base de données économiques et sociales.
- ▶ **Auprès de la DREETS** : la note globale et les indicateurs sont transmis à la DREETS, via une procédure de télédéclaration sur le site Internet du ministère du Travail.

Sanctions encourues

- ▶ Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise sont inférieurs au minimum (**75 points**), la négociation sur l'égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur « la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial ».
- ▶ **Pénalité de 1 %** de la masse salariale de la période au titre de laquelle l'entreprise ne respecte pas l'une de ses obligations (seuil minimum et publicité).
- ▶ L'entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité avant l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la publication d'un niveau de résultat de moins de 75 points.

LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RELATIONS SOCIALES



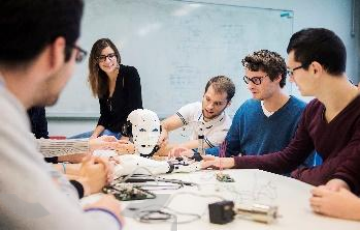
LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS

Le droit de représentation des salariés

- ▶ L'employeur est dans l'obligation de permettre aux salariés d'être représentés par des délégués syndicaux et des instances représentatives.
- ▶ Chaque salarié est libre d'adhérer au syndicat de son choix et d'être candidat à une élection professionnelle.
- ▶ Il ne peut subir aucune discrimination (notamment salariale) en raison de son appartenance syndicale ou de sa qualité d'élu.
- ▶ L'employeur est tenu d'organiser des élections professionnelles à partir du moment où le seuil de 11 salariés est dépassé durant au moins 12 mois consécutifs. La sanction en cas de non-respect : délit d'entrave puni de 7 500 € d'amende et un an d'emprisonnement.

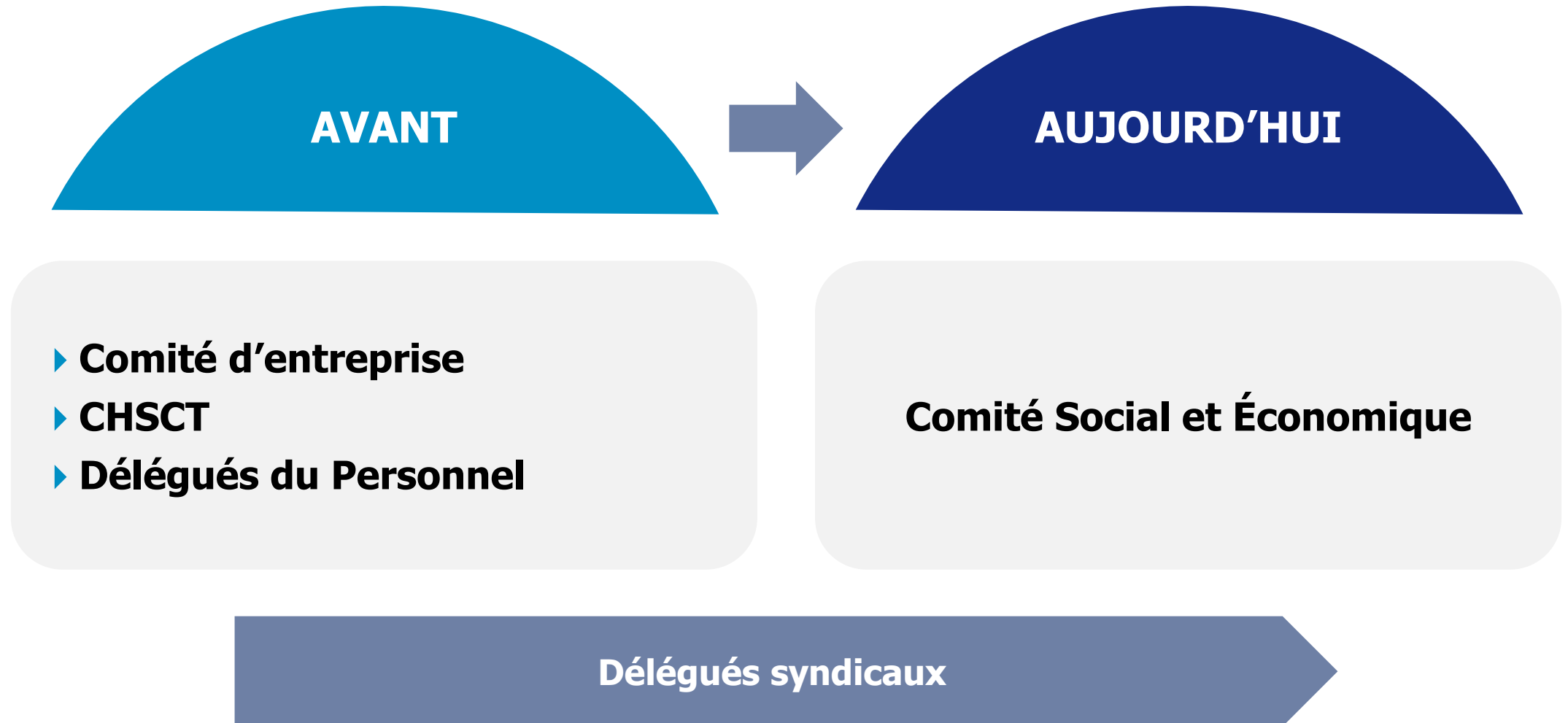
Les élections professionnelles

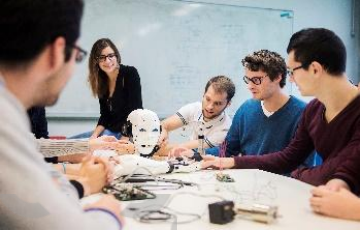
- ▶ Organisées par vote électronique ou format papier.
- ▶ Délai de 90 jours entre l'annonce de l'élection et le 1^{er} tour de l'élection.
- ▶ Le 1^{er} tour est réservé aux candidatures dites syndicales.
- ▶ Le 2nd tour est ouvert aux candidatures libres.
- ▶ Délai de contestation de 15 jours.



LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

L'employeur a l'obligation d'organiser des élections professionnelles dès que qu'il a dépassé le seuil de **11 ETP sur 12 mois consécutifs**.





LA COMPOSITION DU CSE

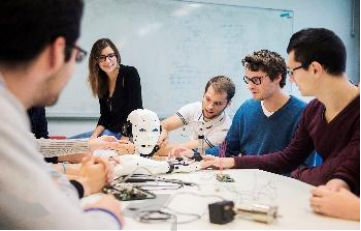
Présidence du CSE

- ▶ Le chef d'entreprise (ou toute personne qu'il délègue).

Les membres de la délégation du personnel

- ▶ Élection pour 4 ans sauf accord collectif prévoyant une durée **inférieure** (2 ou 3 ans).
- ▶ 2 à 3 collèges (ouvriers / employés, ETAM et cadres). Collège cadre obligatoire à compter de 25 cadres.
- ▶ Limitation à 3 du nombre de mandats consécutifs (maximum 12 ans, y compris en cas d'accord réduisant la durée des mandats), sauf si l'entreprise comporte moins de 300 salariés (projet de loi en cours de discussion supprimant cette limitation).
- ▶ Modification possible du nombre d'élus par accord.

Effectif	Titulaires	Effectif	Titulaires
11 à 24	1	400 à 499	12
25 à 49	2	500 à 599	13
50 à 74	4	600 à 799	14
75 à 99	5	800 à 899	15
100 à 124	6	900 à 999	16
125 à 149	7	1 000 à 1 249	17
150 à 174	8	1 250 à 1 499	18
175 à 199	9	1 500 à 1 749	20
200 à 249	10	...	...
250 à 399	11	10.000 et +	35



LES ATTRIBUTIONS DU CSE

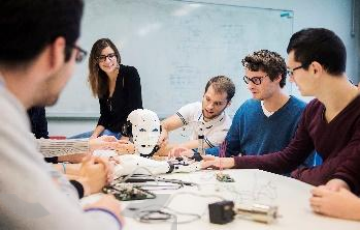
Les attributions du CSE diffèrent selon que l'entreprise a plus ou moins de 50 salariés.

Entreprises de moins de 50 salariés : attributions réduites (anciens DP)

- ▶ Présentation des réclamations individuelles et collectives.
- ▶ Promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
- ▶ Réalisation des enquêtes en matière d'AT-MP.
- ▶ Saisine de l'inspection du travail.
- ▶ Négociation d'accords collectifs en l'absence de DS.
- ▶ Exercice du droit d'alerte.

Entreprises de plus de 50 salariés

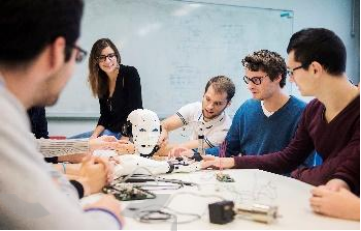
- ▶ **Attributions des CSE des entreprises de moins de 50.**
- ▶ **Attributions antérieures du Comité d'Entreprise**
 - ▶▶ Information et consultation ponctuelles sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
 - ▶▶ 3 grandes consultations récurrentes obligatoires : stratégie, situation économique et financière, politique sociale.
 - ▶▶ Gestion des œuvres sociales et culturelles.
- ▶ **Attributions antérieures du CHSCT**
 - ▶▶ Analyse des risques professionnels.
 - ▶▶ Accès des femmes à l'emploi.
 - ▶▶ Accès et maintien des handicapés à tous les emplois.
 - ▶▶ Proposition d'actions de prévention du harcèlement et du sexisme.



LE FONCTIONNEMENT DU CSE

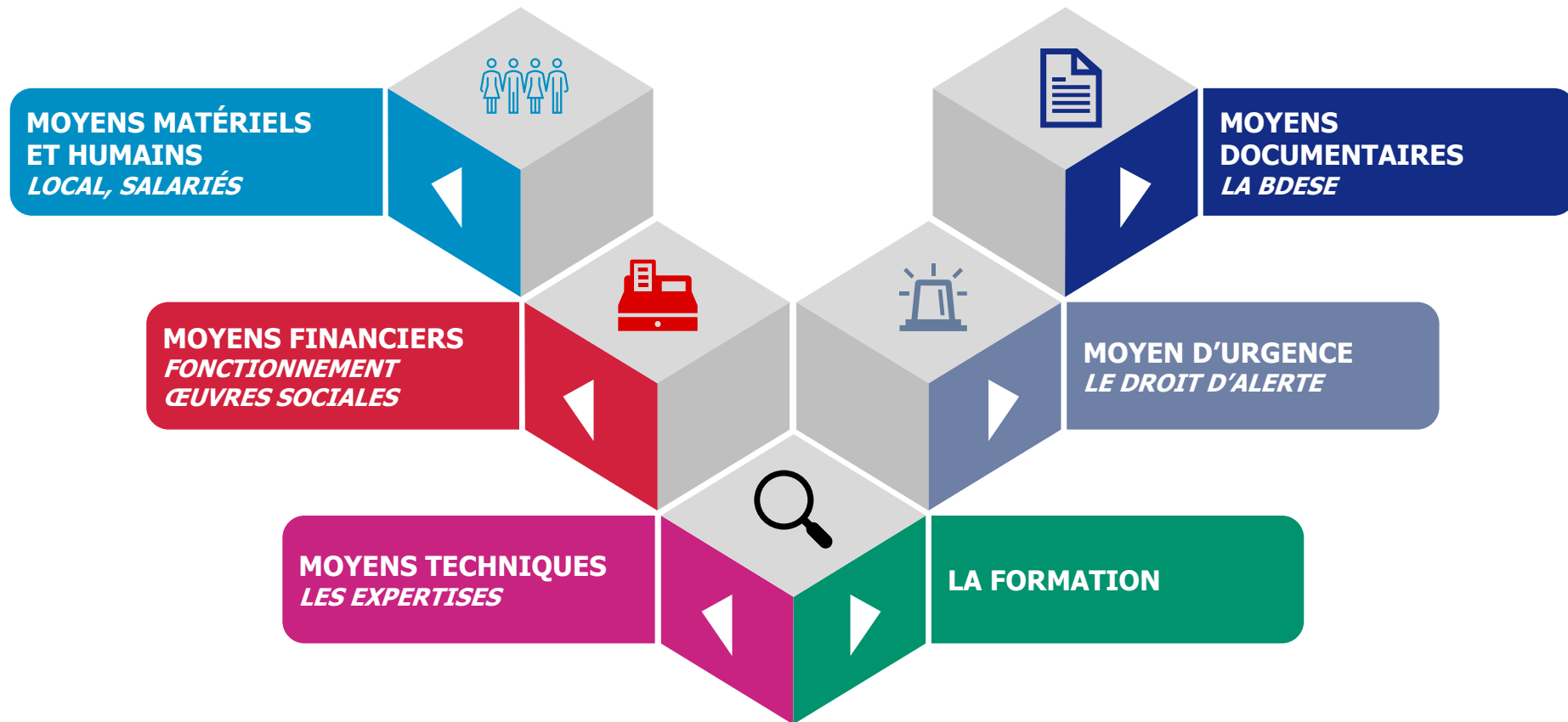
Le fonctionnement diffère également selon que l'entreprise a **plus ou moins de 50 salariés**.

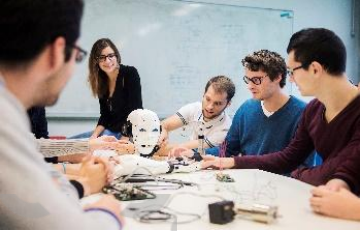
	Entreprises de moins de 50 salariés		Entreprises de plus de 50 salariés
Heures de délégation	Le volume ne peut être inférieur à 10 heures .	>	Le volume ne peut être inférieur à 16 heures .
Personnalité morale	Pas de personnalité morale, donc : pas de patrimoine propre, ni de budget.	>	Personnalité morale : gestion de son patrimoine et désignation d'un Trésorier et d'un Secrétaire pour le représenter dans ses actes juridiques.
Réunions	1 par mois ou à la demande des membres en cas d'urgence (hors présence des suppléants). - Remise d'une note écrite exposant les demandes du CSE, 2 jours ouvrables avant la réunion, réponse de l'employeur dans les 6 jours de la réunion. - Tenue d'un registre retranscrivant les questions et réponses.	>	- Dans les entreprises de 50 à 300 salariés : 1 fois tous les 2 mois (1 par mois au-delà), ou à la demande de la majorité des membres du CSE. - Ordre du jour corédigé par le secrétaire et le président et communiqué 3 jours avant la réunion. - Au moins 4 réunions sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Commissions	Aucune commission.	>	Entreprises de plus de 300 salariés : Commission santé sécurité et conditions de travail, Formation, Logement, Égalité professionnelle...



LES MOYENS DU CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés.





LES MOYENS DU CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés.

LES MOYENS MATÉRIELS ET HUMAINS

Moyens matériels :

- ▶ Local aménagé ;
- ▶ Matériel nécessaire ;
- ▶ Obligation d'ouverture d'un compte bancaire.

Moyens humains :

- ▶ Embauche de salariés.

LES MOYENS FINANCIERS

Budget de fonctionnement :

- ▶ 0,20 % minimum de la masse salariale brute de l'année en cours dans les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés,
- ▶ 0,22 % dans les entreprises de d'au moins 2000 salariés.

Budget des œuvres sociales et culturelles :

- ▶ Par accord collectif,
- ▶ Permet au CSE de proposer des biens et services culturels et/ou sportifs aux salariés, d'organiser des voyages ou des événements.

LES MOYENS TECHNIQUES LES EXPERTISES

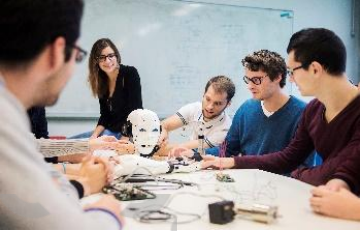
Expert-comptable :

- ▶ **Consultations périodiques ;**
- ▶ **Consultations ponctuelles :**
licenciement économique, opération de concentration, OPA, PSE, etc.

Expert qualité de travail et emploi :

- ▶ Négociation sur l'égalité professionnelle, risque grave, projet important modifiant les conditions de santé, sécurité ou conditions de travail.

Le coût de l'expertise est soit pris en charge par l'employeur seul ou selon une répartition 80/20.



LES MOYENS DU CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés.

LES MOYENS DOCUMENTAIRES

La Base de Données Économiques, Sociales et Sociales (BDESE) compile toutes les données chiffrées relatives à l'entreprise dans un document unique :

- ▶ Investissements : social (emploi, formation, conditions de travail), matériel et immatériel ;
- ▶ Égalité professionnelle ;
- ▶ Fonds propres et endettement ;
- ▶ Les éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
- ▶ Activités sociales et culturelles ;
- ▶ Rémunération des financeurs ;
- ▶ Flux financiers à destination de l'entreprise et en son sein ;
- ▶ Sous-traitance ;
- ▶ Indicateurs environnementaux.

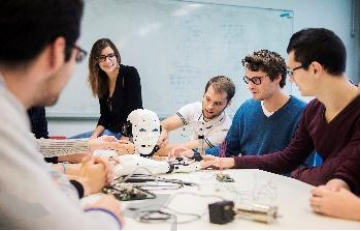
LE MOYEN D'URGENCE LE DROIT D'ALERTE

- ▶ Situation de danger grave et imminent.
- ▶ Atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles.
- ▶ Le droit d'alerte économique et sociale.
- ▶ En matière de santé publique et d'environnement.

Le but de ce droit d'alerte est de « forcer » l'employeur à entamer des discussions et de trouver des solutions pour mettre fin à la situation dangereuse.

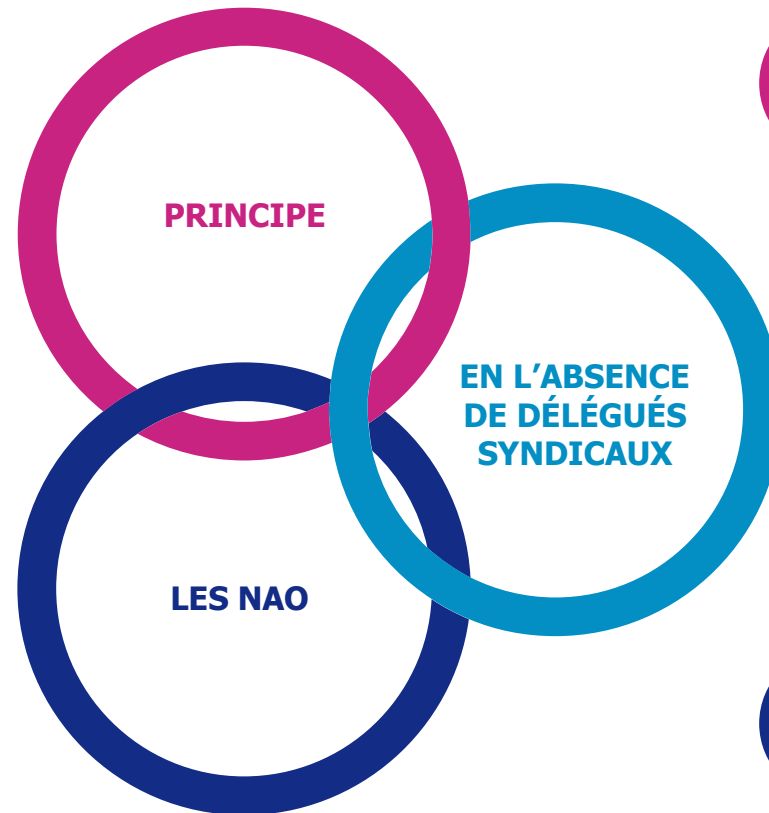
LA FORMATION

- ▶ La formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail
- ▶ La formation économique.



LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Comment négocier un accord d'entreprise ?



1

- ▶ Négociation avec les **délégués syndicaux**.
- ▶ Pour être valable, l'accord doit être signé par une ou plusieurs OS représentatives ayant recueilli au moins **50 %** des suffrages exprimés au 1^{er} tour des dernières élections professionnelles.
- ▶ À défaut : signature par un ou plusieurs syndicats ayant obtenu au moins **30 %** des suffrages exprimés et validation de l'accord par un **référendum**.

2

- ▶ **Entreprises de moins de 11 salariés** : l'employeur peut proposer un accord aux salariés qui devra être approuvé à la majorité des **2/3**.
- ▶ **Pour les entreprises de plus de 11 salariés (avec CSE)** : négociation avec un salarié ou un élu **mandaté** par une organisation ou collectivement avec les élus du **Comité Social et Économique**.

3

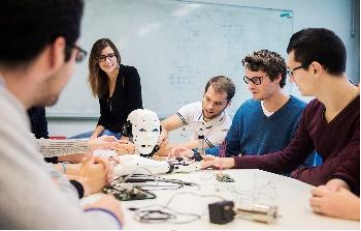
La négociation collective obligatoire

- ▶ Dans les entreprises de **plus de 50 salariés** (à la condition qu'une section syndicale ait été créée).
- ▶ Négociation sur les **salaires** effectifs, le **temps** de travail et le **partage** de la valeur ajoutée.
- ▶ Négociation sur **l'égalité professionnelle** et la **qualité** de vie au travail.

LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

4

LES MODES DE RUPTURE À DISPOSITION DU SALARIÉ OU DE L'EMPLOYEUR



LA RUPTURE DURANT LA PÉRIODE D'ESSAI

DÉLAI DE PRÉVENANCE

Dépend de la durée de période d'essai effectivement réalisée par le salarié.



Présence dans l'entreprise	Rupture par l'employeur	Rupture par le salarié
< 8 jours	24 heures	24 heures
8 jours > 1 mois	48 heures	48 heures
1 mois > 3 mois	2 semaines	
> 3 mois	1 mois	

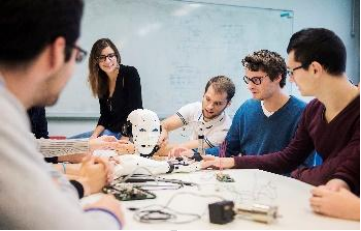
PROCÉDURE

- ▶ Pas d'entretien préalable.
- ▶ Pas de formalisme particulier.
- ▶ Pas de motif de rupture.
- ▶ Pas d'indemnité (autre que CP).



À SAVOIR

- ▶ Par lettre RAR ou remise en main (moyen de **preuve**).
- ▶ Ne surtout pas invoquer de faute sinon, application de la **procédure disciplinaire**.
- ▶ La rupture peut être considérée comme **abusive** si elle **prématurée** ou au contraire très **tardive**.
- ▶ **/!** Si le délai de prévenance ne peut être respecté par l'employeur il ne faut pas maintenir le salarié dans les effectifs au-delà de la date de fin de la période (le salarié pourra être considéré comme étant confirmé). Il doit verser une **indemnité compensatrice**.



LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

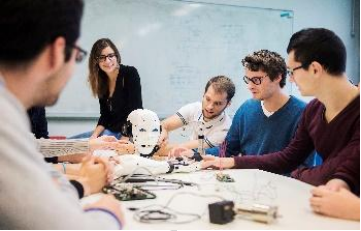
◆ Seul mode de rupture amiable du contrat de travail.

Conditions de validité

- ▶ La procédure suivie doit garantir la liberté de **consentement** des parties.
- ▶ La RC ne peut pas être imposée par l'une ou l'autre des parties, mais l'existence d'un **différend** entre l'employeur et le salarié n'affecte pas, par elle-même, sa validité.
- ▶ Des difficultés économiques n'excluent pas d'avoir recours à la rupture conventionnelle, sauf si l'employeur entend ainsi **détourner** la procédure de licenciement économique.
- ▶ La rupture peut également être conclue pendant une période de suspension du contrat de travail (congé maternité, accident du travail).

La procédure

- ▶ La convention de rupture est librement négociée au cours d'un ou plusieurs **entretiens préalables**.
- ▶ L'employeur et le salarié peuvent se faire **assister**.
- ▶ La convention de rupture définit les conditions de cessation du contrat, et notamment le **montant** de l'indemnité de rupture et la **date** de la rupture du contrat, qui ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. Il n'y a pas de préavis à respecter.
- ▶ Les parties doivent saisir un formulaire type valant convention directement en ligne sur le portail www.telerc.travail.gouv.fr.
- ▶ Le montant de l'indemnité spécifique de rupture ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.



DES DÉLAIS STRICTEMENT ENCADRÉS



DÉLAIS



À compter de la date de signature de la convention de rupture, les parties peuvent se rétracter dans un délai de :
15 jours calendaires.



À compter du lendemain de la fin du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse à la **DREETS** le formulaire de demande d'homologation.



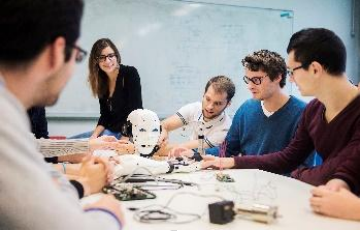
La DREETS dispose de **15 jours ouvrables** pour en contrôler la régularité et s'assurer du libre consentement des signataires.



CONTESTATION

- ▶ Le contentieux sur la rupture conventionnelle relève de la compétence du **conseil de prud'hommes**.
- ▶ Les parties disposent d'un délai de **12 mois** pour effectuer un recours contre la décision de la DREETS.
- ▶ L'annulation de la convention impose au salarié de **restituer** les sommes perçues, mais il a droit à l'indemnité de **préavis** et à une indemnité de **licenciement** sans cause réelle et sérieuse.
- ▶ En cas de vice du consentement de l'employeur, la rupture produira les effets d'une **démission**.

LES MODES DE RUPTURE À L'INITIATIVE DU SALARIÉ



LA DÉMISSION

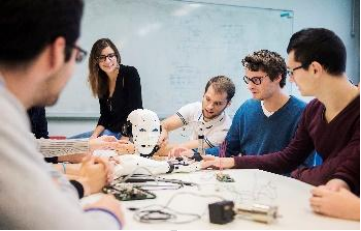
La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier son contrat de travail.

Conditions de validité

- ▶ Elle peut être notifiée à tout moment et par tout moyen, sauf disposition de la convention collective imposant un formalisme particulier.
- ▶ **Consentement libre** : le salarié doit avoir la capacité de démissionner et son consentement ne doit pas avoir été vicié. À défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s'analyse en un **licenciement abusif**.
- ▶ **Volonté claire et non équivoque** : la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, et ne peut pas se **présumer** (absence irrégulière, refus d'un nouveau poste, retour tardif de congés...).

Effets de la démission

- ▶ Rupture **automatique** et **définitive** du contrat de travail : elle marque le point de départ du **préavis** et n'a pas à être acceptée par l'employeur. Tout licenciement postérieur est sans effet.
- ▶ Le salarié ne peut pas, en principe, revenir sur sa démission, sauf si l'employeur ne l'a pas encore reçue. Dès lors que sa volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation du salarié est sans effet sur la rupture du contrat. **La rétractation ne produit d'effet que si l'employeur l'accepte.**



LA PRISE D'ACTE DE LA RUPTURE

◆ Le salarié qui reproche à son employeur des manquements graves à ses obligations (rémunération, sécurité, harcèlement...) peut prendre acte de la rupture.

Formalisme

- ▶ La prise d'acte n'est soumise à **aucun formalisme particulier**. Elle n'a pas par exemple à être précédée d'une mise en demeure de l'employeur de mettre fin à la situation qui justifie la prise d'acte.
- ▶ Elle doit toutefois être adressée **directement** à l'employeur.

Effets de la prise d'acte

- ▶ Cessation **immédiate** du contrat de travail, sans exécution du préavis.
- ▶ Elle ne peut en principe être rétractée, sauf accord des deux parties.
- ▶ Le salarié doit saisir le conseil des prud'hommes qui va statuer dans un délai d'un mois.

Conséquences de la prise d'acte

- ▶ **Rupture aux torts de l'employeur** : effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
- ▶ **Rupture aux torts du salarié** : effets d'une démission (aucune indemnité de rupture).
Condamnation potentielle de l'employé à verser une indemnité pour non-respect du préavis.

Inégalité de traitement entre 2 salariés ?

▶ **Oui.**

Non-respect du salaire minimum conventionnel ?

▶ **Oui.**

Retard de paiement de 2 mensualités ?

▶ **Non.**

Manquement à l'obligation de sécurité ?

▶ **Oui.**

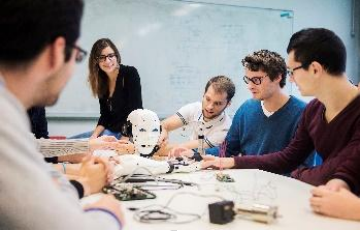
Défaut de paiement de quelques heures supplémentaires et de jours RTT ?

▶ **Non.**

Absence de visite médicale de reprise à la suite d'une erreur de procédure ?

▶ **Non.**





L'ABANDON DE POSTE

L'abandon de poste se définit comme l'absence non justifiée du salarié à son poste de travail.

LES ÉVOLUTIONS LÉGISLATIVES

► De la faute grave...

Avant 2023, l'abandon de poste était considéré comme une faute grave entraînant le licenciement du salarié, sans indemnités de licenciement, ni de préavis. **Mais il permettait au salarié de s'inscrire à France Travail.**

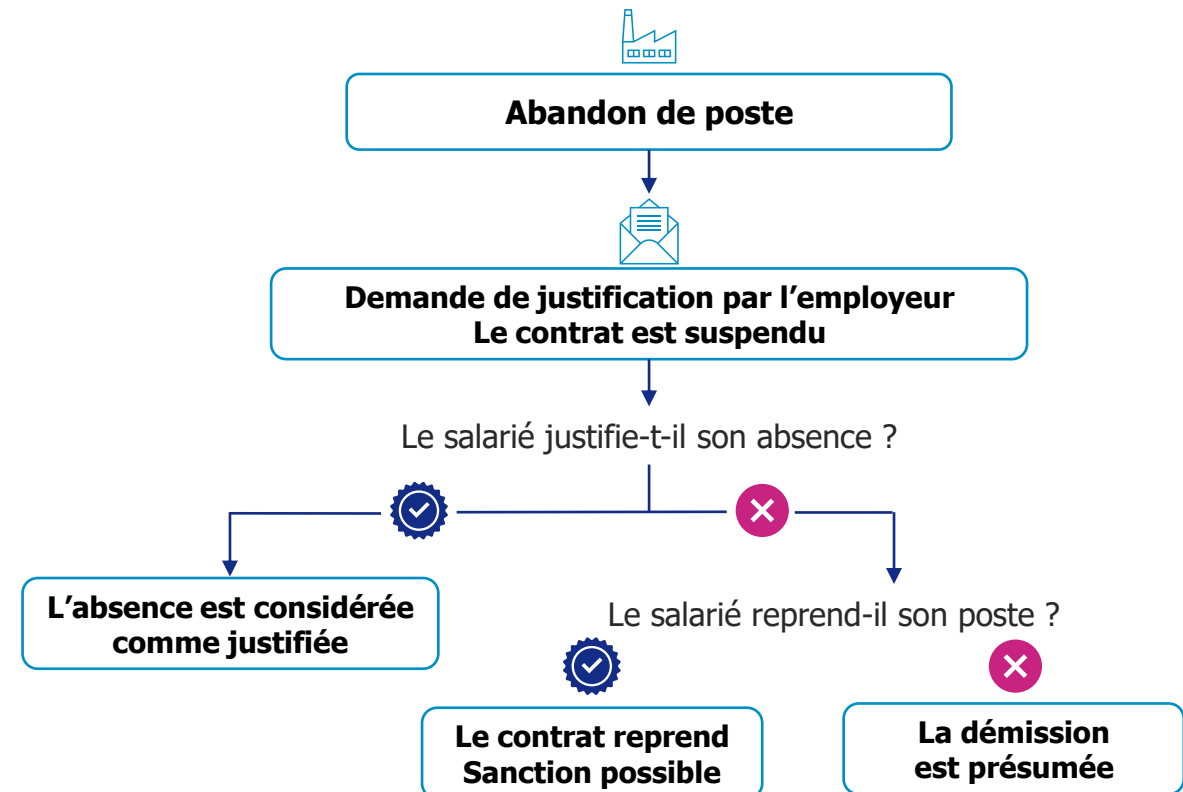
► ... À la présomption de démission

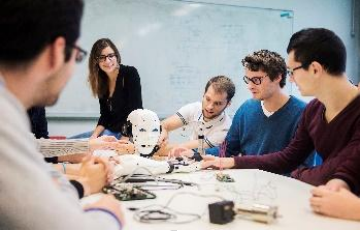
Depuis la loi du **21/12/2022**, il existe maintenant une **présomption de démission**.

La procédure de présomption ne peut toutefois être menée à terme en cas de **motif légitime** :

- impossibilité de prévenir son employeur ;
- refus d'exécuter un ordre manifestement illégal ;
- situation de harcèlement ou de discrimination...

LES EFFETS DE L'ABANDON DE POSTE



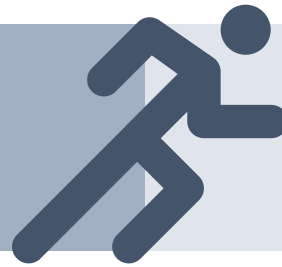


LE DÉPART À LA RETRAITE

Conditions



- ▶ Respecter un **préavis** égal à celui prévu en cas de licenciement.
- ▶ À partir du moment où le salarié a bien l'âge légal (**64 ans**).
- ▶ Ou s'il a cotisé l'ensemble de ses trimestres (pour les salariés nés après 1973 : **172 trimestres**).



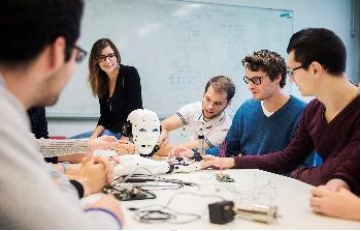
Un salarié qui court vers sa retraite...

Indemnités



- ▶ 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté.
- ▶ 1 mois après 15 ans.
- ▶ 1 mois 1/2 après 20 ans.
- ▶ 2 mois après 30 ans.
- ▶ L'indemnité de départ à la retraite est soumise à cotisations sociales.
- ▶ Une convention collective peut prévoir des conditions plus favorables.

LES MODES DE RUPTURE À L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR



LE LICENCIEMENT POUR MOTIF PERSONNEL OU POUR MOTIF DISCIPLINAIRE

La procédure est identique que le motif soit personnel (insuffisance professionnelle...) ou disciplinaire (faute réelle et sérieuse, grave ou lourde).



Convocation à entretien préalable

- ▶ Délai minimum de **5 jours ouvrables** entre la remise de la lettre et l'entretien.
- ▶ Lettre remise en mains propres ou LRAR, avec les informations suivantes :
 - ▶ **objet** de l'entretien (sans avoir à préciser les motifs à ce stade) ;
 - ▶ **personne** représentant l'employeur ;
 - ▶ **date, heure** et **lieu** de l'entretien ;
 - ▶ éventuelle **mise à pied** à titre conservatoire ;
 - ▶ possibilité de se faire **accompagner**.



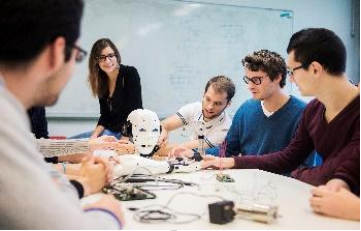
Le salarié peut se faire assister par :

- ▶ par un **représentant** du personnel ;
- ▶ un **salarié** appartenant à l'entreprise ;
- ▶ ou un **conseiller** du salarié pour les entreprises sans représentants du personnel.



La lettre de licenciement

- ▶ Adressée au plus tôt **2 jours** ouvrables après la date de l'entretien préalable, au plus tard **un mois** après.
- ▶ Elle doit être **suffisamment motivée** et préciser les faits entraînant le licenciement.
- ▶ Elle peut être **précisée** dans un délai de 15 jours, à la demande du salarié ou à l'initiative de l'employeur.



QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE MOTIF DISCIPLINAIRE

- ▶ Une faute ne peut entrainer de procédure disciplinaire après un délai de **2 mois** à compter du jour où l'employeur a eu **connaissance** des faits.
- ▶ Un même fait ne peut entraîner plus d'une procédure disciplinaire.
- ▶ Un employeur ne peut invoquer une sanction antérieure à l'appui d'une nouvelle sanction ou d'un licenciement si celle-ci est antérieure de plus de **3 ans**.

La faute grave

La faute grave suppose que l'employeur **ne peut pas maintenir le salarié** dans l'entreprise, même temporairement.

Elle est le résultat d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail.

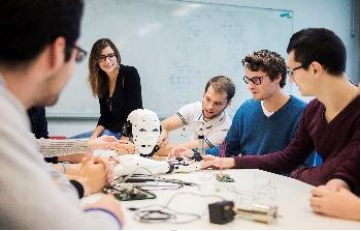
Elle prive le salarié de son indemnité de préavis et de licenciement mais pas de son droit au chômage.

La faute lourde

La faute lourde est une faute d'une particulière gravité, révélant une **intention de nuire** du salarié à l'encontre de l'entreprise et de l'employeur.

Elle prive le salarié de son indemnité de préavis et de licenciement ; il peut en outre être condamné à verser des **dommages et intérêts** à l'employeur.

Elle ne prive pas le salarié de son droit au chômage.



L'INAPTITUDE DU SALARIÉ

La procédure

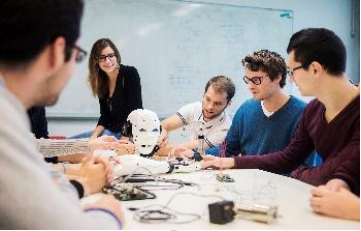
- ▶ Le médecin rédige un **avis d'inaptitude** qui comporte des indications relatives au **reclassement** du salarié.
- ▶ L'employeur doit prendre en compte l'avis et les indications ou propositions du médecin du travail.
- ▶ Il peut **contester** la décision rendue par le médecin du travail devant le conseil de prud'hommes dans un délai de 15 jours.

Rupture du contrat si...

- ▶ Le médecin du travail déclare le salarié inapte à **tout poste** dans l'entreprise.
- ▶ L'employeur justifie **l'impossibilité** de reclassement.
- ▶ Le salarié **refuse** les postes de reclassement.
- ▶ Conséquence : versement de l'indemnité de licenciement (qui est doublée en cas d'inaptitude d'origine **professionnelle**).

Les mesures de reclassement

- ▶ Proposition d'un autre emploi correspondant aux **capacités** du salarié et prenant en compte, les **conclusions** du médecin du travail, après avis du **CSE**.
- ▶ L'emploi, recherché dans toutes les entreprises du groupe situées en **France**, doit s'approcher le plus possible de l'emploi **précédant** et prévoir les **aménagements** nécessaires.
- ▶ L'employeur n'a pas à **rémunérer** le salarié au cours du 1^{er} mois de recherche.



LE LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

Les informations et consultations obligatoires

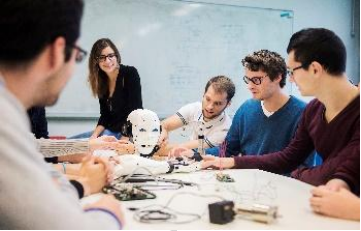
- ▶ Consultation du **CSE** dès qu'est envisagé le licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés sur une période de 30 jours. Elle permet d'apporter tous renseignements utiles relatives au projet (raisons économiques, nombre de licenciements envisagés, catégories professionnelles concernées, **critères d'ordre** des licenciements...).
- ▶ Les raisons pouvant justifier un licenciement sont : des difficultés économiques, des mutations technologiques, la sauvegarde de la compétitivité...
- ▶ Il est nécessaire d'informer la **DREETS** dans les **8 jours** du ou des licenciements.

L'obligation de reclassement

- ▶ L'employeur doit s'efforcer de reclasser le ou les salariés qu'il envisage de licencier sur les postes disponibles dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie en **France**.
- ▶ Si le poste nécessite une formation, l'employeur doit la proposer au salarié.

Les conséquences en cas de licenciement

- ▶ **Entreprises de moins de 1.000 salariés** : proposition au salarié du **CSP** (Contrat de Sécurisation Professionnelle). Dispositif de Pôle Emploi permettant un accompagnement spécifique et une indemnisation plus favorable.
- ▶ **Entreprises de plus de 1.000 salariés** : **le congé de reclassement**. Dispositif d'accompagnement d'une durée minimum de 4 mois, mettant à disposition des salariés des aides au reclassement externe.



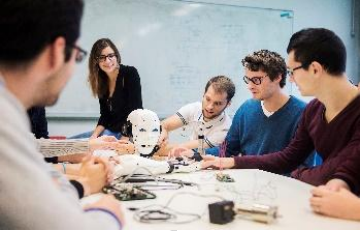
AUTRES PROCÉDURES COLLECTIVES

Le PSE (Plan de Sauvegarde de l'Emploi)

- ▶ Obligatoire dans les entreprises > 50 salariés, lorsque le projet concerne 10 salariés sur une période de 30 jours.
- ▶ **Procédure à suivre :**
 - ▶ par **accord** collectif majoritaire, décision **unilatérale** ou un **mix** des deux ;
 - ▶ l'employeur doit proposer des mesures **d'accompagnement** proportionnées à ses moyens ;
 - ▶ le PSE doit être **validé** (en cas d'accord) ou **homologué** (décision unilatérale) la DREETS.

La rupture conventionnelle collective

- ▶ Mode de rupture à l'initiative de l'employeur, dans le cadre d'un accord collectif.
- ▶ **Contenu de l'accord**
 - ▶ Modalités d'information du **CSE**.
 - ▶ **Nombre** maximal de suppressions d'emplois et de départs envisagés, **durée** de mise en œuvre.
 - ▶ **Conditions** que doit remplir le salarié pour en bénéficier.
 - ▶ Conditions de présentation et **d'examen** des candidatures au départ des salariés.
 - ▶ Critères de **départage** entre candidats au départ.
 - ▶ Critères de calcul des **indemnités** de rupture garanties au salarié.
 - ▶ Mesures **d'accompagnement** et reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents.



LA MISE À LA RETRAITE D'OFFICE

CONDITIONS & INDEMNITÉS

- ▶ La loi autorise l'employeur à mettre à la retraite les salariés âgés d'au moins **70 ans**.
- ▶ Pour les salariés de **moins** de 70 ans ayant atteint l'âge requis, l'employeur peut seulement proposer la mise à la retraite.
- ▶ **Indemnité de rupture** : indemnité minimum légale ou conventionnelle de licenciement. Une contribution de 30 % à la charge de l'employeur est prélevée.

PROCÉDURE À SUIVRE

- ▶ Interrogation du salarié par écrit, **3 mois** avant son anniversaire, sur son intention de faire valoir ses droits à la retraite. Si le salarié donne son accord, il peut être **mis à la retraite**.
- ▶ En cas de refus, l'employeur ne peut mettre le salarié à la retraite pendant **l'année** qui suit sa date anniversaire. Mais il pourra réitérer sa demande dans les mêmes conditions chaque année jusqu'aux **69 ans** inclus.

CES DÉCISIONS DE JUSTICE SONT-ELLES RÉELLES ?

Est justifié le licenciement d'un manager qui organise un team building extrême dans lequel les salariés doivent marcher pieds nus sur du verre pillé.

Cour de cassation, Ch. Sociale
23 octobre 2019, N°18-14260

N'est pas justifié le licenciement de la secrétaire qui écrit à plusieurs reprises « réalisé » au lieu de « réaliser ».

Cour d'appel d'Orléans
14 juin 2011, N°397/11

Est justifié le licenciement de la salariée puérile et irrespectueuse qui part s'enfermer dans les toilettes en se bouchant les oreilles pour fuir une explication.

Cour d'appel de Grenoble
5 octobre 2017, N°16/04776



CES DÉCISIONS DE JUSTICE SONT-ELLES RÉELLES ?

Est justifié le licenciement du concierge qui pratique la magie noire dans les parties communes avec bougies, statuettes et photos des résidents qu'il menace d'ensorceler.

Cour d'Appel de Paris
8 avril 2016, N°14/10897

Est justifié le licenciement de celle qui se met en arrêt maladie pour participer à Koh Lanta.

Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
4 juillet 2017

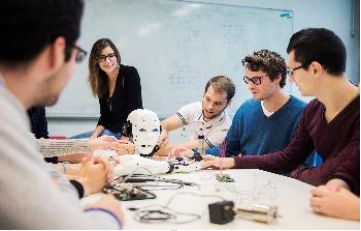
Est justifié le licenciement du pâtissier qui décore ses galettes des rois avec des motifs en feuilles de cannabis.

Cour d'Appel de Chambéry
25 septembre 2007 N°06/02327

Est justifié le licenciement du salarié qui jette une bombe à eau de 25 litres du haut du 5^{ème} étage et qui atterrit à 3 mètres d'un agent de police judiciaire.



LES SALARIÉS PROTÉGÉS CONTRE LE LICENCIEMENT



LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROTECTION

Les interdictions de licenciement

► La maternité et la paternité

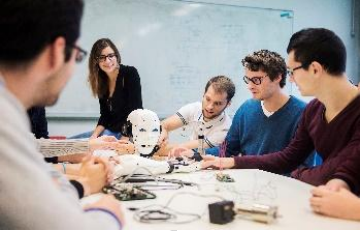
- Interdiction de licencier une femme enceinte à partir du moment où l'employeur a eu **connaissance** de la grossesse et jusqu'à **10 semaines** après le congé maternité.
- Pendant le congé maternité, la protection est **absolue**, même si la salariée décide d'abrégier son congé maternité.
- En dehors de la période de protection absolue, le licenciement est possible pour **faute grave**.
- Le jeune père est protégé contre le licenciement pendant les **10 semaines** qui suivent la naissance de l'enfant, sauf cas de faute grave.

► Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

- Il est interdit de licencier des salariés pendant un arrêt de travail pour cause d'AT ou de MP sauf cas de **faute grave**.

La protection des représentants du personnel

- Membres élus du CSE, délégués syndicaux, candidats à une élection (même non élus)...
- Deux mesures de protection :
 - avis du CSE obligatoire pour : les membres élus du CSE et les représentants syndicaux au CSE ;
 - demande d'autorisation devant l'inspection du travail pour tous les salariés protégés.



LICENCIEMENT ET MALADIE

Un employeur peut-il licencier un salarié...



... pendant son arrêt maladie ?

Oui, à condition de respecter la procédure de licenciement en fonction de son motif.

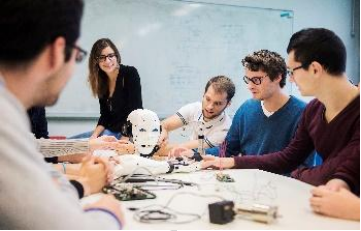


... en raison de son arrêt maladie ?

Oui, à 3 conditions...

- 1.** Son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent le fonctionnement de l'entreprise.
- 2.** L'employeur se trouve dans l'obligation de le remplacer définitivement.
- 3.** L'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ne sont pas liées à un manquement de l'employeur.

LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE



LES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT L'EXÉCUTION DU PRÉAVIS

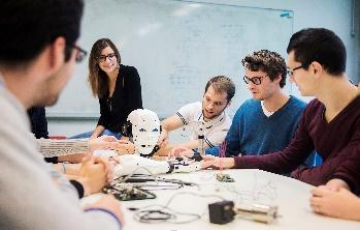
Quel que soit le type de rupture, l'employeur doit remettre les documents de fin de contrat au salarié, au plus tard le lendemain du terme du contrat, et le salarié doit exécuter un préavis.

Les documents de fin de contrat

- ▶ Le dernier bulletin de paie.
- ▶ L'attestation France Travail.
- ▶ Le certificat de travail (date d'entrée et de sortie, nature des emplois occupés).
- ▶ Le reçu pour solde de tout compte (ensemble des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat) :
 - ▶▶ en cas de signature du STC, délai de contestation de 6 mois ;
 - ▶▶ en l'absence de signature : aucune incidence sur le paiement (mais délai de contestation porté à 3 ans).

L'exécution du préavis

- ▶ Uniquement dans les cas de **licenciement** ou de **démission** : le salarié doit réaliser un préavis dont la durée diffère en fonction des **conventions collectives** et du **statut** du salarié.
- ▶ Dans le cadre d'une démission : possibilité de réduire ou ne pas exécuter son préavis uniquement en cas **d'accord** de l'employeur.
- ▶ Dans le cadre d'un licenciement, l'employeur peut dispenser le salarié de réaliser son préavis mais doit en lui verser une indemnité compensatrice et maintenir les avantages que le salarié aurait perçus s'il l'avait effectué.



LES INDEMNITÉS DE RUPTURE

Type de rupture	Indemnité CP	Indemnité de préavis	Indemnité de rupture
Démission	OUI	NON (si non effectué)	NON
Licenciement	OUI	OUI Sauf faute grave ou lourde	OUI Sauf faute grave ou lourde
Rupture Conventionnelle	OUI	Pas de préavis	OUI

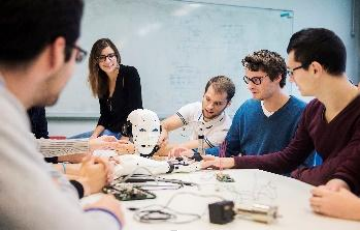
► Calcul de l'indemnité légale de licenciement

- **Assiette de calcul** : salaire moyen des douze ou trois derniers mois (montant le plus élevé) ;
- **1/4** de salaire moyen par année d'ancienneté pour les 10 premières années d'ancienneté ;
- **1/3** de salaire moyen par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.

► Exemple

- Un salarié a 15 ans d'ancienneté.
- Son salaire moyen des 3 derniers mois est de 5.000 € et des 12 derniers mois de 7.500 €.
- Assiette de calcul : **7.500 €**.
- 10 1^{ères} années : $7.500 \times \frac{1}{4} \times 10 = 18.750 \text{ €}$.
- 5 années suivantes : $7.500 \times \frac{1}{3} \times 5 = 12.500 \text{ €}$.
- **Total : 31.250 €**.

LA CONTESTATION DU LICENCIEMENT



DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES



Les délais de saisine

- ▶ **12 mois** pour toute action portant sur la **rupture** du contrat (à compter de la notification).
- ▶ **2 ans** pour toute action portant sur **l'exécution** du contrat (à compter de la connaissance des faits).
- ▶ **3 ans** pour le paiement des **salaires** (à compter de la connaissance des faits).
- ▶ **5 ans** pour des faits de **discrimination** ou de **harcèlement**.
- ▶ **10 ans** pour toute action en réparation d'un **dommage corporel**.

1

1^{ère} étape : le bureau de conciliation et d'orientation

- ▶ Pour inciter les parties en conflit à trouver un accord mettant fin au litige.
- ▶ Si le salarié accepte le versement d'une indemnité forfaitaire de conciliation, le litige prend fin et un procès-verbal de conciliation est établi.

2

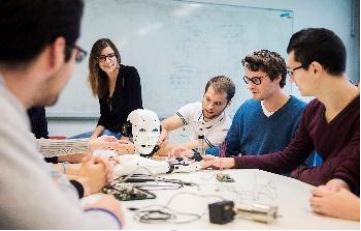
2^{ème} étape : le bureau de jugement

- ▶ Chaque partie expose ses arguments à l'appui de ses demandes.
- ▶ À la fin des débats, le président peut rendre immédiatement sa décision ou mettre l'affaire en délibéré.
- ▶ En cas de partage des voix, l'affaire est réexaminée à une date ultérieure présidée par un juge départiteur (professionnel).

3

3^{ème} étape : les appels

- ▶ Saisine de la Cour d'Appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement (l'appel est suspensif, sauf ordonnance d'exécution provisoire).
- ▶ Pourvoi devant la Cour de cassation dans un délai de deux mois (non suspensif).



LES CONSÉQUENCES D'UN LICENCIEMENT INJUSTIFIÉ

La nullité du licenciement

► Dans quelles circonstances ?

- Discrimination ou non-respect d'une liberté.
- Victimes ou témoins de fait de harcèlement.
- Non-respect de la protection liée aux parents.
- Non-respect de la protection liée aux AT/MP.
- Non-respect des protections des IRP.
- Méconnaissance du droit de grève...

► Les conséquences

- Réintégration dans l'emploi avec rappel des salaires.
- L'employeur ne peut s'y opposer que si la réintégration est impossible.
- Si la réintégration du salarié est impossible ou s'il la refuse, il bénéficie d'indemnités.

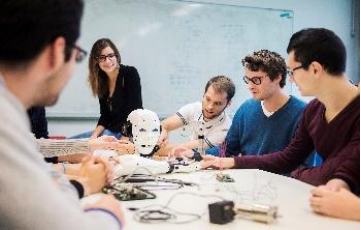
Versement d'une indemnité

Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Application du **barème indemnitaire**, sauf en cas :

- d'action en justice en matière d'égalité professionnelle ;
- de dénonciation de crimes et délits ;
- et de tous les autres cas pour lesquels la nullité du licenciement peut être prononcée.

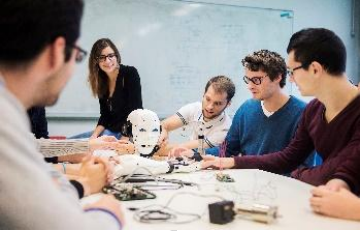
► Indemnité de 6 mois sans plafond.



LE BARÈME PRUD'HOMMAL

En cas de défaut dans la procédure, la sanction est un mois de salaire de référence.

Ancienneté	Min. (< 11)	Min. (> 11)	Maximum	Ancienneté	Maximum	Ancienneté	Maximum
0 an	NA	NA	1 mois	10 ans	10 mois	20 ans	15,5 mois
1 an	0,5 mois	1 mois	2 mois	11 ans	10,5 mois	21 ans	16 mois
2 ans	0,5 mois	3 mois	3,5 mois	12 ans	11 mois	22 ans	16,5 mois
3 ans	1 mois	3 mois	4 mois	13 ans	11,5 mois	23 ans	17 mois
4 ans	1 mois	3 mois	5 mois	14 ans	12 mois	24 ans	17,5 mois
5 ans	1,5 mois	3 mois	6 mois	15 ans	13 mois	25 ans	18 mois
6 ans	1,5 mois	3 mois	7 mois	16 ans	13,5 mois	26 ans	18,5 mois
7 ans	2 mois	3 mois	8 mois	17 ans	14 mois	27 ans	19 mois
8 ans	2 mois	3 mois	8 mois	18 ans	14,5 mois	28 ans	19,5 mois
9 ans	2,5 mois	3 mois	9 mois	19 ans	15 mois	29 ans et +	20 mois



LA TRANSACTION

Définition

- ▶ Convention signée entre un employeur et un salarié pour régler des conflits relatifs à la rupture du contrat de travail (bien-fondé, nature de la rupture ou conséquences pécuniaires).

Conditions de validité

- ▶ Elle doit être postérieure à la rupture du contrat et peut être conclue après un licenciement et même une démission. Dans le cas d'une RC, elle est possible également mais ne doit pas concerner la rupture en elle-même mais ses conséquences (préjudice spécifique) ou l'exécution même du contrat.
- ▶ La transaction doit prévoir des concessions **réciproques** et **suffisantes**.

Intérêt

- ▶ La transaction empêche l'introduction ou la poursuite d'une action en justice entre les parties.
- ▶ Elle éteint définitivement les contestations qui y sont traitées, mais les autres demandes restent recevables.

Une salariée conteste son licenciement pour faute grave

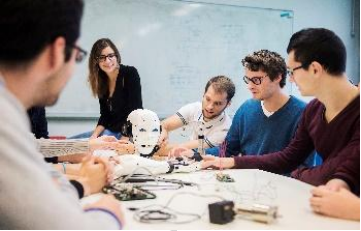
- ▶ Elle est cadre, a été embauchée le 31 mars 2010 (ancienneté de **15 ans**) et est née le 1er juillet 1971.
- ▶ Son salaire moyen : 3 derniers mois = 7 500 € ; 12 derniers mois = 9 500 €.

Son entreprise lui reproche de s'être envoyée sur son e-mail personnel toute la base clients de la Société car elle la soupçonne de vouloir monter sa propre activité.

Elle est licenciée pour faute grave selon la procédure suivante :

- ▶ Convocation à entretien préalable sans mise à pied conservatoire remise en mains propres le 14 mars 2023.
- ▶ L'entretien a lieu le vendredi 18 mars 2023.
- ▶ La notification du licenciement pour faute grave est adressée par LRAR le 17 avril 2023.
- ▶ Seule une indemnité compensatrice de CP est versée à la salariée.

- ▶ Les débats contradictoires ont permis de prouver que la salariée n'avait aucunement l'intention de quitter l'entreprise et monter sa boîte mais qu'elle voulait simplement travailler de chez elle. Ce faisant elle a toutefois enfreint les règles de la charte informatique annexée au règlement intérieur.
- ▶ C'est une employée de bonne qualité qui mais qui a eu un avertissement en début d'année pour un accrochage avec son responsable hiérarchique concernant la stratégie commerciale de son service.
- ▶ Quelle est votre décision et quelles indemnités lui accordez-vous si vous estimez le licenciement injustifié ?



DE L'INTÉRÊT D'UNE TRANSACTION

Devant la difficulté de prédire la décision d'un juge, il peut être préférable de proposer une transaction au salarié.

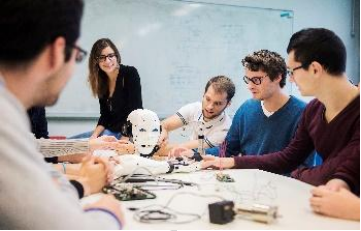
Licenciement justifié Mais exclusion de la faute grave

- ▶ **Indemnité de préavis**
 $7.500 \times 3 \text{ mois} = 22.500 \text{ €}.$
- ▶ **Indemnité légale de licenciement**
 $9.500 \times 1/4 \times 10 = 23.750 \text{ €}.$
 $9.500 \times 1/3 \times 3 = 9.500 \text{ €}.$
Total = 33.250 €.
- ▶ **Indemnité de procédure irrégulière**
1 mois de salaire = 9.500 €.
- ▶ **Total des indemnités : 65.250 €.**

Licenciement injustifié

- ▶ **Indemnité de préavis**
 $7.500 \times 3 = 22.500 \text{ €}.$
- ▶ **Indemnité légale de licenciement**
33.250 €.
- ▶ **Indemnité de procédure irrégulière**
1 mois de salaire = 9.500 €.
- ▶ **Indemnité / licenciement injustifié**
MAX = $9.500 \times 13 \text{ mois} = 123.500 \text{ €}.$
- ▶ **Total des indemnités : 188.750 €.**

LA GESTION DE LA PREUVE



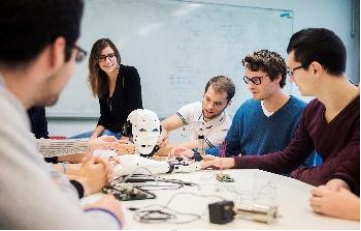
LA PREUVE EN DROIT DU TRAVAIL

La charge de la preuve

- ▶ La preuve incombe à la **partie qui demande**. Elle peut être apportée par tous moyens.
- ▶ La répartition de la charge de la preuve est toutefois souvent complexe et est organisée par le juge.

La fin justifie-t-elle tous les moyens ?

- ▶ L'utilisation des nouvelles technologies est venue bouleverser les règles de preuve en droit du travail.
- ▶ Il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre un document professionnel et un document strictement personnel.
- ▶ La jurisprudence a toutefois une conception de plus en plus large du document professionnel.



QUELQUES EXEMPLES DE JURISPRUDENCE

Consultation d'une clé USB en l'absence de l'employé (soupçons d'enregistrement de données confidentielles)

- ▶ Une clé USB, dès lors qu'elle est connectée à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur, étant présumée utilisée à des fins professionnelles, l'employeur peut avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'elle contient, hors la présence du salarié.

Consultation du dossier « Mes documents » sur le bureau du salarié

- ▶ L'intitulé « Mes documents » ne confère en aucun cas un caractère personnel aux fichiers contenus dans le dossier (dans une affaire où des vidéos de salariés filmés à leur insu avaient été trouvées parmi les fichiers du salarié).

Consultation des fichiers identifiés comme personnels

- ▶ Atteinte à la vie privée du salarié.

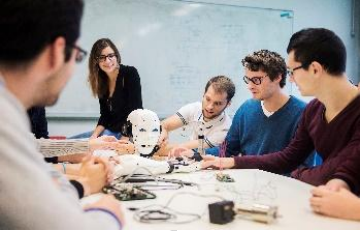
Consultation d'un dossier comprenant le prénom ou les initiales du salarié

- ▶ Dénomination insuffisamment précise pour constituer un caractère personnel.

La liste de « favoris » d'un ordinateur (ou d'un navigateur internet)

- ▶ Aucun caractère personnel.





LES LIMITES DES MOYENS DE PREUVE

Pour l'employeur

- ▶ Interdiction de filmer les salariés à leur insu.
- ▶ Si l'un des objectifs de la mise en place d'une caméra est de surveiller les agissements des salariés, ils doivent être tenus informés et le Comité Social et Économique doit être consulté.

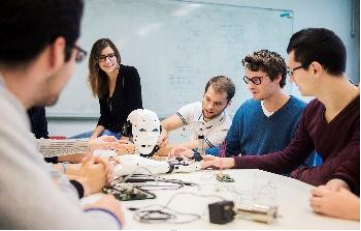
Pour l'employé

- ▶ **Revirement de jurisprudence** sous l'effet des décisions de la CJUE...
 - ▶ **Auparavant** : interdiction absolue d'utiliser des moyens de preuve obtenus de manière illégale. (Comme enregistrer une conversation téléphonique à l'insu du manager).
 - ▶ **Depuis décembre 2023** : admission de la production d'un enregistrement pris à l'insu de son employeur lors d'une altercation afin de prouver les violences subies (avec constat d'huissier) : à partir du moment où cette preuve est indispensable à l'exercice par la victime de ses droits et où l'atteinte portée à la vie privée de l'employeur est strictement proportionnée au but poursuivi.

LE RÔLE RH DES MANAGERS

5

LA FONCTION RH DANS L'ENTREPRISE



L'ÉVOLUTION DE LA FONCTION RH DE 1900 À NOS JOURS

On peut distinguer 4 grandes étapes dans l'évolution de la fonction RH au 20^{ème} siècle.

Patronat chrétien 1900 - 1950

- ▶ Émergence du service du personnel : gestion **quantitative** des RH.
- ▶ **Administration** du personnel : paie, absences, horaires...
- ▶ **Services** d'intérêts **collectifs** : logements, loisirs...
- ▶ Mode de relation : **domination** et **obéissance**.
- ▶ **Faible réglementation sociale** (temps de travail, CP...).
- ▶ Poussée du mouvement **syndical**.

Le chef du personnel 1950 - 1980

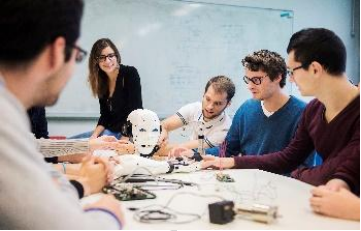
- ▶ Les **Directions** du Personnel se créent.
- ▶ Prise en compte de la dynamique de **groupe**.
- ▶ **Techniques** spécialisées de gestion du personnel (ergonomie des postes de travail, etc.).
- ▶ Fonctions **essentiels** : **traditionnelles** (effectifs, embauches, discipline, IRP, ADP...), **élargies** (formation, information, organisation), **connexes** (conditions de travail, santé et sécurité...).

Fonction RH 1980 - 2000

- ▶ Montée en **puissance** de la fonction RH.
- ▶ La fonction est **partagée** avec les managers.
- ▶ Apparition des sujets de **motivation** et de **satisfaction**.
- ▶ On appréhende **l'Individu** au sein du **Collectif**.
- ▶ Montée en force de la **formation** continue.
- ▶ Démocratisation des **relations sociales**.

Vision stratégique 2000 à maintenant

- ▶ Arrivée de la Direction des Ressources Humaines et des **spécialisations**.
- ▶ Le vocabulaire change : recrutement => gestion des **talents** ; formation => développement des **compétences**.
- ▶ Intégration de la logique **business** dans la GRH.
- ▶ Prise en compte de des **RPS**.
- ▶ De **nouvelles** missions : marketing RH, RSE...



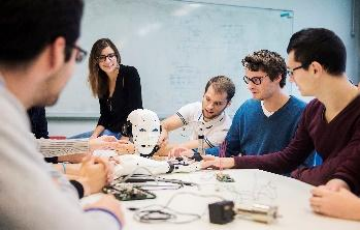
LES 4 RÔLES DE LA FONCTION RH SELON DAVE ULRICH

Dave Ulrich, auteur en management, a popularisé l'idée que les RH sont de véritables **partenaires stratégiques** au même titre que les autres fonctions de l'organisation.

Il a proposé, dès 1997, une modélisation des quatre rôles que doivent assurer les professionnels RH pour devenir des **HRBP** (Human Resources Business Partner).



LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA FONCTION RH

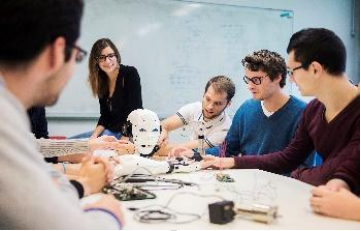


LES DIFFÉRENCES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ENTREPRISE

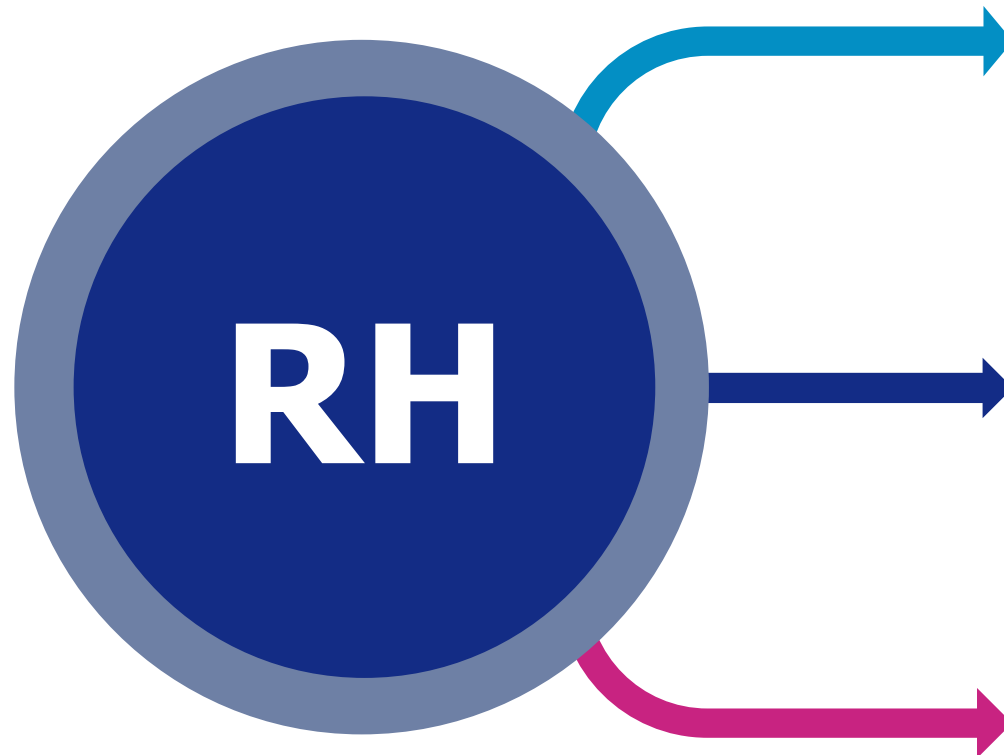
La taille de l'entreprise impacte les besoins, les priorités et l'organisation des RH.



	TPE / PME	Grandes entreprises (GE) Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
Effectifs	- de 10 salariés / 10 à 250	+ de 250 salariés
Profils	Polyvalence	Experts métiers
Problématiques	▶ Difficultés à recruter. ▶ Perspectives d'évolution limitées. ▶ Difficulté de mise en place des plans de formation. ▶ Importance de l'entente entre les salariés. ▶ Gestion des effectifs selon le volume de travail.	▶ Talent acquisition et Marque employeur. ▶ Gestion des carrières. ▶ Développement des Compétences. ▶ Problématiques de bien-être au travail. ▶ Vision des effectifs à moyen et long terme.
Difficultés	▶ Manque de moyens. ▶ Difficulté à développer une stratégie RH.	▶ Conserver une proximité avec les salariés.
Intérêt	▶ Impact direct sur les salariés et la vie de l'entreprise.	▶ Moyens accordés au développement RH.



QUI PARTICIPE À LA GESTION DES RH DANS L'ENTREPRISE ?



LA DIRECTION (PDG, gérant, CODIR, CA...)

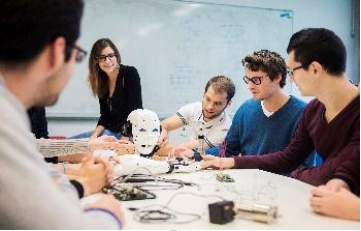
- **Dessine** la politique RH.
- **Construit** une organisation efficiente.
- **Décide** des embauches et licenciements.
- **Définit** la politique de rémunération.

EXPERTS RH (DRH, RRH...)

- **Garantissent** le respect des obligations légales.
- **Structurent** et organisent les processus RH.
- **Soutiennent** la direction dans la politique RH.
- **Accompagnent** les managers et les salariés.

MANAGERS

- **Encadrent** leurs équipes et les accompagnent au quotidien.
- **Évaluent** les salariés.
- **Forment** leurs équipes.
- **Gèrent** les conflits individuels.
- **Remontent** les informations aux RH et à la Direction.

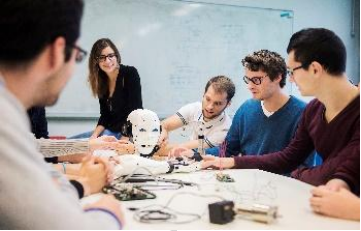


LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES EST DONC UNE FONCTION PARTAGÉE

Les managers de proximité sont tous amenés à intervenir en matière RH. Ce sont les RH du quotidien.

À ce titre, la Fonction RH est la plus partagée dans l'entreprise, beaucoup plus que n'importe quelle autre fonction...

MANAGERS : LES RH DU QUOTIDIEN

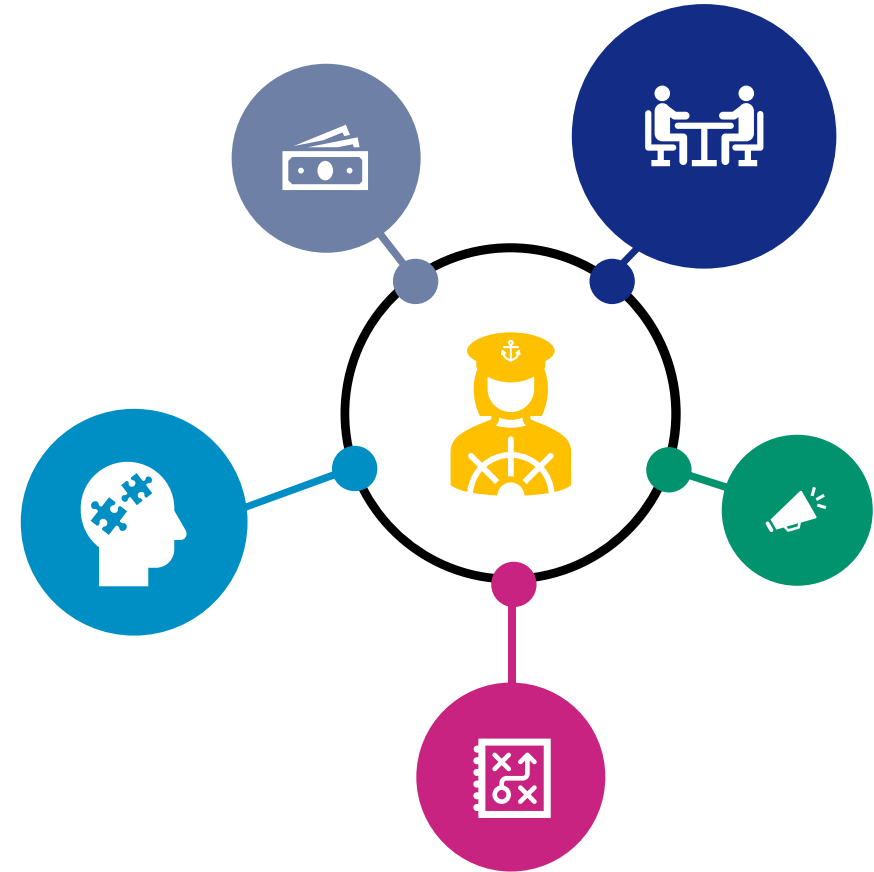


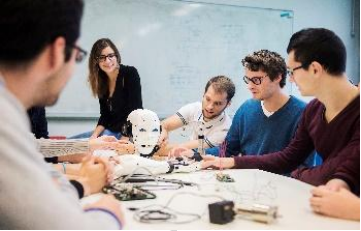
QUELQUES CHIFFRES POUR COMMENCER...

Une étude BearingPoint (qui date un peu) mais qui reste d'actualité...

Dans **90 %** des entreprises, la fonction RH est considérée comme la fonction support la plus partagée avec les managers.

Pour **51 %** des DRH interrogés, ce partage s'explique en 1^{er} lieu par la proximité des managers avec leurs équipes.





LES MISSIONS DU MANAGER

Organiser

- Définir les **fonctions**.
- Clarifier les **objectifs**.
- Établir les **plannings**.

Produire

- Traiter les dossiers les plus **compliqués**.
- Gérer le **rythme** de travail.

Former

- Analyser les axes de **progrès**.
- Définir un programme de **montée** en compétences et vérifier l'acquisition.

Contrôler

- Définir les points de **suivi** et leur régularité.
- **Ajuster** et corriger si nécessaire.

Informier

- Exposer les **valeurs** de l'entreprise et les faire respecter
- Expliquer les **objectifs**.

Déléguer

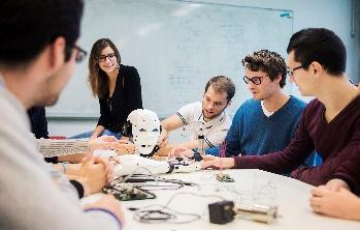
- **Négocier** les moyens, les délais, les résultats attendus.
- **Suivre** et accompagner.

Réguler

- Régler les **conflits**.
- Féliciter et reconnaître les **réussites**.
- **Négocier**.

Diriger

- **Décider** en arrêtant des positions claires et **expliquées**.
- Réaliser des « **ROI** » réguliers.



LA PARTICIPATION DU MANAGER AUX PROCESSUS RH



RECRUTEMENT

- ▶ Analyser et exprimer les **besoins**.
- ▶ Définir le **périmètre** du poste.
- ▶ Définir le **profil** du candidat.
- ▶ Participer aux **étapes** du recrutement (tri des CV, entretiens, choix final...).



FORMATION

- ▶ **Remonter** les demandes.
- ▶ Faire **coïncider** les attentes individuelles avec les axes collectifs retenus par l'entreprise.
- ▶ **Inform**er et **expliquer** les principaux axes du plan.
- ▶ **Former** en temps réel, transmettre ses compétences.



GESTION DES CARRIÈRES

- ▶ Harmoniser la gestion des carrières et donner un avis lors des **people review**.
- ▶ **Accompagner** le collaborateur dans ses souhaits d'évolutions.



ÉVALUATION

- ▶ Prendre part à l'élaboration des **référentiels** de compétences.
- ▶ Fixer les **objectifs** liés au business de l'organisation.
- ▶ Mener les **entretiens annuels** visant à évaluer les performances et les compétences.



RÉMUNÉRATIONS

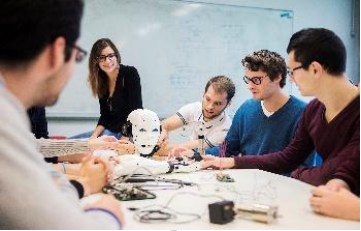
- ▶ Relever et/ou enregistrer les éléments **variables** de paie.
- ▶ Effectuer le **choix** d'octroi de primes, de promotions, etc.



RELATIONS INDIVIDUELLES

- ▶ Gérer les **conflits** internes.
- ▶ **Recadrer** si nécessaire.
- ▶ Procéder aux **sanctions** disciplinaires si besoin.

ZOOM SUR CERTAINES MISSIONS RH DU MANAGER



LE RECRUTEMENT

Les 4 piliers de la marque employeur.

QUI SUIS-JE ?

L'identité de l'employeur

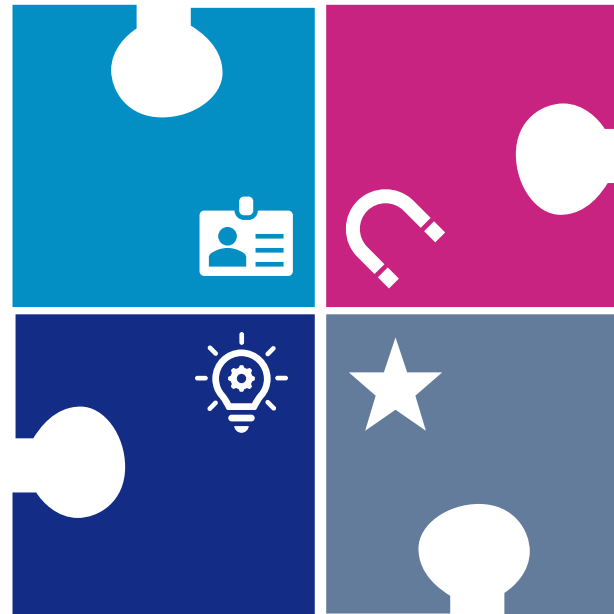
► Quel est son ADN ?

Son histoire, son secteur d'activité, ses missions, sa culture, ses valeurs, ses pratiques RSE...

CE QUE JE RENVOIE ?

Image employeur interne

Représentation de l'entreprise auprès des salariés (1^{ers} ambassadeurs).



QUELLE REPRÉSENTATION ?

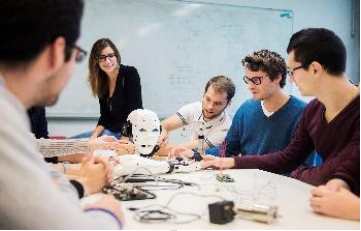
Image employeur externe

Réputation externe de l'entreprise auprès de la population ou de potentiels candidats.

COHÉRENCE ?

Pratiques employeur

Pratiques RH et managériales délivrant la promesse employeur.



LE RECRUTEMENT

L'identification du besoin.

Pourquoi ?

- ▶ Quel **objectif** pour l'entreprise ?

Qui ?

- ▶ Quel **profil** ? (expérience, diplômes, parcours).
- ▶ Quels **savoir-être** ? (management, communication, rigueur, autonomie...).

Quoi ?

- ▶ Quelles **missions** ?
- ▶ Quelles **compétences techniques** ?
- ▶ Quelles **compétences « métier »** pour l'entreprise ?

Quand ?

- ▶ Date de début de la recherche ?
- ▶ Quel **délais** max ?
- ▶ Date de **prise de poste** ?

Comment ?

- ▶ Quel **budget** ?
- ▶ Quels **canaux** ?
- ▶ Quel **process** ?
- ▶ Quelles ressources **internes, externes** allouées ?

LA FICHE DE POSTE

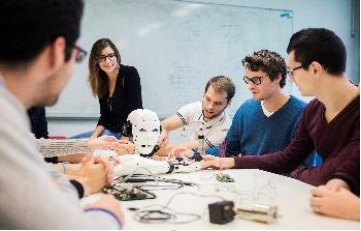


- ▶ Titre du poste : réaliste et « tendance ».
- ▶ Missions, tâches, responsabilités.
- ▶ Diplômes & formations.
- ▶ Années d'expérience professionnelle.
- ▶ Compétences indispensables.
- ▶ Compétences souhaitées.
- ▶ Savoir-être attendus.
- ▶ Potentiel d'évolution.
- ▶ Fourchette de rémunération.

L'ANNONCE D'EMPLOI

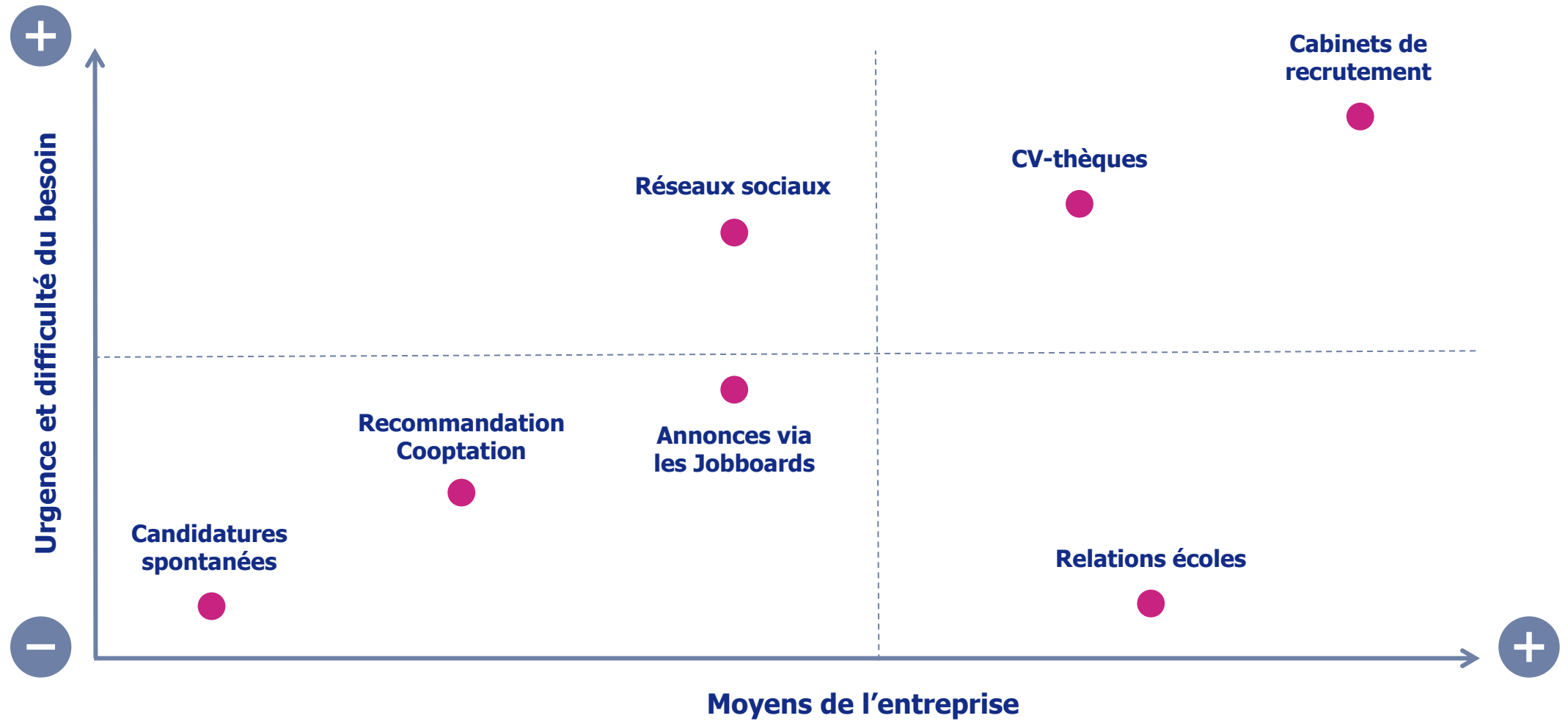


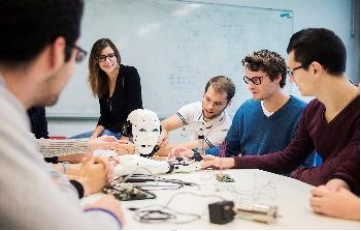
- ▶ Présentation de l'entreprise.
- ▶ Éléments inscrits dans la fiche de poste.
- ▶ **La rémunération.**
- ▶ Vocabulaire des opérationnels.
- ▶ Tournure différenciante.
- ▶ Les atouts du poste.
- ▶ Processus de recrutement.
- ▶ Images, vidéos, lien site internet.



LE RECRUTEMENT

Le Sourcing.





LE RECRUTEMENT

L'onboarding (intégration).



Préparer le poste de travail

- ▶ Bureau prêt !!
- ▶ Ordinateur, téléphone portable.
- ▶ Boîte mail, accès réseaux et logiciels.



Faciliter la nouvelle arrivée

- ▶ Utiliser les moyens de communication internes.
- ▶ Transmettre un livret d'accueil.



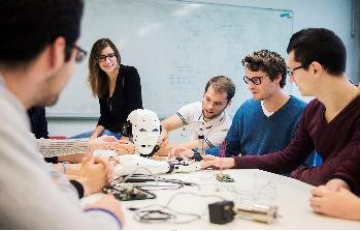
Favoriser les interactions

- ▶ Parrainage.
- ▶ Parcours d'intégration.
- ▶ Entretiens avec les ressources clés...



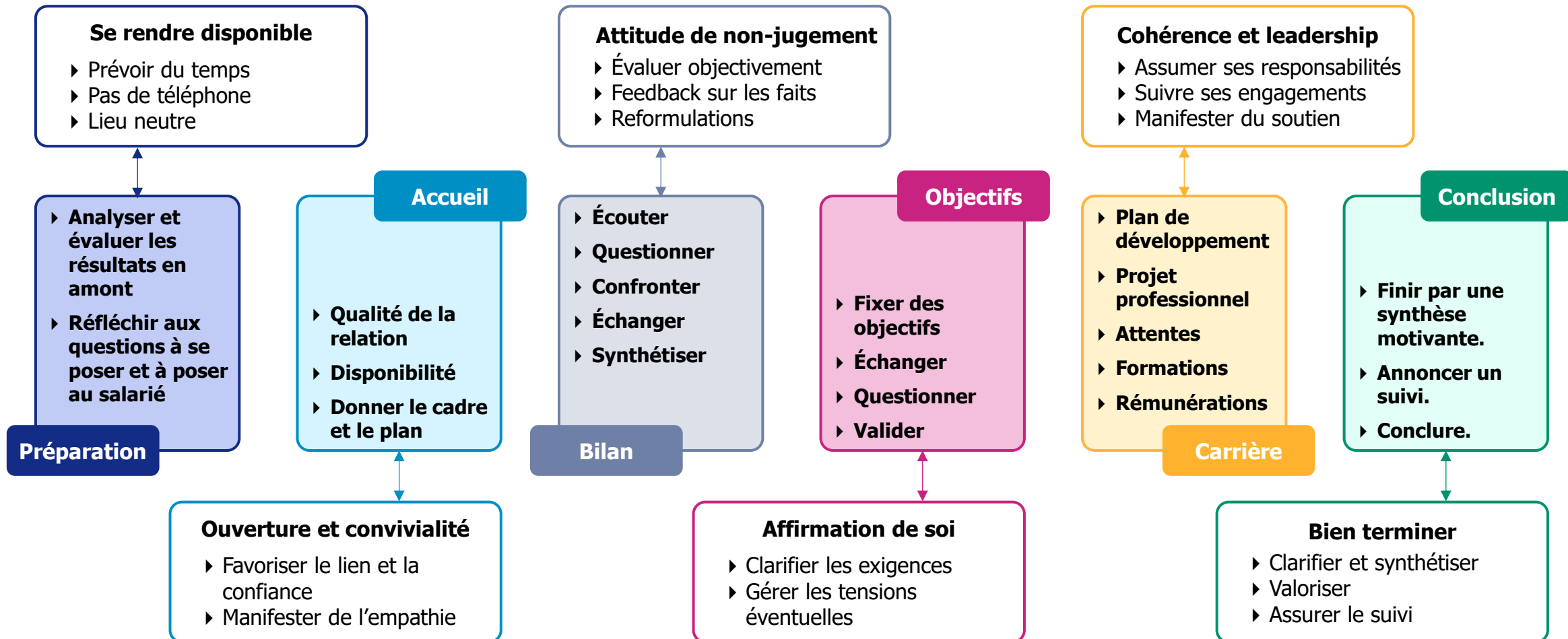
Ne pas relâcher le suivi...

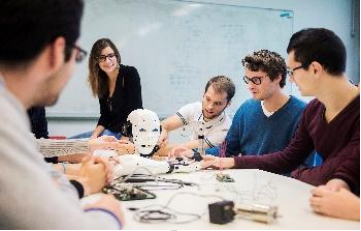
- ▶ L'intégration ce n'est pas que la 1^{ère} semaine...
- ▶ Bien suivre la période d'essai.



L'ÉVALUATION DES SALARIÉS

Le process de l'entretien annuel.





L'ÉVALUATION DES SALARIÉS

La fixation des objectifs.

S M A R T



SPÉCIFIQUES

- ▶ Bien préciser ce que vous attendez du salarié.
- ▶ Prévoyez des objectifs en lien direct avec son activité.
- ▶ Fixez de vrais chiffres et de vrais délais.



MESURABLES

- ▶ Assurez-vous que les objectifs sont traçables...
- ▶ ... et que le salarié peut s'auto-évaluer aisément.



ATTEIGNABLES

- ▶ Travaillez à un ou des objectifs qui soient **difficiles** mais **possibles**.
- ▶ Le meilleur moyen de ne pas y arriver est de fixer des objectifs trop élevés qui inhibent l'action...



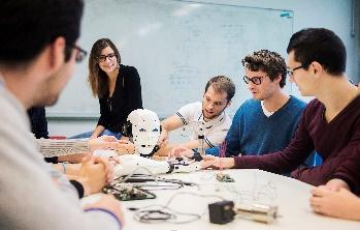
RÉALISTES

- ▶ Veillez à ce que le salarié dispose bien des moyens et des outils pour y arriver.
- ▶ Soyez réalistes quant à la **capacité** de vos équipes.



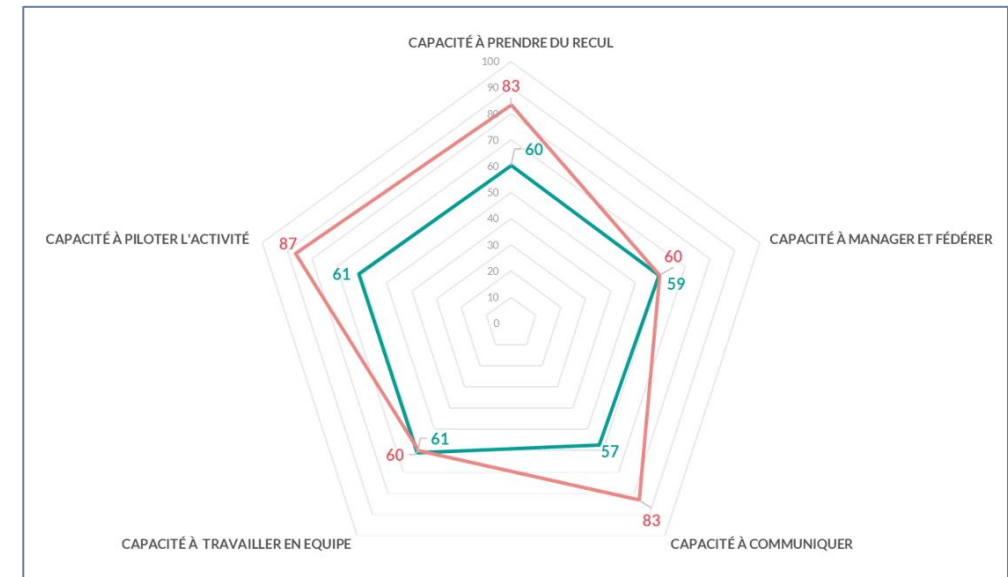
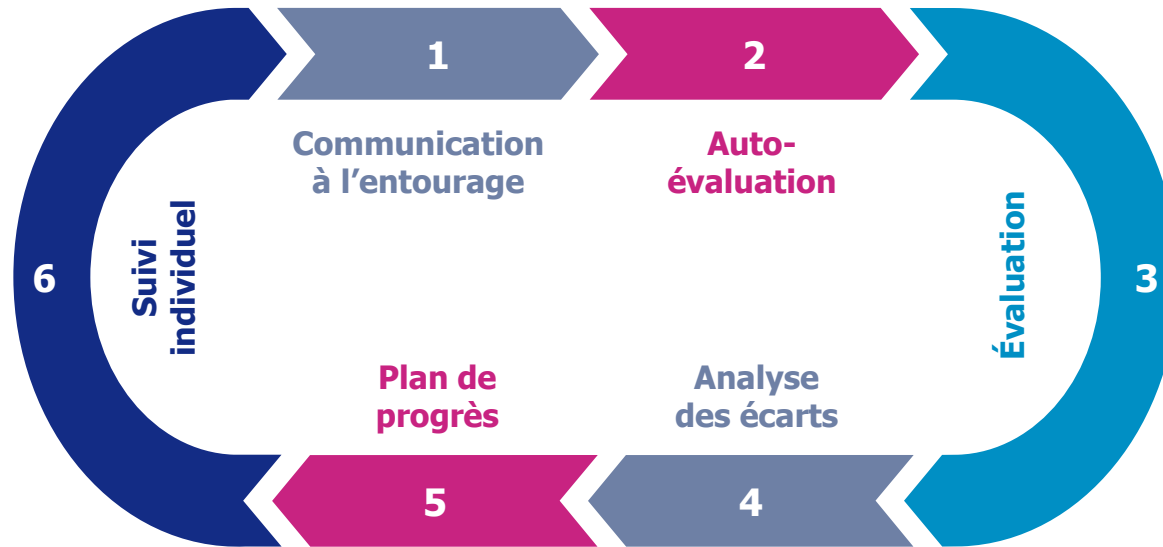
TEMPORELS

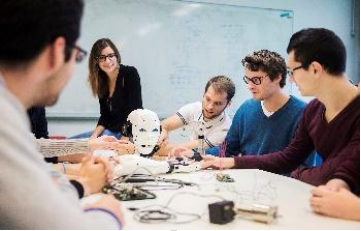
- ▶ Précisez bien les délais par objectif (mensuel, trimestriel...).
- ▶ Cela permet de faire des points d'étapes intermédiaires.



L'ÉVALUATION DES SALARIÉS

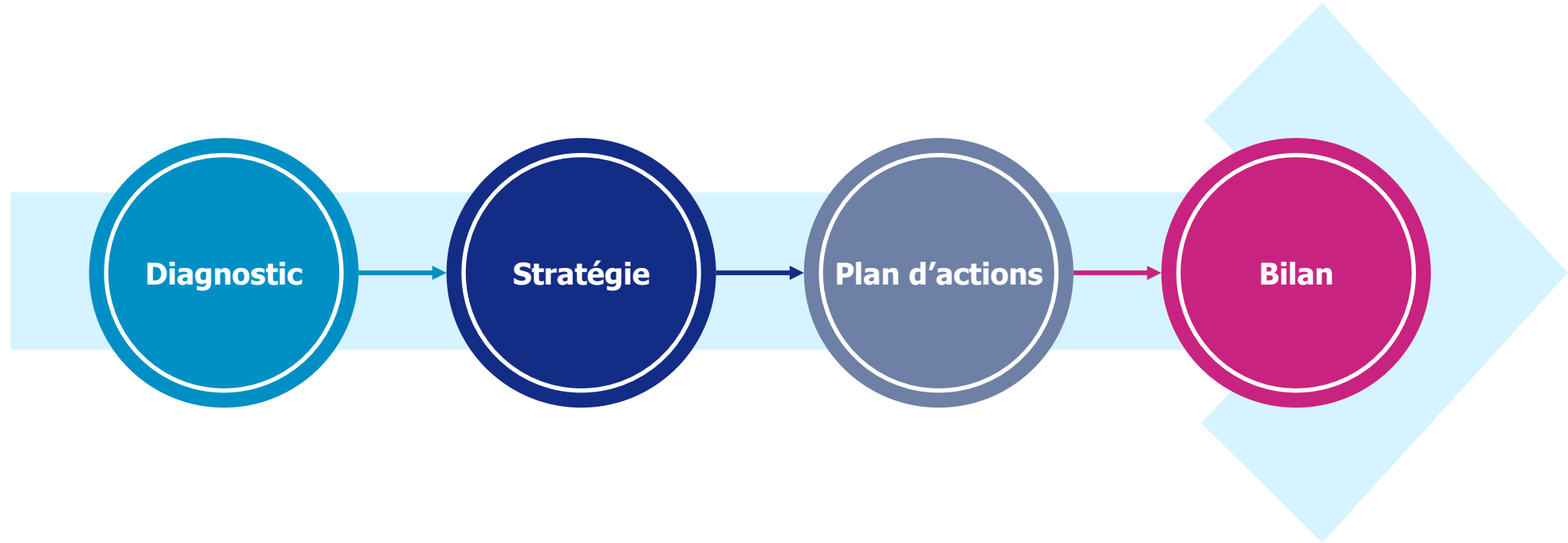
L'évaluation 360°.



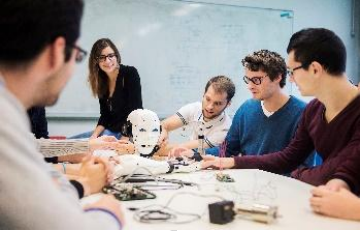


LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le plan de développement des compétences.



- ▶ Quelles compétences détenues ?
▶ Quels besoins pour le futur ?
- ▶ Quels sont les besoins prioritaires ?
▶ Quels sont les moyens de financement ?
- ▶ Des objectifs.
▶ Un budget.
▶ Des indicateurs de performance.
- ▶ Évaluation à chaud.
▶ Évaluation à froid.
▶ Impacts sur l'activité.



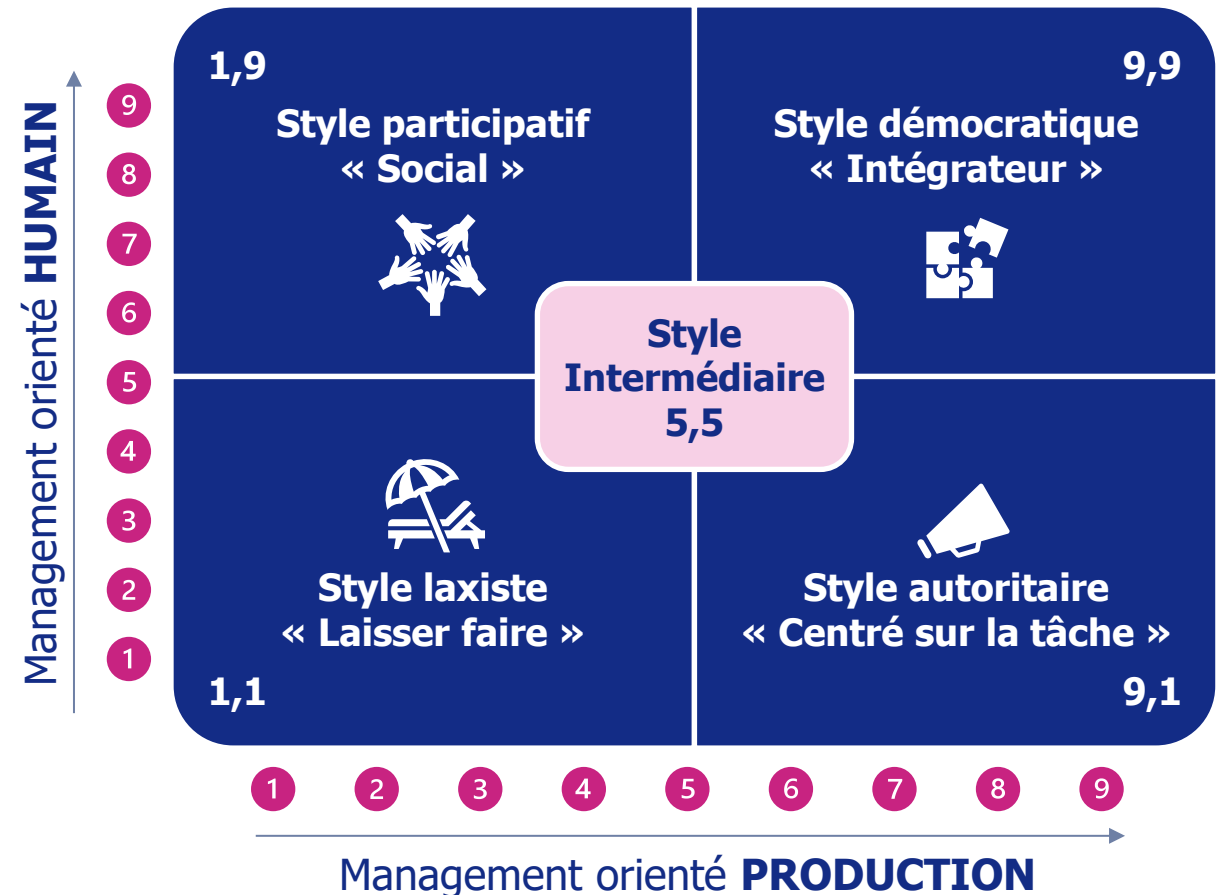
L'ANIMATION DES ÉQUIPES

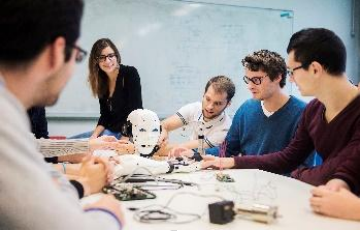
Les 5 styles de management.

La grille managériale de Blake et Mouton définit **différents modèles comportementaux de leadership** à partir de 2 critères.

- **Orientation Production**
(résultats, rentabilité, atteinte des objectifs).
- **Orientation Humain**
(bien-être, relationnel, besoins des collaborateurs).

5 grands types de management, aisément repérables et cartographiés, sont ainsi caractérisés à travers cette matrice.





L'ANIMATION DES ÉQUIPES

Points positifs et négatifs de chaque style.

Évite toute situation difficile et conflictuelle et ne prend que rarement position.
Assure le strict minimum.

1,1 **Laxiste**

Management paternaliste.
Les collaborateurs sont au centre de ses préoccupations.

1,9 **Social**

Style autoritaire en raison de la peur de l'échec. Centré sur la production et les résultats au détriment de l'humain.

9,1 **Autoritaire**

Optimisation des ressources humaines pour l'atteinte **d'objectifs partagés**. La notion d'équipe est primordiale : charismatique.

9,9 **Intégrateur**

Management plus politique.
Recherche de l'équilibre entre l'Humain et les Résultats. Le manager est un homme du compromis.

5,5 **Intermédiaire**

+/-

Grande autonomie laissée aux salariés.
Mais, dysfonctionnement chronique.

+/-

Bonne ambiance de travail (camps de loisirs).
Mais, les objectifs ne sont pas la préoccupation première.

+/-

Performance (à court terme).
Mais, perte de sens et démotivation des salariés à plus long terme.

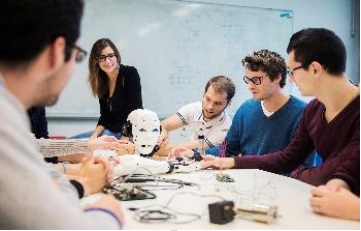
+/-

Performances élevées, meilleure gestion des tensions et des décisions.
Mais, difficile à appliquer à grande échelle.

+/-

Tentative de concilier les besoins de l'entreprise et des équipes. **Mais**, à vouloir tout concilier, on ne prend pas forcément les bonnes décisions (celles qui peuvent être clivantes).





L'ANIMATION DES ÉQUIPES

MANAGER LE TÉLÉTRAVAIL

Comprendre le contexte



Un sentiment **d'isolement** et paradoxalement une **sur-sollicitation**.



Une situation vécue **différemment par chacun**.



Une perte de **repères** de travail.

Donner les moyens aux salariés



Équiper ses salariés : **matériellement** (bureaux, outils informatiques...).



Former aux outils numériques et aux nouvelles procédures.



Limiter les canaux de notifications.

Adopter une nouvelle posture



Écouter et changer le **mode de relation** : De quoi as-tu besoin ? Comment vas-tu ?



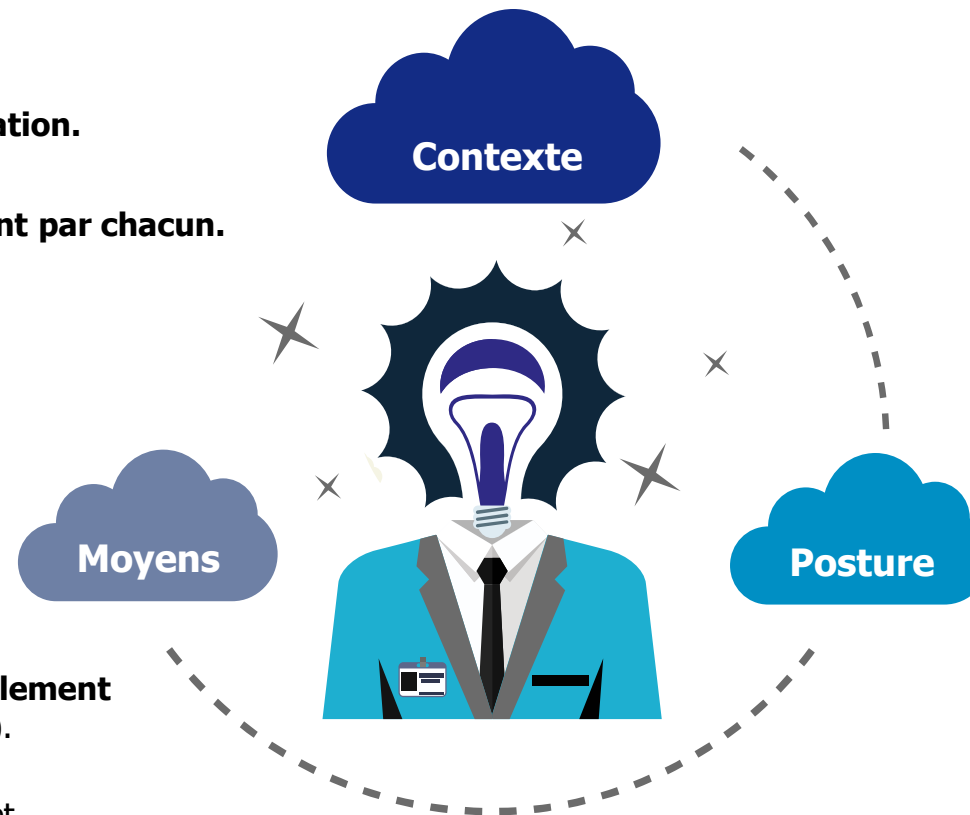
Faire **confiance**, trouver le juste milieu entre autonomie et contrôle.

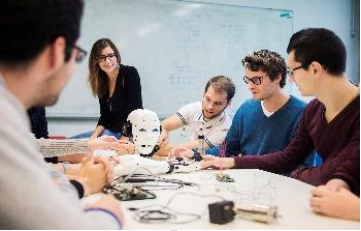


Éviter les **modes de communication impersonnels**.

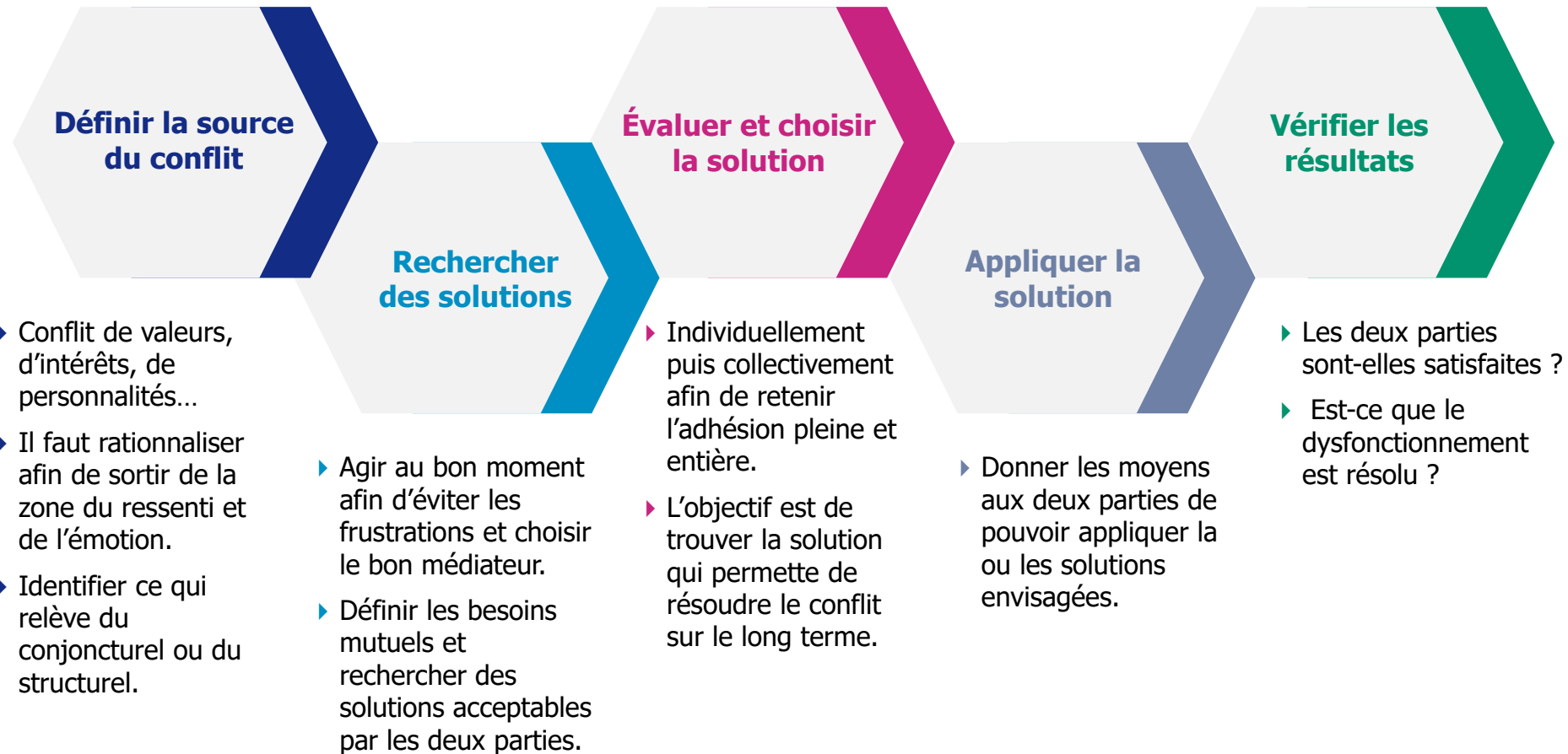


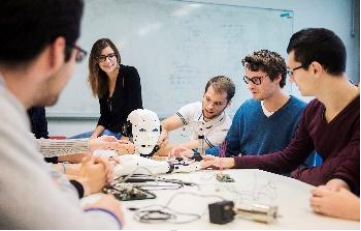
Avoir un **discours Déculpabilisateur** (déconnexion, pause).





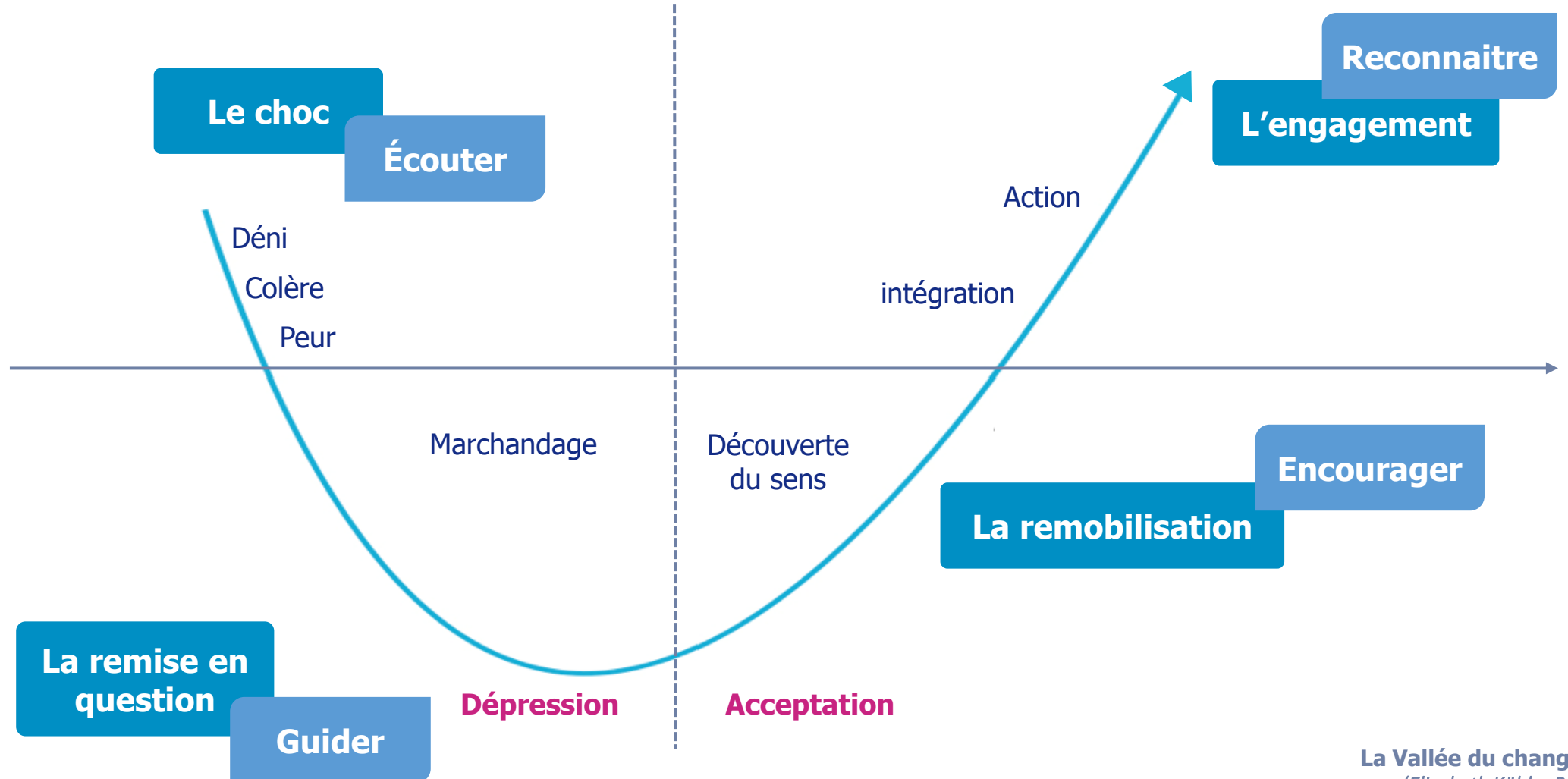
LA GESTION DE CONFLIT

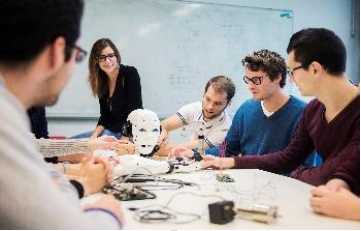




LA GESTION DU CHANGEMENT

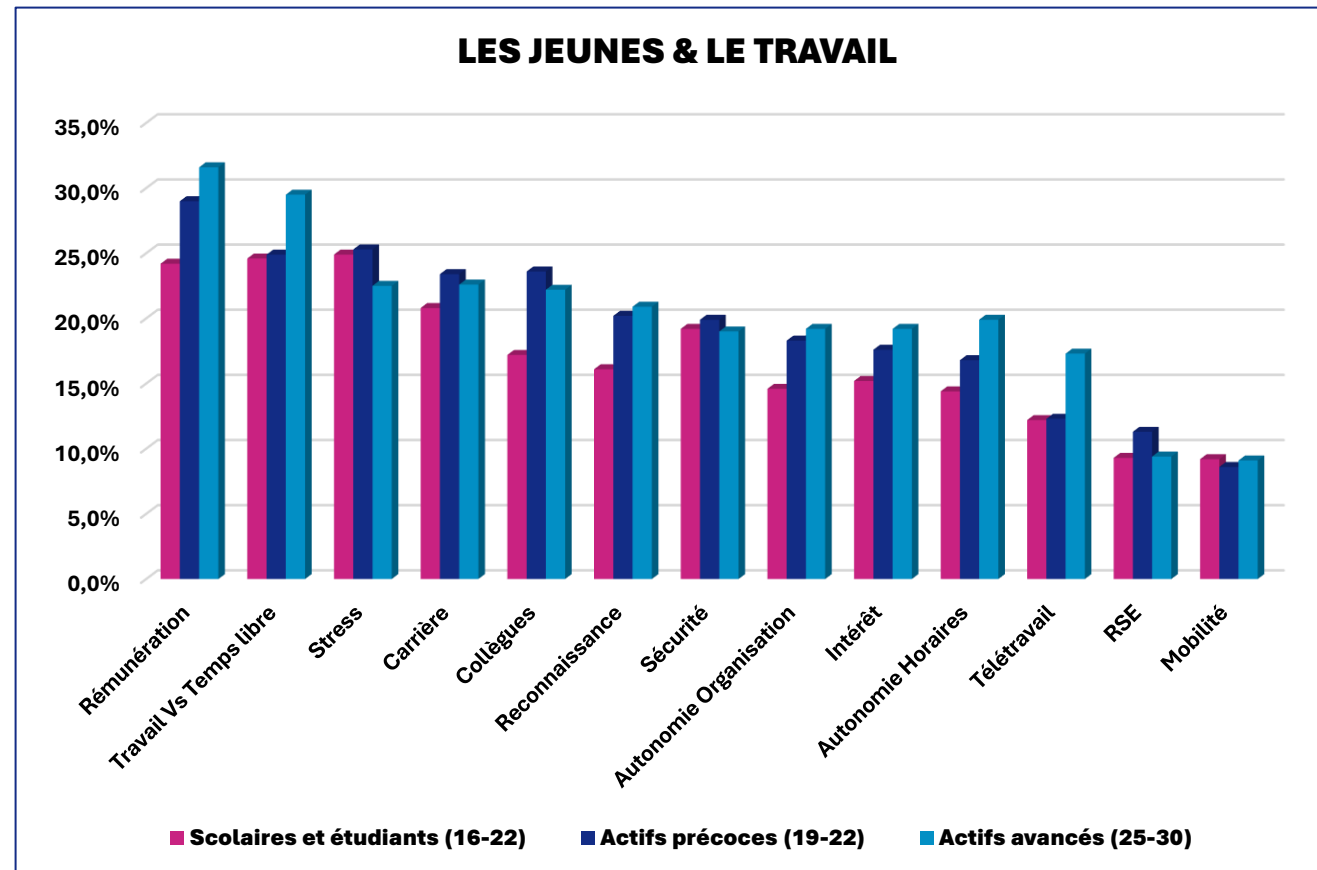
Une question pour commencer : quelqu'un s'est-il déjà fait voler sa voiture, son scooter, sa moto ?

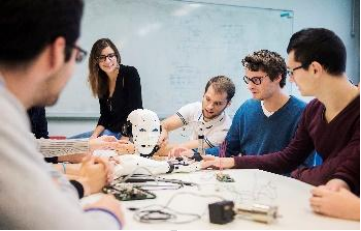




LE RAPPORT DES « JEUNES » AU TRAVAIL

Menée auprès de 6 000 jeunes de moins de 30 ans, une enquête de l'Institut Montaigne bat en brèche le cliché selon lequel les jeunes générations délaisseraient le travail. Leurs attentes à l'égard du monde du travail paraissent, somme toute, assez professionnelles : la rémunération, l'équilibre travail et vie personnelle, les possibilités d'évolution, l'absence de stress, l'autonomie, etc.





LES ATTENTES DES COLLABORATEURS



Le sens au travail
Individuel & collectif



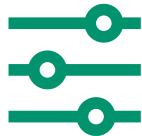
La reconnaissance des
résultats et des **efforts**



Toujours plus **d'implication**
Dans les décisions



**L'entreprise comme un
lieu de vie**



Une fluidité du travail



**Moins de barrières
et de hiérarchie**



Le sentiment d'appartenance



Mathieu Souchet
Founder et CEO

Faubourg ∞ RH

📞 06 72 36 35 08

✉ mathieu.souchet@faubourg-rh.com

📍 37, rue Vandrezanne - 75013 PARIS

